



P U T U S A N
Nomor 69/PID.SUS-TPK/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur / Tgl. Lahir : 57 Tahun / 16 Desember 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan BKR Komplek Perumahan BTC No B.16 RT 003 RW 004 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Banjar (Golkar)
9. Pendidikan : S-2 Manajemen Pemerintahan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik : - sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
- Penuntut Umum : - sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
- Majelis Hakim : - sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 6 Agustus 2025



sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;

- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025;
- Perpanjangan kedua Ketua Tinggi Bandung sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 3 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DR. FADHIL MUHAMMAD, SH. MH.** dan **MOHAMAD AGIS PERMANA WIJAYA, SH.** pada **Kantor Advokat Fadhil & Partners**, yang beralamat di Jalan Cipagalo Girang Ruko No.: 5 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. dan **KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR, SH., MH.; Hj. SIRINAWATI, S.AG., MH., CPM.; FEBY MEDIANA, SH.** dan **YONO SUDIONO, SH., MH.** pada **Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Banjar**, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg. tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat



- (1) Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dari dakwaan Primair kami;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** sebesar **Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (TIGA) BULAN**;



6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** Membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 3.523.950.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, dengan memperhatikan terlebih dahulu uang titipan sejumlah Rp. 1.868.025.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara, dengan demikian terdakwa masih dibebankan **untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 1.655.925.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara.**
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Kota Banjar Nomor 170/115.a-DPRD Perihal Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan tanggal 01 April 2020 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.592-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi disposisi perihal Permohonan Penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Tanggal 25 Mei 2022 yang telah dilegalisir;
 - 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Finalisasi Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 19



Oktober 2020 yang telah dilegalisir;

- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Acara Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar; Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2021 yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Acara Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar; Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 September 2022 yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar Acara Penjadwalan dan Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tanggal 7 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar Acara Pembahasan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tanggal 10 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 31 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi kartu disposisi dan surat perihal Pembahasan Penyesuaian Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota tanggal 20 Mei 2022 yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017 pukul 13:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 18 September 2017 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2020/2021 Tanggal 3 Maret 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran



- DPRD Kota Banjar Tahun 2021/2022 Tanggal 27 September 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2021/2022 Tanggal 17 November 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
 - 18) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2022/2023 Tanggal 26 September 2022 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
 - 19) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tanggal 5 November 2021 pukul 10.00 WIB yang telah dilegalisir;
 - 20) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tanggal 26 September 2018 pukul 19.30 WIB yang telah dilegalisir;
 - 21) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tanggal 11 September 2017 pukul 11.00 WIB yang telah dilegalisir;
 - 22) 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tanggal 19 Juni 2017 pukul 13.00 WIB yang telah dilegalisir;
 - 23) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.921.-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 24 Juli 2014 yang telah dilegalisir;
 - 24) 1 (satu) lebar Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Bakti 2014-2019 a.n. Asep Hidayat, BBA pada tanggal 05 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;
 - 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.943-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 25 September 2018 yang telah dilegalisir;
 - 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
 - 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900/15/2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
 - 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 910/384/2023 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara Pengeluaran Tanggal 29 Desember 2023 yang telah dilegalisir;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Tini Rustini tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.595/BKPSDM/2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.015/BKPSDM/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.001-Kepeg/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 19 Januari 2009
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.039-BKPLD/2010 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 05 April 2010 yang telah dilegalisir;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Kania Dewi tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 800.1.3.3/Kpts.279/BKPSDM/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 08 Mei 2024 yang telah dilegalisir;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.039-BKPLD/2010 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 05 April 2010 yang telah dilegalisir;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.002-Kepeg/2009 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 19 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 188.4/028/Setwan/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 atas nama Tini Rustini 28 Desember 2022 yang telah dilegalisir;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 175/004.a-Setwan/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 atas nama Tini Rustini 3 Januari 2022 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 175/001.b-Setwan/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 atas nama Tini Rustini 02 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 800/004/Setwan/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 atas nama Erni Suwartini, Ruslan Kurnianto, Jubaedah tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/106/-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 atas nama Dwi Mulyadi tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.418/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dra. Erni Suwartini tanggal 15 September 2020 yang telah dilegalisir;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.016/BKPPD/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 18 Maret 2013 yang telah dilegalisir;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.001/BKPPD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IIb, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 11 Januari 2011 yang telah dilegalisir;
- 51) 1 (satu) eksemplar Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/01-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 atas nama Milasari Dewi, S.H. tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) eksemplar Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/004-Umkeu Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 06 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 53) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/010/BKPPD/2020 atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.005/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/200-BASTB/Um Tanggal 30 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Pengembalian Kendaraan Dinas (Pimpinan) 26 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/176a-BASTB/Um Tanggal 30 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/176b-BASTB/Um Tanggal 30 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor : 08B/LHP/XVIII.DDG/04/2022 tanggal 22 April 2022 yang telah dilegalisir;
- 60) 1 (satu) bundel Penerimaan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Januari 2017 s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 61) 1 (satu) bundel Penerimaan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Banjar Januari 2018 s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor : 602.21/01.SP/JL03.2020/PPK.SETWAN Tanggal 27 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/02.SPK/18-01.PRC.SET.DPRD/PPK.SET.DPRD tanggal 23 November 2018 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan



- Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Tahun 2018
Nilai Kontrak Rp.48.400.000,- yang telah dilegalisir;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/01.SPK/JL03-01.2020/PPK.SETWAN tanggal 24 Januari 2020 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2020 Nilai Kontrak Rp.74.580.000,- yang telah dilegalisir;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/10.SPK/2021/01.Setwan/PPK.SETWAN tanggal 14 Januari 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2021 Nilai Kontrak Rp.74.550.000,- yang telah dilegalisir;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor : 824.3/764/SP/BKPPD a.n. Kartini, S.IP. untuk melaksanakan tugas pada Sekretariat DPRD Kota banjar terhitung mulai tanggal 01 November 2018 pada tanggal 31 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
- 67) 1 (satu) lembar fotocoopy Surat Perintah Nomor :800/107-Um Sekretaris DPRD Kota Banjar a.n. Kartini, S.IP. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Barang Milik Negera pada Sub Bagian Umum, Bagian Umum dan Keungan Sekretariat DPRD Kota Banjar pada tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 68) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/ 003 - Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun anggaran 2020 a.n Ma'mun Arifin, S.Sos., M.Si. pada tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 69) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 800/ 090 - Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun anggaran 2021 a.n Ma'mun Arifin, S.Sos., M.Si. pada tanggal 30 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 70) 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak (PPH 21) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2017-2021 yang telah dilegalisir;
- 71) 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak (PPH 21) Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2017-2021 yang telah dilegalisir;
- 72) 1 (satu) Bundel Fotokopi Rekap Tunjangan PPH 21 Tahun 2018, 2020 dan 2021 yang telah dilegalisir;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar



- Nomor: 175/01-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/84.a-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 30 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/02-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 22 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/02-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 4 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/50-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 6 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 78) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/65-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 1 Maret 2019 yang telah dilegalisir;
- 79) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/002-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 80) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/026-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 27 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 20 Nopember 2014 yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/28-DPRD/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 16 Desember 2014 yang telah dilegalisir;

- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/10-DPRD/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 9 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/11-DPRD/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 6 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/18-DPRD/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 24 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 86) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 31 Juli 2018 yang telah dilegalisir;
- 87) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 28 September 2018 yang telah dilegalisir;
- 88) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 7 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan



Kedelapan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 15 Maret 2019 yang telah dilegalisir;

90) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 22 April 2019 yang telah dilegalisir;

91) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 27 September 2019 yang telah dilegalisir;

92) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 21 Maret 2019 yang telah dilegalisir;

93) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 7 Juni 2021 yang telah dilegalisir;

94) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 28 Juli 2021 yang telah dilegalisir;

95) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 12 Agustus 2021 yang telah dilegalisir;

96) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 30 Nopember 2021 yang telah dilegalisir;

- 97) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Nota Dinas Nomor : ND/ 50./Ekbang tentang Lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor... Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir;
- 98) 1 (satu) eksemplar fotokopi PP 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 30 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7807/SJ Perihal Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokkan kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional tanggal 02 November 2017 yang telah dilegalisir;
- 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 09 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 101) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tanggal 18 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
- 102) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
- 103) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dilegalisir;
- 104) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Perwal Kota Banjar Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 28 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;



- 105) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perwal Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 02 Maret 2021 yang telah dilegalisir;
- 106) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 25 Nopember 2020 yang telah dilegalisir;
- 107) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perwal Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD tanggal 26 Maret 2020 yang telah dilegalisir;
- 108) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 26 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 109) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 26 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 110) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 26 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 111) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tanggal 29 Desember 2015 yang telah dilegalisir;
- 112) 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
- 113) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 114) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 115) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Februari 2021



yang telah dilegalisir;

- 116) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 16 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 117) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 17 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 118) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 12 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
- 119) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 02 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
- 120) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 13 Juni 2019 yang telah dilegalisir;
- 121) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 31 Juli 2019 yang telah dilegalisir;
- 122) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 123) 1 (satu) Eksemplar Peraturan Walikota Banjar Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang telah dilegalisir;
- 124) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 70 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 13 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 125) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 64 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 26 November 2018 yang telah dilegalisir;
- 126) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah pada tanggal 19 Desember 2016



yang telah dilegalisir;

- 127) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilegalisir;
- 128) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilegalisir;
- 129) 1 (satu) eksemplar fotokopi PP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Tanggal 13 Januari 2023 yang telah dilegalisir;
- 130) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/Kpts.14-BPPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 Tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 131) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/68/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 132) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/23/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 133) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/137/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 Tanggal 28 Juni 2021 yang telah dilegalisir;
- 134) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/5/2022 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 135) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/4/2023 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 Tanggal 2 Januari 2023 yang telah dilegalisir;
- 136) 1 (satu) eksemplar fotokopi disposisi Wali Kota Banjar Sekda dan Asda I untuk ditindaklanjuti beserta Lampiran Kajian Nomor 0069/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2021 KJPP Annton dan Rekan yang telah dilegalisir;
- 137) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Nomor 028.05/Kpts.178.a-Setwan/2017 Tentang Pembentukan Tim



Penyusunan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 4 September 2017 yang telah dilegalisir;

- 138) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Nomor 173/Kpts.117.a-Setwan/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Standar Harga Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 25 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 139) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.075/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ade Setiana tanggal 30 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 140) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.602/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ade Setiana tanggal 17 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
- 141) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.634/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Asep Yani Taruna tanggal 09 Desember 2022 yang telah dilegalisir;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.015/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/842/BKPSDM/2023 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/843/BKPSDM/2023 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :



821.2/024/BKPPD/2020 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;

- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/023/BKPPD/2020 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 01 Pebruari 2019 yang telah dilegalisir;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/080/BKPPD/2019 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 01 Pebruari 2019 yang telah dilegalisir;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/169/BKPPD/2019 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 01 Pebruari 2020 yang telah dilegalisir;
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.114/BKPPD/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/001/BKPPD/2017 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Maman Suryaman, BAE. pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1104.1/BKPPD/2017 a.n Maman Suryaman, BAE Pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/1178/BKPPD/2017 a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Suryaman, BAE. Pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;

- 157) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
- 158) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;
- 159) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir;
- 160) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 yang telah dilegalisir;
- 161) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 162) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 163) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2018 yang telah dilegalisir;
- 164) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2018 yang telah dilegalisir;
- 165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2019 yang telah dilegalisir;
- 166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2019 yang telah dilegalisir;
- 167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2020 yang telah dilegalisir;
- 168) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2020 yang telah dilegalisir;
- 169) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2021 yang telah dilegalisir;
- 170) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2021 yang telah dilegalisir;

Halaman 21 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 171) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan November s/d Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 172) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 173) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2019 yang telah dilegalisir;
- 174) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 175) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 176) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 177) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 178) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2019 yang telah dilegalisir;
- 179) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 180) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 181) 1 (satu) lembar asli Surat KJPP Anton Nomor : ATNR-2024/DIR/IX/01 Hal Surat Pernyataan Laporan 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 Tanggal 12 September 2024 yang telah dilegalisir;
- 182) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nomor File 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 Perihal Laporan Penilaian Properti Ringkas Berupa Tanah dan Bangunan atas nama Jaka Dwitama tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 183) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File 0069/2.0151-00/PI/11/0354/II/2021 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;

- 184) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 22 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 185) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File ATN 2018-B-0721 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 22 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 186) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat KJPP Anton No : ATN 2020-Sper-004 Perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tanggal 7 April 2020 yang telah dilegalisir;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi tangkapan layar Nomor Laporan 00026/2.0151-00/PI/07/0354/I/II/2020 dan Nomor Laporan 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 yang telah dilegalisir;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Koperasi Indonesia Tanah Airku (Kita) No : 1/KopKTA-BDG/KRDT/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 189) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 190) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 191) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A. 2021 Nomor DPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021 yang telah dilegalisir;
- 192) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A. 2021 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/201 yang telah dilegalisir;
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi Surat KJPP Anton Nomor : ATNR 2020-Sper-009 Perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tanggal 07 April 2020 yang telah dilegalisir;
- 194) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2017 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
- 195) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 22 Mei 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang telah dilegalisir;
- 196) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 19 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
- 197) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.461-Pemksm/2017 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Ade Komara, S.Hut. Tanggal 28 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 198) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.236-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Nana Suryana Tanggal 27 Februari 2018 yang telah dilegalisir;
- 199) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.410-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Wakil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Nana Suryana Tanggal 26 April 2018 yang telah dilegalisir;
- 200) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.415-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Sisa Masa Jabaran Tahun 2014-2019 a.n. Rulli Indra Tanggal 26 April 2018 yang telah dilegalisir;
- 201) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1327-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Robiansyah Tanggal 18 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 202) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.149-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Iwa Somantri Tanggal 22 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 203) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.261-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Sukiman Tanggal 2 April 2019 yang telah dilegalisir;
- 204) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1459-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 17 Oktober 2014 yang telah dilegalisir;
- 205) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.592-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;

- 206) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.776-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 24 September 2019 yang telah dilegalisir;
- 207) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.815-Pemksm/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 a.n. Herdiana Pamungkas Tanggal 11 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 208) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.125-Pem.otda/2021 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Rossi Hernawati Tanggal 3 Maret 2021 yang telah dilegalisir;
- 209) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.248-Pem.Otda/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.776-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 3 Mei 2021 yang telah dilegalisir;
- 210) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.565-Pem.Otda/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Atas Nama Saptono Tanggal 28 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 211) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.721-Pem.Otda/2021 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Fahrul Hoerudin, S.I.P. Tanggal 18 November 2021 yang telah dilegalisir;
- 212) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.921-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 24 Juli 2014 yang telah dilegalisir;
- 213) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 900/119-DPRD perihal Usulan Kenaikan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 3 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 214) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/86-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun

Halaman 25 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2018 a.n. Riky Husni Taupik tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 215) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027.01.31/10-PPB/Setwan/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 216) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027.01.31/09-PPB/Setwan/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 217) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/19-BASTP/Setwan/2018 tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 218) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/18-BAPP/Setwan/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 219) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027.01.16/16-PPB/Setwan/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 220) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027.01.16/15-PPB/Setwan/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 221) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : 900/179-DPRD tanggal 28 Desember 2018 perihal Laporan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
- 222) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tanggal 20 Maret 2006 yang telah dilegalisir;
- 223) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubagan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tanggal 12 Maret 2007 yang telah dilegalisir;
- 224) 1 (satu) eksemplar fotokopi Standar Operasional Prosedur Penyusunan standar satuan harga dan biaya barang/jasa yang telah dilegalisir;
- 225) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.083/BKPPD/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Suryamah tanggal 07 Oktober 2013 yang telah dilegalisir;
- 226) Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor :

Halaman 26 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabaran Administrator Dan Pengawa Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Dra. Hj. Djubaedah, M.Si. Tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 227) 1 (satu) eksemplar fotokopi Draft Laporan Kajian Pekerjaan Jasa Konsultasi No. File 00049/2.0151-00/PI/11/0354/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 228) 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi dari Ketua DPRD perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 229) 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi dari Sekretaris DPRD Kota Banjar perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 230) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor 900/12-Umkeu Perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 Tanggal 18 Februari yang telah dilegalisir;
- 231) 1 (satu) lembar fotokopi dari PPTK Kegiatan Peningkatan Kaasitas Pimpinan dan Anggota DPRD perihal Laporan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 232) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 233) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/46-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 a.n. Dra. Sri Tisngapiah, M.Si. Tanggal 6 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 234) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/081-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 a.n. Dra. Erni Suwartini, M.AP. Tanggal 21 September 2020 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 235) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/04-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 236) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/45-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 237) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/001-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 238) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 800/089-Umkeu Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 239) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.039/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) Dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tanggal 05 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 240) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/035/BKPPD/2017 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, MP tanggal 06 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 241) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan a.n. Ir. Hj. Rachmawati, MP tanggal 06 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 242) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.89.a-BPPKAD/2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.01-BPPKAD/2017 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 243) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.9-BPPKAD/2018 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/2/2019 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 245) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/15/2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 246) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/10/2021 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
- 247) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.150/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 248) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/335/BKPSDM/2022 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 249) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/336/BKPSDM/2022 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 250) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
- 251) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2020 yang telah dilegalisir;
- 252) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2021 yang telah dilegalisir;
- 253) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02.25/04.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01.00/M/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Daftar Penerimaan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Bulan Januari 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 254) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02.25/04.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01.00/M/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Daftar Penerimaan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Bulan Januari 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 255) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.942/Pemksm/2018 Tanggal 25 September 2018 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Banjar Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 a.n. Dedi Suryadi, S.IP yang telah dilegalisir;

- 256) 1 (satu) buku asli Register Surat Keluar Ketua DPRD Kota Banjar Tahun 2017;
- 257) 1 (satu) buku asli Register Surat Keluar Ketua DPRD Kota Banjar Tahun 2018;
- 258) 1 (satu) ekslembar legalisir fotocopy peraturan Walikota Banjar Nomor: 16 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Banjar;
- 259) 1 (satu) ekslembar legalisir fotocopy peraturan Walikota Banjar Nomor: 16.a Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Banjar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 260) Uang Tunai senilai Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Nana Suryana" beserta lampirannya;
- 261) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Gun Gun Gunawan" beserta lampirannya;
- 262) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo, S.IP" beserta lampirannya;
- 263) Uang Tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 28 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo, S.IP" beserta lampirannya;
- 264) Uang Tunai senilai Rp78.875.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo" beserta lampirannya;
- 265) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Jojo Juarno" beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 266) Uang Tunai senilai Rp38.000.000,00 (dtiga puluh delapan juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutarno" beserta lampirannya;
- 267) Uang Tunai senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Hendri Purnomo" beserta lampirannya;
- 268) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 14 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 269) Uang Tunai senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 270) Uang Tunai senilai Rp100.875.000,00 (Seratus Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 271) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 272) Uang Tunai senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 13 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 273) Uang Tunai senilai Rp.50.175.000,00 (lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 274) Uang Tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 27 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP., M.Si" beserta lampirannya;
- 275) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 11 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalijo, S.IP., M.Si” beserta lampirannya;

- 276) Uang Tunai senilai Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP” beserta lampirannya;
- 277) Uang Tunai senilai Rp9.875.000,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP” beserta lampirannya;
- 278) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM” beserta lampirannya;
- 279) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 4 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM” beserta lampirannya;
- 280) Uang Tunai senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM” beserta lampirannya;
- 281) Uang Tunai senilai Rp875.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM” beserta lampirannya;
- 282) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n Cecep Dani Sufyan, S.Pd.I” beserta lampirannya;
- 283) Uang Tunai senilai Rp66.875.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n Cecep Dani Sufyan S.Pd.I., S.Sos” beserta lampirannya;
- 284) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi “Uang titipan Tipikor a.n H. Husin Munawar, S.H., S.IP” beserta lampirannya;
- 285) Uang Tunai senilai Rp.61.875.000,00 (enam puluh satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Husin Munawar, S.H., S.IP" beserta lampirannya;
- 286) Uang Tunai senilai Rp.131.750.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 12 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si melalui Kuasa Hukum an. Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H." beserta lampirannya;
- 287) Uang Tunai senilai Rp.52.000.00,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Oman Ismail Marjuki, S.IP" beserta lampirannya;
- 288) Uang Tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Iwa Kartiwa" beserta lampirannya;
- 289) Uang Tunai senilai Rp.128.875.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sudarsono" beserta lampirannya;
- 290) Uang Tunai senilai Rp76.875.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Esson Ambarita" beserta lampirannya;
- 291) Uang Tunai senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Budi Kusmono" beserta lampirannya;
- 292) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Supriyadi" beserta lampirannya;
- 293) Uang Tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Asep Hidayat" beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



294) Uang Tunai senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 17 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Hartono" beserta lampirannya.

Dirampas untuk negara sebagai bagian dari pengembalian kerugian keuangan negara.

8. Menetapkan agar terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. **tidak terbukti secara sah meyakinkan** melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. **Membebaskan** Terdakwa Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. dari segala tuduhan (*vrijspraak*), atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);
3. **Memulihkan** Terdakwa Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. kedalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya kepada Negara ;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain :
" **Mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi Terdakwa sebagai manusia dalam sistem peradilan yang adil**".

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar pada pokoknya berkesimpulan tetap pada Tuntutan sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagaimana Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Tetap pada Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

Dakwaan:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, selaku Ketua DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1459-Pem.Um/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.776-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 **bersama-sama dengan** saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P., (**Perkara diajukan dalam berkas terpisah**) selaku Sekretaris DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai dengan 2021, pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2021, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "*daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan*" dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, **"mereka yang melakukan, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada sekira bulan April tahun 2017 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi beserta Anggota DPRD Kota Banjar yang menginginkan untuk mendapatkan dan menaikkan besaran tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD yang mana keinginan tersebut tercermin dengan hadirnya masing-masing ketua fraksi yang masuk dalam konsep pembentukan tim pengkajian standard harga tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar yang kemudian terbitnya Keputusan Walikota Banjar Nomor : 173/Kpts.117.a-Setwan/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Standar Harga Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan tim sebagai berikut:

Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Banjar
Wakil Ketua	: Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi Sekretariat Daerah Kota Banjar
Sekretaris	: Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Banjar
Wakil Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar
Anggota	: Oman Ismail Marjuki, S.IP (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjar) Sukiman (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Banjar) Jojo Juarno (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Banjar) Hunes Hermawan (Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Banjar) Budi Sutrisno, SE (Ketua Fraksi Hanura Demokrat DPRD Kota Banjar) Nasir Muhammad, S.Pd.i (Ketua Fraksi Pembangunan dan Keadilan DPRD Kota Banjar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Kota Banjar

Inspektur Inspektorat Kota Banjar

Dr. dr. H. Herman Sutrisno, MM (Tokoh Masyarakat)

Meskipun masing-masing personil yang terdapat dalam Tim Pengkajian tersebut tidak memiliki Kompetensi Penilai, namun Kehadiran para Ketua Fraksi merepresentasikan adanya kepentingan untuk menaikkan besaran tunjangan perumahan dengan cara menambahkan komponen biaya sarana dan prasarana di dalam tunjangan perumahan (biaya listrik, biaya telepon, biaya koneksi internet, biaya air minum dan biaya lain-lain) sehingga kenaikan besaran tunjangan perumahan tersebut yang terakomodir dalam tim pengkajian nilainya menjadi naik dan mencerminkan patut, wajar dan rasional serta dianggap legal-formal.

- Selanjutnya untuk mewujudkan keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan tersebut pada tanggal 3 Mei 2017 Pimpinan DPRD Kota Banjar yang terdiri dari Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Banjar, Saksi Nana Suryana selaku Wakil Ketua dan Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) selaku Wakil Ketua mengirimkan surat Nomor : 900/119-DPRD perihal Usulan Kenaikan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Walikota Banjar yang pada pokok isi surat tersebut mengusulkan kepada Walikota Banjar untuk dapat melakukan perubahan dan penyesuaian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar, yang mana maksud dan tujuan dari surat tersebut adalah untuk mendesak agar Walikota Banjar segera merealisasikan usulan kenaikan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.
- Setelah itu untuk mengakomodir desakan dan keinginan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi beserta anggota DPRD Kota Banjar dalam menaikkan besaran tunjangan perumahan tersebut, tim pengkajian melakukan studi banding yang mana hasilnya berupa data dan disepakati dan ditandatangani oleh seluruh tim pengkajian dalam rapat tim pengkajian standar harga tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar yang mana kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara tentang Pengkajian Standar Harga Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Nomor : 180/154-Huk/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut :



1. Bahwa tunjangan perumahan Jabatan Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Perumahan anggota DPRD termasuk kelengkapan lainnya terdiri dari
 - a. Biaya sewa rumah;
 - b. Biaya listrik;
 - c. Biaya telepon;
 - d. Biaya air minum;
 - e. Biaya internet; dan
 - f. Biaya lain-lain.

2. Bahwa rincian biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, sebagai berikut :

a. Sewa rumah dengan rincian	Perubahan	Awal
1) Ketua	Rp. 5.150.000	Rp. 5.050.000
2) Wakil Ketua	Rp. 4.650.000	Rp. 4.550.000
3) Anggota	Rp. 4.150.000	Rp. 4.050.000
b. Biaya listrik :		
1) Ketua	Rp. 400.000	Rp. 300.000
2) Wakil Ketua	Rp. 400.000	Rp. 300.000
3) Anggota	Rp. 400.000	Rp. 300.000
c. Biaya telepon :		
1) Ketua	Rp.700.000	Rp.600.000
2) Wakil Ketua	Rp.700.000	Rp.600.000
3) Anggota	Rp.700.000	Rp.600.000
d. Air minum :		
1) Ketua	Rp.350.000	Rp.250.000
2) Wakil Ketua	Rp.350.000	Rp.250.000
3) Anggota	Rp.350.000	Rp.250.000
e. Biaya Internet :		
1) Ketua	Rp. 400.000	-
2) Wakil Ketua	Rp. 400.000	-
3) Anggota	Rp. 400.000	-
f. Biaya lain-lain :		
1) Ketua	Rp. 200.000	-
2) Wakil Ketua	Rp. 200.000	-
3) Anggota	Rp. 200.000	-

3. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka tunjangan Perumahan Jabatan Pimpinan, Wakil Pimpinan dan perumahan Anggota DPRD termasuk kelengkapan lainnya adalah:

	Perubahan	Awal
a. Ketua	Rp. 7.200.000	Rp. 6.200.000
b. Wakil Ketua	Rp. 6.700.000	Rp. 5.700.000
c. Anggota	Rp. 6.200.000	Rp. 5.200.000

Berdasarkan peritungan dalam Berita Acara tersebut kemudian tanpa mengindahkan peraturan yang terkait Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi



memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD /Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk segera merealisasikan pemberian tunjangan perumahan dalam pengusulan penerbitan Keputusan Walikota Banjar tentang besaran/nilai tunjangan perumahan kepada Walikota sehingga Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjar sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa meneruskan usulan penerbitan Peraturan Walikota Banjar kepada Walikota Banjar untuk mengakomodir keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar sesuai dengan perintah Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi tanpa melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pemberian tunjangan, dan selain itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tidak melaksanakan kewajiban Sekretaris DPRD dalam memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan administrasi keuangan DPRD dalam mengakomodir keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

Bahwa setelah terbit Peraturan Walikota Nomor 5.a tahun 2017 lalu pada tanggal 02 Juni 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mana dalam Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa besaran tunjangan perumahan **yang dibayarkan** harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, **tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon** dan selain itu senafas dengan PP Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang hak Keuangan dan Administrasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar pun menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan **tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon**, dan selain itu dalam **Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku**, Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD **wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini**



diundangkan, dan selain itu dalam **Pasal 44 Ayat (2) Peraturan daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017** Tentang hak Keuangan dan Administrasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar menjelaskan bahwa **Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD** namun dalam pelaksanaannya Saksi Ir. Hj. Rachmawati selaku Sekretaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Dewan Kota Banjar tidak mengindahkan adanya ketentuan sebagaimana tersebut melainkan tetap membayarkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta sarana dan prasarana selama 16 (enam belas) bulan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2018.

- Selanjutnya Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Banjar periode 2014 s/d 2019 merasa tim pengkajian tidak memiliki kompetensi dalam merumuskan nilai besaran sebagai dasar acuan kenaikan nilai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pada tahun 2017 melalui tim pengkajian belum sesuai dengan apa yang diinginkan serta kurangnya *legal standing* sehingga Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama wakil ketua dan anggota DPRD (Anggota Banggar) membahas penggunaan appraisal dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) tahun 2018 yang mana anggota rapat banggar yaitu :

1. Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi (Ketua DPRD)
2. Anwar Hartono (Wakil Ketua DPRD)
3. H. Herdiana Pamungkas (Alm) (Wakil Ketua DPRD)
4. Oman Ismail Marjuki, S.IP.
5. Sutopo, S.IP
6. Jojo Juarno
7. Bambang Prayogi
8. Drs. Anwar Karim, M.Si
9. Ferdinan Siringo ringo, S.IP.,Msi

yang selanjutnya dalam rapat tersebut memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk mengalokasikan anggaran appraisal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD dalam APBD Perubahan tahun 2018.

- Selanjutnya terhadap keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut Saksi Ir. Hj Rachmawati menyelenggarakan pengadaan jasa appraisal yang diawali dengan



menunjuk Saksi Riki Khusni berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/86-UM Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018, Saksi Milasari Dewi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/01-UM Tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018 dan Saksi Dwi Mulyadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/106-UM Tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2018 tanggal 25 Oktober 2018, namun faktanya Saksi Riki Khusni yang ditunjuk oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa akan tetapi Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tetap menunjuk Saksi Riki Khusni sebagai Pejabat pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Pengguna Anggaran meminta Saksi Rudi (yang tidak termasuk kedalam PPK / PPTK / Pejabat Pengadaan) untuk membantu Saksi Riki Khusni dan Saksi Dwi Mulyadi dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan jasa konsultansi appraisal dan memberikan saran untuk menggunakan KJPP Anton & Rekan sebagai penyedia jasa konsultansi appraisal.

- Bahwa setelah saksi Taufik selaku penilai pada Pihak KJPP Anton & Rekan menyelesaikan perhitungan estimasi nilai pasar berdasarkan surat uraian tugas yang isinya sebagai berikut :

1. Penilaian Sewa untuk Tunjangan Perumahan (setara perumahan royal banjar mansion)
Untuk Ketua LT. 750 M2 dan LB 300 M2
Untuk Wakil Ketua LT. 500 M2 dan LB 250 M2
Untuk Anggota LT. 350 M2 dan LB M2 150
2. Penilaian sewa untuk Tunjangan Transportasi
Untuk Ketua (setara) Honda CRV tahun 2018)
Untuk Wakil Ketua dan Anggota (setara innova tahun 2018)

lalu saksi Taufik selaku penilai pada KJPP Anton & Rekan membuat Laporan hasil kajian Penilaian tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar selanjutnya pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJPP Anton & rekan menyerahkan dokumen tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar dan hasil penilaian dari KJPP Anton & Rekan tertuang dalam Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 No file ATN 2018-B-0721 tanggal 22 Desember 2018.

- Bahwa setelah hasil penilaian dari KJPP Anton & Rekan diterima oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. sampaikan kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bahwa hasil appraisal sudah ada lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan kepada Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan hasil appraisal ke dalam permohonan penerbitan Peraturan Walikota setelah itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. memerintahkan Saksi Tini Rustini untuk membuat surat pengantar beserta usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi lalu pada saat itu berdasarkan hasil konsultasi antara Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. bersama dengan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi terkait dengan hasil laporan kajian jasa penilai publik KJPP Anton & Rekan yang telah terbit lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menginginkan agar penerimaan tunjangan tersebut bersih tanpa ada potongan pajak (PPh 21), dengan perkataan **"tinggal tambah pajaknya saja"** kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi, meskipun penambahan anggaran seolah-olah pajak (PPh 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa **"pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD"** dan angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa **"pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap**

Halaman 42 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD". Namun, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tidak mengindahkan ketentuan tersebut melainkan tetap memerintahkan Saksi Tini Rustini dan Saksi Beni untuk menghitung tambahan anggaran seolah-olah pajak (PPH 21) yang akan ditambahkan untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, kemudian hasil penghitungan tersebut tertuang dalam surat usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD kota banjar yang mana menjadi lampiran dalam usulan penerbitan peraturan walikota. Selanjutnya setelah Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menandatangani surat usulan tersebut lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk menyampaikan usulan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ke dalam Penerbitan Keputusan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota Banjar, yang kemudian hari menjadi Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut :

TAHUN 2018 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 66 TAHUN 2018)

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	8.250.000	1.500.000	9.750.000
Wakil Ketua DPRD	7.125.000	1.275.000	8.400.000
Anggota	4.500.000	800.000	5.300.000
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	
Ketua	16.000.000	2.400.000	18.400.000
Wakil Ketua DPRD	9.000.000	1.600.000	10.600.000
Anggota	9.000.000	1.600.000	10.600.000

- Bahwa setelah terealisasi kenaikan besaran pada tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar melalui Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2018 lalu pada tahun 2020



ditengah kondisi pandemi Covid-19 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD bersama wakil ketua dan anggota DPRD Kota Banjar periode tahun 2019 s/d 2024 menginginkan kembali realisasi kenaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD lalu menyuruh saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P untuk segera menyelenggarakan pengadaan jasa penilai publik dengan harapan dapat tercipta kembali kenaikan besaran tunjangan kemudian atas dasar tersebut Saksi Hj. Ir. Rachmawati menunjuk saksi Neneng Widyahastuti selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna anggaran sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/004-UMKEU Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020, Saksi Dwi Mulyadi berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/001-UM Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020, Saksi Ma'mun berdasarkan Surat Keputusan Pengguna anggaran sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/003-UMKEU Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 untuk melaksanakan pengadaan Jasa Penilai Publik yang rencananya penilaian akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

- Bahwa setelah saksi Taufik selaku penilai pada KJPP Anton & Rekan melaksanakan penilaian besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar berdasarkan surat uraian tugas yang isinya sebagai berikut :

- Kajian atas objek sewa rumah tinggal yang berlokasi di perumahan Royal Banjar Mansion :
 - a. Rumah Jabatan Untuk Ketua DPRD
Luas Bangunan maksimal 300 m² dan Luas tanah maksimal 750 M²
 - b. Rumah Jabatan Untuk Wakil Ketua DPRD
Luas Bangunan maksimal 250 m² dan Luas tanah maksimal 500 M²
 - c. Rumah Jabatan Untuk Anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Bangunan maksimal 150 m² dan Luas tanah maksimal 350 M²

- Kajian atas objek sewa kendaraan, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Dinas Untuk Ketua DPRD
Honda CRV tahun keluaran terbaru
 - b. Kendaraan Dinas Untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Kijang innova reborn keluaran terbaru

sebagaimana tertuang dalam Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020.

- Selanjutnya KJPP Anton & Rekan mengirimkan laporan hasil kajian appraisal tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar melalui saksi Dwi Mulyadi selaku PPTK lalu Saksi Dwi Mulyadi melaporkan laporan hasil KJPP Anton tersebut kepada Saksi Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P selanjutnya Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. menyampaikan hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi melalui Nota Dinas Nomor : 900/12-Umkeu tanggal 28 Februari 2020 kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan kepada Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan penerbitan perwal setelah itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. memerintahkan kepada bagian umum Sekertariat DPRD Kota Banjar yaitu Saksi Tini Rustini untuk ditindaklanjuti untuk membuat surat pengantar beserta usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi lalu pada saat itu berdasarkan hasil konsultansi antara Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. bersama dengan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi terkait dengan hasil laporan kajian jasa penilai publik KJPP Anton & Rekan yang telah terbit, lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi kembali menginginkan penerimaan tunjangan tersebut bersih tanpa ada potongan pajak (PPh 21), kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi, dengan melakukan penambahan anggaran pengalokasian pajak (PPh 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, meskipun penambahan anggaran seolah-olah pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PPh 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa **“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”** dan angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa **“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”**. Namun, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kembali tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap memerintahkan Saksi Tini Rustini dan Saksi Beni untuk menambahkan anggaran seolah-olah pajak penghasilan (PPh 21) ke dalam perhitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang termuat dalam Nota Dinas Nomor 900/13/Setwan perihal usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 28 Februari 2020 yang akan diusulkan kepada Walikota Banjar. kemudian selanjutnya surat usulan tersebut diserahkan kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi untuk ditandatangani lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk mengusulkan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ke dalam Keputusan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan hasil sebagai berikut :

TAHUN 2020 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 29 TAHUN 2020)



Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rupiah)	Penambahan PPH 21 (Rupiah)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	10.500.000	1.575.000	12.075.000
Wakil Ketua DPRD	9.375.000	1.406.250	10.781.250
Anggota	6.250.000	937.500	7.187.500
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rupiah)	Penambahan PPH 21 (Rupiah)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	17.000.000	2.550.000	19.550.000
Wakil Ketua DPRD	9.500.000	1.425.000	10.925.000
Anggota	9.500.000	1.425.000	10.925.000

- Bahwa setelah Saksi Rachmawati menerima laporan hasil perhitungan dari KJPP Anton & Rekan kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. menyampaikan hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi melalui Nota Dinas Nomor : 900/12-Umkeu tanggal 28 Februari 2020 kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan kepada Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan penerbitan perwal yang selanjutnya atas pengajuan tersebut kemudian terbit Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 tahun 2020, namun disaat yang bersamaan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memberitahukan besaran nilai tunjangan transportasi bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang telah terhitung dan dituangkan dalam laporan hasil kajian appraisal sebagaimana tersebut kepada Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kemudian saksi Tri Pamuji Rudianto meneruskan informasi tersebut kepada Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) dan menanyakan **"Pak ini kok besarnya sama, kalau tidak salah dulu Sdr. Ade Setiana selaku Sekretaris Daerah Kota Banjar menyatakan jenis kendaraannya antara Wakil dan Anggota berbeda"**, Lalu sorenya pada waktu itu Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) meminta saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD ke ruangan Wakil Ketua DPRD, selanjutnya yang datang ke Ruang Wakil Ketua DPRD adalah Saksi Neneng Widyahastuti, selanjutnya Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) bertanya kepada Saksi Neneng Widyahastuti **"sudah diberikan secara lengkap belum?"** Kemudian Saksi Neneng Widyahastuti mengatakan **"Sudah pak."** Selanjutnya Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) memberitahu Saksi Neneng Widyahastuti untuk segera membahas hal tersebut pada



rapat Badan Anggaran (Banggar). Namun, sebelum wacana perubahan besaran tunjangan transportasi bagi wakil ketua DPRD Kota Banjar tersaji dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sebagaimana yang telah tersampaikan oleh Saksi Tri Pamuji Rudianto, Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menandatangani surat permohonan revisi nomor : 170/115.a-DPRD tanggal 1 April 2020 perihal Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar yang sengaja ditujukan kepada KJPP Anton & Rekan dengan maksud sebagaimana termuat dalam surat permohonan revisi yaitu permohonan penyesuaian besaran tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD yang semula sama dengan besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD menjadi berbeda dengan alasan adanya perbedaan spesifikasi kendaraan yang diperuntukan bagi Wakil Ketua DPRD dengan anggota DPRD.

- Selanjutnya akibat dari adanya surat permohonan revisi nomor : 170/115.a-DPRD tanggal 1 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Banjar lalu KJPP Anton & Rekan melakukan revisi sesuai dengan permohonan yang diajukan yaitu untuk besaran tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD yang **semula** pada hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut sama dengan nilai besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) **menjadi** Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan Surat No. File:ATN 2020 -Sper-004 tanggal 7 April 2020 perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar. Sementara itu besaran tunjangan transportasi bagi Ketua DPRD Kota Banjar masih tetap sama sebagaimana hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 sebelumnya yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa setelah terbitnya hasil revisi nilai besaran Tunjangan transportasi bagi wakil Ketua DPRD Kota Banjar tersebut diatas, untuk mengakomodir keinginan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menambah pendapatan melalui Tunjangan Transportasi kemudian muncul inisiatif dari Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjar untuk mengembalikan kendaraan dinas yang lama dan mengusulkan agar Pimpinan DPRD Kota Banjar dapat menerima Tunjangan Transportasi yang kemudian atas dasar keinginan dari



Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD tersebut lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD Kota Banjar memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P untuk mengurus administrasi pengembalian kendaraan dinas.

- Selanjutnya Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD Kota Banjar memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengusulkan Rancangan Peraturan Walikota untuk merubah Peraturan Walikota yang sebelumnya yaitu Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2020 yang dikemudian hari menjadi Peraturan Walikota nomor 82 tahun 2020 dengan maksud untuk mengakomodir adanya perubahan besaran tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD. Bahwa usulan yang diajukan terdiri dari :

- Nota dinas nomor 900/36/setwan tanggal 02 November 2020 perihal permohonan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Banjar tentang tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati.
- Lampiran dengan judul usulan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi tanggal 2 November 2020 yang berisikan nilai sewa pasar yang akan menjadi besaran tunjangan transportasi bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta penambahan pajak PPh 21 sebesar 15% diambil dari APBD.
- Surat No file : ATN 2020-Sper-009 tanggal 07 April 2020 perihal Revisi nilai tunjangan transportasi wakil ketua DPRD Kota Banjar.
- Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File : 00049/2.0151-00/PI/11/0354/II/II/2020 dari KJPP Anton & Rekan tanggal 22 Februari 2020.

- Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut diatas yang mana menjadi bagian dari dokumen usulan permohonan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Banjar tentang tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2021 yang diajukan oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kepada Walikota, terdapat Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File : 00049/2.0151-00/PI/11/0354/II/II/2020 dari KJPP Anton & Rekan tanggal 22 Februari 2020 yang nyatanya merupakan draft konsep dari Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File :



00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 yang mana KJPP Anton & Rekan tidak memperuntukan Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File : 00049/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 sebagai dasar revisi besaran nilai tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar.

- TAHUN 2020 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 82 TAHUN 2020)

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	-	-	-
Wakil Ketua DPRD	-	-	-
Anggota	-	-	-
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	17.000.000	2.550.000	19.550.000
Wakil Ketua DPRD	15.000.000	2.250.000	17.250.000
Anggota	-	-	-

- Bahwa setelah Peraturan Walikota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbit pada tanggal 25 November 2020 selanjutnya dengan maksud untuk segera mendapatkan Tunjangan transportasi Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi dan Saksi Tri Pamuji Rudianto Selaku Wakil Ketua DPRD melakukan pengembalian kendaraan dinas berdasarkan Berita Acara serah terima kendaraan roda empat nomor : 024/176.a-BASTB/Um pada tanggal 30 November 2020 dan Berita Acara serah terima kendaraan roda empat nomor : 024/176.b-BASTB/Um pada tanggal 30 November 2020.
- Bahwa pada tahun 2021 ditengah kondisi pandemi Covid-19 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD bersama wakil ketua dan anggota DPRD Kota Banjar kembali menginginkan adanya kenaikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar yang mana awalnya keinginan tersebut muncul pada rapat Badan Anggaran (Banggar) berdasarkan Laporan singkat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar tahun persidangan 2020/2021 pada tanggal 19 Oktober 2020 terdapat pembahasan mengenai kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi antara lain :



a. Besaran yang dialokasikan untuk kegiatan DPRD pada dua item yaitu

- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Perumahan

Adapun besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan disesuaikan dengan hasil appraisal.

b. Sekretariat DPRD untuk dapat mengalokasikan anggaran appraisal tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD.

c. Untuk kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan perkiraan bulan maret 2021;

kemudian atas hal tersebut Saksi Hj. Ir. Rachmawati, M.P menunjuk Saksi Erni Suwartini sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor:175/081-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tanggal 30 Desember 2020, Saksi Kania Dewi sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor:800/089-Umkeu Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tanggal 30 Desember 2020, Saksi Ma'mun Arifin berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor:800/090-Umkeu Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tanggal 30 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan Jasa Penilai Publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

- Bahwa setelah KJPP Anton & Rekan melaksanakan penilaian besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar berdasarkan surat uraian tugas sebagai berikut :

- Kajian atas objek sewa rumah tinggal yang berlokasi di perumahan Royal banajr Manton :
 - a. Rumah Jabatan Untuk Ketua DPRD
Luas Bangunan maksimal 300 m2 dan Luas tanah maksimal 750 M2
 - b. Rumah Jabatan Untuk Wakil Ketua DPRD
Luas Bangunan maksimal 250 m2 dan Luas tanah maksimal 500 M2



c. Rumah Jabatan Untuk Anggota DPRD

Luas Bangunan maksimal 150 m2 dan Luas tanah maksimal 350 M2

• Kajian atas objek sewa kendaraan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Kendaraan Dinas Untuk Ketua DPRD

Honda CRV tahun 2021

b. Kendaraan Dinas Untuk Wakil Ketua DPRD

Honda CRV keluaran lama

c. Kendaraan Dinas Untuk Anggota DPRD

Kijang Innova reborn tahun 2020

sebagaimana tertuang dalam Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 No file 00069/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2021 tanggal 12 Februari 2021

- Selanjutnya atas hasil laporan kajian sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi Taufik selaku penilai pada KJPP Anton & Rekan mengirimkan laporan hasil kajian appraisal tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar melalui saksi Erni Suwartini selanjutnya Saksi Erni Suwartini melaporkan hasil KJPP Anton tersebut kepada Saksi Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaporkan hasil kajian tersebut kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Saksi Tri Pamuji Rudianto memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan penerbitan perwal setelah itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. memerintahkan kepada bagian umum Sekretariat DPRD Kota Banjar yaitu Saksi Tini Rustini untuk ditindaklanjuti untuk membuat Nota Dinas pengantar beserta usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi lalu pada saat itu berdasarkan hasil konsultansi antara Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. bersama dengan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi terkait dengan hasil laporan kajian jasa penilai publik KJPP Anton & Rekan yang telah terbit lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi kembali menginginkan penerimaan tunjangan tersebut bersih tanpa ada potongan pajak (PPh 21), kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Dadang Ramdhan



Kalyubi, dengan melakukan penambahan anggaran pengalokasian pajak (PPH 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi meskipun penambahan anggaran seolah-olah pajak (PPH 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa **“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”** dan angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa **“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”**. Namun, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kembali tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap memerintahkan Saksi Tini Rustini dan Saksi Beni untuk menambahkan anggaran seolah-olah pajak penghasilan (PPH 21) ke dalam perhitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menandatangani Usulan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2021 yang berisikan nilai sewa pasar yang nantinya akan menjadi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD beserta penambahan pajak PPH 21 sebesar 15% yang membebani APBD sebagaimana terlampir dalam surat Nota Dinas Nomor 900/13/Setwan tanggal 22 Februari 2021. Kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk memproses usulan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ke dalam Keputusan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan



Tunjangan Transpotrasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar kepada Walikota Banjar dengan hasil sebagai berikut :

TAHUN 2021 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2021)

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	14.500.000	2.550.000	17.050.000
Wakil Ketua DPRD	12.500.000	2.200.000	14.700.000
Anggota	9.500.000	1.675.000	11.175.000
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	18.000.000	3.150.000	21.150.000
Wakil Ketua DPRD	16.000.000	2.800.000	18.800.000
Anggota	10.500.000	1.850.000	12.350.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tersebut telah melanggar :

• **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD :**

- Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan : "*Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada*" :

a. *APBD, meliputi:*

1. *uang representasi;*
2. *tunjangan keluarga;*
3. *tunjangan beras;*
4. *uang paket;*
5. *tunjangan jabatan;*
6. *tunjangan alat kelengkapan; dan*
7. *tunjangan alat kelengkapan lain.*

b. *Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:*

1. *tunjangan komunikasi intensif; dan*
2. *tunjangan reses"*

- Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan : "*Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan*



telepon.”

- Pasal 29 menyebutkan : *“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.”*

- **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional menyebutkan bahwa:**

- Poin 3 huruf b menyebutkan: *“Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”*
- Poin 5 huruf c menyebutkan: *“Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”*

- **Peraturan Daerah Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan:**

- Pasal 2 menyebutkan Penghasilan *Pimpinan dan Anggota DPRD* terdiri atas:
 - a. *uang representasi;*
 - b. *tunjangan keluarga;*
 - c. *tunjangan beras;*
 - d. *uang paket;*
 - e. *tunjangan jabatan;*
 - f. *tunjangan alat kelengkapan;*
 - g. *tunjangan alat kelengkapan lain;*



h. tunjangan komunikasi intensif ; dan

i. tunjangan reses

- Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: *"Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*
- Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan: *"Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan"*
- Pasal 26 Ayat (3) menyebutkan : *"Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon"*
- Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan : *"Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*
- Pasal 49 menyebutkan : *"Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan"*

• **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :**

- Pasal 8 Ayat (3) menyatakan : *" Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".*
- Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan : *" Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik"*
- Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : *" Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*
 - a. kepastian hukum;*
 - b. kemanfaatan;*
 - c. ketidakberpihakan;*
 - d. kecermatan;*
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - f. keterbukaan;*



g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik”

➤ Pasal 17 Ayat (1) menyatakan : ” Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.”

➤ Pasal 17 Ayat (2) menyatakan : ” Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Larangan melampaui wewenang;

b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/ atau

c. Larangan bertindak sewenang-wenang”.

• **Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :**

➤ Pasal 366 Ayat (1) huruf c menyatakan : ” melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota”

➤ Pasal 400 Ayat (3) menyatakan : “Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”

• **Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :**

Pasal 3 huruf c, menyatakan : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD”

• **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, menyatakan :**

Pasal 21 Ayat (1) huruf a, menyatakan : “Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah”

• **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik, menyatakan:**



Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan : *"Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian"*

• **Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan :**

Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan : *" Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat"*

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Banjar Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2017-2021 Nomor : R/700.1.2.2/18/ltda/2025 tanggal 26 Februari 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. dalam kurun waktu September 2017 s/d Desember 2018 mengakibatkan adanya penambahan komponen dalam pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mana Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekertaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjar melakukan pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan anggota DPRD Kota Banjar beserta dengan biaya listrik, biaya telepon, biaya air minum, biaya internet dan biaya lain-lain kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dimana pembayaran biaya listrik, biaya telepon, biaya air minum, biaya internet dan biaya lain-lain **bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar**, dengan rincian sebagai berikut :

Periode September 2017 s/d Desember 2018



No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Kerugian Keuangan negara (Rp)
1	September s/d Desember 2017	603.200.000	406.400.000	196.800.000
2	Januari s/d Desember 2018	1.789.500.000	1.205.250.000	584.250.000
	Jumlah	2.392.700.000	1.611.650.000	781.050.000

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2021 terjadi Penambahan PPh 21 yang bersumber dari APBD pada pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar dan oleh karena perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi tersebut, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekertaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjar telah melakukan pembayaran kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dimana hal tersebut **bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b dan angka 5 huruf c**, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Januari 2019 s/d Desember 2021

1) Tunjangan Perumahan

No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari s/d Desember 2019	1.737.100.000	1.474.500.000	262.600.000
2	Januari s/d Desember 2020	2.547.468.750	2.204.625.000	342.843.750
3	Januari s/d Desember 2021	3.740.231.250	3.192.375.000	547.856.250
	Jumlah	8.024.800.000	6.871.500.000	1.153.300.000

2) Tunjangan Transportasi

No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari s/d Desember 2019	3.074.000.000	2.610.000.000	464.000.000
2	Januari s/d Desember 2020	3.513.375.000	3.037.500.000	475.875.000
3	Januari s/d Desember 2021	4.468.725.000	3.819.000.000	649.725.000
	Jumlah	11.056.100.000	9.466.500.000	1.589.600.000

- ❖ Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat pembayaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibayarkan kepada 48 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) orang baik pimpinan maupun anggota DPRD Kota Banjar, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tunjangan Perumahan (Rp)	Tunjangan Transportasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si	Ketua	94.150.000	36.000.000	131.750.000
		Anggota	1.600.000	-	
2	Nana Suryana	Wk. Ketua	12.300.000	-	12.300.000
3	H. Herdiana Pamungkas	Wk. Ketua	60.625.000	-	65.425.000
		Anggota	1.600.000	3.200.000	
4	Nasir Muhamad, S.Pd.I	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
5	Bambang Prayogi	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
6	Gun Gun Gunawan	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
7	Ferdinan Siringo Ringo, S.IP	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
8	Asep Hidayat, BBA	Anggota	28.700.000	-	28.700.000
9	Ir. H. Sudarsono	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
10	Budi Kusmono, SE	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
11	Drs. Rosidin, M.Pd.I	Anggota	33.600.000	1.600.000	35.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Sutopo, S.IP	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
13	Jojo Juarno	Wk Ketua	13.200.000	16.800.000	137.725.000
		Anggota	61.075.000	46.650.000	
14	Drs. Anwar Karim, M.Si	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
15	Sukiman	Wk Ketua	3.825.000	-	48.625.000
		Anggota	36.800.000	8.000.000	
16	Hunes Hermawan	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
17	Oman Ismail Marjuki, S.IP	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
18	Sutarno	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
19	Ir. Soedrajat	Anggota	28.700.000	-	28.700.000
20	H. Mujamil	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
21	Budi Sutrisno, SE	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
22	Hendri Purnomo	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
23	Anwar Hartono	Wk. Ketua	15.625.000	-	34.075.000
		Anggota	18.450.000	-	
24	Ade Komara, S.Hut	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
25	Rulli Indra	Anggota	20.750.000	12.800.000	33.550.000
26	Ating	Anggota			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			42.425.000	57.750.000	100.175.000
27	Dedi Suryadi, S.IP	Anggota	10.500.000	12.800.000	23.300.000
28	Siti Julaeha, S.IP	Anggota	-	12.800.000	12.800.000
29	Robiansyah	Anggota	5.600.000	11.200.000	16.800.000
30	Iwa Somantri	Anggota	4.000.000	8.000.000	12.000.000
31	Tri Pamuji Rudianto, S.IP	Wk Ketua	43.050.000	31.950.000	79.800.000
		Anggota	1.600.000	3.200.000	
32	Tata Muhtarudin	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
33	Ajat Sudrajat, A.Ma.	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
34	Hartono	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
35	Saptono	Anggota	26.900.000	39.400.000	66.300.000
36	Hasim, S.Ag	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
37	Dalijo, S.IP., M.Si	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
38	Rudi Kusdinar	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
39	Drs. H. Annur, MM.	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
40	Sopian, ST	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
41	Cecep Dani Sufyan, S.Pd.I, S.	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000



42	Dian Sardiana, S.IP	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
43	H. Supriyadi	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
44	H. Husin Munawar, SH., S.IP	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
45	Iwa Kartiwa	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
46	Asep Saefurrohmat, S.IP	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
47	Esson Ambarita	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
48	Rosi Hermawati	Anggota	15.075.000	16.650.000	31.725.000
	Jumlah		1.934.350.000	1.589.600.000	3.523.950.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Banjar Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2017 - 2021 Nomor : R/700.1.2.2/18/Itda/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebesar **Rp. 3.523.950.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Kerugian Keuangan negara (Rp)
----	--------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------



1	Tunjangan Perumahan	10.417.500.000	8.483.150.000	1.934.350.000
2	Tunjangan Transportasi	11.056.100.000	9.466.500.000	1.589.600.000
	Jumlah	21.473.600.000	17.949.650.000	3.523.950.000

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, selaku Ketua DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1459-Pem.Um/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.776-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 **bersama-sama dengan** saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. (**Perkara diajukan dalam berkas terpisah**) selaku Sekretaris DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai dengan 2021, pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2021, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "*daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan*" dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dadang Ramdhan Kalyubi selaku Pimpinan DPRD Kota Banjar berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- Bahwa berdasarkan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Terdakwa Dadang Ramdhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalyubi selaku Pimpinan DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD
- c. menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu

- Bahwa Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD Kota Banjar sekaligus Ketua Badan Anggaran selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 dalam pembahasan terkait kenaikan besaran tunjangan Perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

- Bahwa pada sekira bulan April tahun 2017 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi beserta Anggota DPRD Kota Banjar yang menginginkan untuk mendapatkan dan menaikkan besaran tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD yang mana keinginan tersebut tercermin dengan hadirnya masing-masing ketua fraksi yang masuk dalam konsep pembentukan tim pengkajian standard harga tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar yang kemudian terbitnya Keputusan Walikota Banjar Nomor : 173/Kpts.117.a-Setwan/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Standar Harga Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan tim sebagai berikut:

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua	: Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi Sekretariat Daerah Kota Banjar
Sekretaris	: Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Banjar
Wakil Sekretaris	: Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar
Anggota	: Oman Ismail Marjuki, S.IP (Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjar) Sukiman (Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Banjar) Jojo Juarno (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Banjar) Hunes Hermawan (Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Banjar) Budi Sutrisno, SE (Ketua Fraksi Hanura Demokrat DPRD Kota Banjar) Nasir Muhammad, S.Pd.i (Ketua Fraksi Pembangunan dan Keadilan DPRD Kota Banjar) Sekretaris DPRD Kota Banjar Inspektur Inspektorat Kota Banjar Dr. dr. H. Herman Sutrisno, MM (Tokoh Masyarakat)

Meskipun masing-masing personil yang terdapat dalam Tim Pengkajian tersebut tidak memiliki Kompetensi Penilai, namun Kehadiran para Ketua Fraksi merepresentasikan adanya kepentingan untuk menaikkan besaran tunjangan perumahan dengan cara menambahkan komponen biaya sarana dan prasarana di dalam tunjangan perumahan (biaya listrik, biaya telepon, biaya koneksi internet, biaya air minum dan biaya lain-lain) sehingga kenaikan besaran tunjangan perumahan tersebut yang terakomodir dalam tim pengkajian nilainya menjadi naik dan mencerminkan patut, wajar dan rasional serta dianggap legal-formal.

- Selanjutnya untuk mewujudkan keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan tersebut pada tanggal 3 Mei 2017 Pimpinan DPRD Kota Banjar yang terdiri dari Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Banjar, Saksi Nana Suryana selaku Wakil Ketua dan Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) selaku Wakil Ketua mengirimkan surat Nomor : 900/119-DPRD perihal Usulan Kenaikan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Walikota Banjar yang pada pokok isi surat tersebut mengusulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Walikota Banjar untuk dapat melakukan perubahan dan penyesuaian besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar, yang mana maksud dan tujuan dari surat tersebut adalah untuk mendesak agar Walikota Banjar segera merealisasikan usulan kenaikan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

- Setelah itu untuk mengkomodir desakan dan keinginan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi beserta anggota DPRD Kota Banjar dalam menaikkan besaran tunjangan perumahan tersebut, tim pengkajian melakukan studi banding yang mana hasilnya berupa data dan disepakati dan ditandatangani oleh seluruh tim pengkajian dalam rapat tim pengkajian standar harga tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar yang mana kesepakatan tersebut tertuang dalam Berita Acara tentang Pengkajian Standar Harga Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Nomor : 180/154-Huk/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa tunjangan perumahan Jabatan Pimpinan, Wakil Pimpinan dan Perumahan anggota DPRD termasuk kelengkapan lainnya terdiri dari

- a. Biaya sewa rumah;
- b. Biaya listrik;
- c. Biaya telepon;
- d. Biaya air minum;
- e. Biaya internet; dan
- f. Biaya lain-lain.

2. Bahwa rincian biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, sebagai berikut :

a. Sewa rumah dengan rincian	: Perubahan	Awal
1) Ketua	Rp. 5.150.000	Rp. 5.050.000
2) Wakil Ketua	Rp. 4.650.000	Rp. 4.550.000
3) Anggota	Rp. 4.150.000	Rp. 4.050.000
b. Biaya listrik	:	
1) Ketua	Rp. 400.000	Rp. 300.000
2) Wakil Ketua	Rp. 400.000	Rp. 300.000
3) Anggota	Rp. 400.000	Rp. 300.000
c. Biaya telepon	:	
1) Ketua	Rp.700.000	Rp.600.000



2) Wakil Ketua	Rp.700.000	Rp.600.000
3) Anggota	Rp.700.000	Rp.600.000
d. Air minum :		
1) Ketua	Rp.350.000	Rp.250.000
2) Wakil Ketua	Rp.350.000	Rp.250.000
3) Anggota	Rp.350.000	Rp.250.000
e. Biaya Internet :		
1) Ketua	Rp. 400.000	-
2) Wakil Ketua	Rp. 400.000	-
3) Anggota	Rp. 400.000	-
f. Biaya lain-lain :		
1) Ketua	Rp. 200.000	-
2) Wakil Ketua	Rp. 200.000	-
3) Anggota	Rp. 200.000	-

3. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka tunjangan Perumahan Jabatan Pimpinan, Wakil Pimpinan dan perumahan Anggota DPRD termasuk kelengkapan lainnya adalah:

	Perubahan	Awal
a. Ketua	Rp. 7.200.000	Rp. 6.200.000
b. Wakil Ketua	Rp. 6.700.000	Rp. 5.700.000
c. Anggota	Rp. 6.200.000	Rp. 5.200.000

Berdasarkan peritungan dalam Berita Acara tersebut kemudian tanpa mengindahkan peraturan yang terkait Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD /Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk segera merealisasikan pemberian tunjangan perumahan dalam pengusulan penerbitan Keputusan Walikota Banjar tentang besaran/nilai tunjangan perumahan kepada Walikota sehingga Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekertariat DPRD Kota Banjar sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa meneruskan usulan penerbitan Peraturan Walikota Banjar kepada Walikota Banjar untuk mengakomodir keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar sesuai dengan perintah Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi tanpa melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang bekaitan dengan asas kepatutan,



kewajaran, dan rasionalitas dalam pemberian tunjangan, dan selain itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tidak melaksanakan kewajiban Sekretaris DPRD dalam memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan administrasi keuangan DPRD dalam mengakomodir keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

Bahwa setelah terbit Peraturan walikota Nomor 5.a tahun 2017 lalu pada tanggal 02 Juni 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mana dalam Pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa besaran tunjangan perumahan **yang dibayarkan** harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, **tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon** dan selain itu senafas dengan PP Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang hak Keuangan dan Administrasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar pun menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan **tidak termasuk meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon**, dan selain itu dalam **Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku**, Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD **wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan**, dan selain itu dalam **Pasal 44 Ayat (2) Peraturan daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017** Tentang hak Keuangan dan Administrasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar menjelaskan bahwa **Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD** namun dalam pelaksanaannya Saksi Ir. Hj. Rachmawati selaku Sekretaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat Dewan Kota Banjar tidak mengindahkan adanya ketentuan sebagaimana tersebut melainkan tetap membayarkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD beserta sarana dan prasarana selama 16 (enam belas) bulan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2018.



- Selanjutnya Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kota Banjar periode 2014 s/d 2019 merasa tim pengkajian tidak memiliki kompetensi dalam merumuskan nilai besaran sebagai dasar acuan kenaikan nilai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pada tahun 2017 melalui tim pengkajian belum sesuai dengan apa yang diinginkan serta kurangnya *legal standing* sehingga Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama wakil ketua dan anggota DPRD (Anggota Banggar) membahas penggunaan appraisal dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) tahun 2018 yang mana anggota rapat banggar yaitu :

1. Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi (Ketua DPRD)
2. Anwar Hartono (Wakil Ketua DPRD)
3. H. Herdiana Pamungkas (Alm) (Wakil Ketua DPRD)
4. Oman Ismail Marjuki, S.IP.
5. Sutopo, S.IP
6. Jojo Juarno
7. Bambang Prayogi
8. Drs. Anwar Karim, M.Si
9. Ferdinan Siringo ringo, S.IP.,Msi

yang selanjutnya dalam rapat tersebut memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk mengalokasikan anggaran appraisal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD dalam APBD Perubahan tahun 2018.

- Selanjutnya terhadap keinginan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut Saksi Ir. Hj Rachmawati menyelenggarakan pengadaan jasa appraisal yang diawali dengan menunjuk Saksi Riki Khusni berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/86-UM Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018, Saksi Milasari Dewi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/01-UM Tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018 dan Saksi Dwi Mulyadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/106-UM Tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun



anggaran 2018 tanggal 25 Oktober 2018, namun faktanya Saksi Riki Khusni yang ditunjuk oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa akan tetapi Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tetap menunjuk Saksi Riki Khusni sebagai Pejabat pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Pengguna Anggaran meminta Saksi Rudi (yang tidak termasuk kedalam PPK / PPTK / Pejabat Pengadaan) untuk membantu Saksi Riki Khusni dan Saksi Dwi Mulyadi dalam membuat dan menyusun dokumen pengadaan jasa konsultasi appraisal dan memberikan saran untuk menggunakan KJPP Anton & Rekan sebagai penyedia jasa konsultasi appraisal.

- Bahwa setelah saksi Taufik selaku penilai pada Pihak KJPP Anton & Rekan menyelesaikan perhitungan estimasi nilai pasar berdasarkan surat uraian tugas yang isinya sebagai berikut :

1. Penilaian Sewa untuk Tunjangan Perumahan (setara perumahan royal banjar mansion)

Untuk Ketua LT. 750 M2 dan LB 300 M2

Untuk Wakil Ketua LT. 500 M2 dan LB 250 M2

Untuk Anggota LT. 350 M2 dan LB M2 150

2. Penilaian sewa untuk Tunjangan Transportasi

Untuk Ketua (setara) Honda CRV tahun 2018)

Untuk Wakil Ketua dan Anggota (setara innova tahun 2018)

lalu saksi Taufik selaku penilai pada KJPP Anton & Rekan membuat Laporan hasil kajian Penilaian tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar selanjutnya pihak KJPP Anton & rekan menyerahkan dokumen tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar dan hasil penilaian dari KJPP Anton & Rekan tertuang dalam Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilaian Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 No file ATN 2018-B-0721 tanggal 22 Desember 2018.

- Bahwa setelah hasil penilaian dari KJPP Anton & Rekan diterima oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. sampaikan kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bahwa hasil appraisal sudah ada lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan kepada Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan hasil appraisal ke dalam permohonan penerbitan Peraturan



Walikota setelah itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. memerintahkan Saksi Tini Rustini untuk membuat surat pengantar beserta usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi lalu pada saat itu berdasarkan hasil konsultasi antara Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. bersama dengan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi terkait dengan hasil laporan kajian jasa penilai publik KJPP Anton & Rekan yang telah terbit lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menginginkan agar penerimaan tunjangan tersebut bersih tanpa ada potongan pajak (PPh 21), dengan perkataan **"tinggal tambah pajaknya saja"** kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi, meskipun penambahan anggaran seolah-olah pajak (PPh 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa **"pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD"** dan angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa **"pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD"**. Namun, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tidak mengindahkan ketentuan tersebut melainkan tetap memerintahkan Saksi Tini Rustini dan Saksi Beni untuk menghitung tambahan anggaran seolah-olah pajak (PPh 21) yang akan ditambahkan untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, kemudian hasil penghitungan tersebut tertuang dalam surat usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD kota banjar yang mana menjadi lampiran dalam usulan penerbitan peraturan walikota. Selanjutnya setelah Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menandatangani surat usulan tersebut lalu



Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk menyampaikan usulan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ke dalam Penerbitan Keputusan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota Banjar, yang kemudian hari menjadi Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2018 dengan hasil sebagai berikut :

TAHUN 2018 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 66 TAHUN 2018)

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	8.250.000	1.500.000	9.750.000
Wakil Ketua DPRD	7.125.000	1.275.000	8.400.000
Anggota	4.500.000	800.000	5.300.000
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	
Ketua	16.000.000	2.400.000	18.400.000
Wakil Ketua DPRD	9.000.000	1.600.000	10.600.000
Anggota	9.000.000	1.600.000	10.600.000

- Bahwa setelah terealisasi kenaikan besaran pada tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar melalui Peraturan Walikota Nomor 66 tahun 2018 lalu pada tahun 2020 ditengah kondisi pandemi Covid-19 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD bersama wakil ketua dan anggota DPRD Kota Banjar periode tahun 2019 s/d 2024 menginginkan kembali realisasi kenaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD lalu menyuruh saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P untuk segera menyelenggarakan pengadaan jasa penilai publik dengan harapan dapat tercipta kembali kenaikan besaran tunjangan kemudian atas dasar



tersebut Saksi Hj. Ir. Rachmawati menunjuk saksi Neneng Widyahastuti selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna anggaran sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/004-UMKEU Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020, Saksi Dwi Mulyadi berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/001-UM Tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020, Saksi Ma'mun berdasarkan Surat Keputusan Pengguna anggaran sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/003-UMKEU Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020 untuk melaksanakan pengadaan Jasa Penilai Publik yang rencananya penilaian akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

- Bahwa setelah saksi Taufik selaku penilai pada KJPP Anton & Rekan melaksanakan penilaian besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar berdasarkan surat uraian tugas yang isinya sebagai berikut :
 - Kajian atas objek sewa rumah tinggal yang berlokasi di perumahan Royal Banjar Mansion :
 - a. Rumah Jabatan Untuk Ketua DPRD
Luas Bangunan maksimal 300 m2 dan Luas tanah maksimal 750 M2
 - b. Rumah Jabatan Untuk Wakil Ketua DPRD
Luas Bangunan maksimal 250 m2 dan Luas tanah maksimal 500 M2
 - c. Rumah Jabatan Untuk Anggota DPRD
Luas Bangunan maksimal 150 m2 dan Luas tanah maksimal 350 M2
 - Kajian atas objek sewa kendaraan, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Dinas Untuk Ketua DPRD
Honda CRV tahun keluaran terbaru
 - b. Kendaraan Dinas Untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD



Kijang innova reborn keluaran terbaru

sebagaimana tertuang dalam Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020.

- Selanjutnya KJPP Anton & Rekan mengirimkan laporan hasil kajian appraisal tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar melalui saksi Dwi Mulyadi selaku PPTK lalu Saksi Dwi Mulyadi melaporkan laporan hasil KJPP Anton tersebut kepada Saksi Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P selanjutnya Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. menyampaikan hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi melalui Nota Dinas Nomor : 900/12-Umkeu tanggal 28 Februari 2020 kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan kepada Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan penerbitan perwal setelah itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. memerintahkan kepada bagian umum Sekertariat DPRD Kota Banjar yaitu Saksi Tini Rustini untuk ditindaklanjuti untuk membuat surat pengantar beserta usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi lalu pada saat itu berdasarkan hasil konsultansi antara Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. bersama dengan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi terkait dengan hasil laporan kajian jasa penilai publik KJPP Anton & Rekan yang telah terbit, lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi kembali menginginkan penerimaan tunjangan tersebut bersih tanpa ada potongan pajak (PPH 21), kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi, dengan melakukan penambahan anggaran pengalokasian pajak (PPH 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, meskipun penambahan anggaran seolah-olah pajak (PPH 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017



tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa **“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”** dan angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa **“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”**. Namun, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kembali tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap memerintahkan Saksi Tini Rustini dan Saksi Beni untuk menambahkan anggaran seolah-olah pajak penghasilan (PPH 21) ke dalam perhitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang termuat dalam Nota Dinas Nomor 900/13/Setwan perihal usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 28 Februari 2020 yang akan diusulkan kepada Walikota Banjar. kemudian selanjutnya surat usulan tersebut diserahkan kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi untuk ditandatangani lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk mengusulkan kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ke dalam Keputusan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan hasil sebagai berikut :

TAHUN 2020 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 29 TAHUN 2020)

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rupiah)	Penambahan PPH 21 (Rupiah)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	10.500.000	1.575.000	12.075.000
Wakil Ketua DPRD	9.375.000	1.406.250	10.781.250
Anggota	6.250.000	937.500	7.187.500



Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rupiah)	Penambahan PPH 21 (Rupiah)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	17.000.000	2.550.000	19.550.000
Wakil Ketua DPRD	9.500.000	1.425.000	10.925.000
Anggota	9.500.000	1.425.000	10.925.000

- Bahwa setelah Saksi Rachmawati menerima laporan hasil perhitungan dari KJPP Anton & Rekan kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. menyampaikan hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tersebut kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi melalui Nota Dinas Nomor : 900/12-Umkeu tanggal 28 Februari 2020 kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan kepada Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan penerbitan perwal yang selanjutnya atas pengajuan tersebut kemudian terbit Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 tahun 2020, namun disaat yang bersamaan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memberitahukan besaran nilai tunjangan transportasi bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang telah terhitung dan dituangkan dalam laporan hasil kajian appraisal sebagaimana tersebut kepada Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kemudian saksi Tri Pamuji Rudianto meneruskan informasi tersebut kepada Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) dan menanyakan **"Pak ini kok besarnya sama, kalau tidak salah dulu Sdr. Ade Setiana selaku Sekretaris Daerah Kota Banjar menyatakan jenis kendaraannya antara Wakil dan Anggota berbeda"**, Lalu sorenya pada waktu itu Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) meminta saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD ke ruangan Wakil Ketua DPRD, selanjutnya yang datang ke Ruang Wakil Ketua DPRD adalah Saksi Neneng Widyahastuti, selanjutnya Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) bertanya kepada Saksi Neneng Widyahastuti **"sudah diberikan secara lengkap belum?"** Kemudian Saksi Neneng Widyahastuti mengatakan **"Sudah pak."** Selanjutnya Sdr. Herdiana Pamungkas (Alm) memberitahu Saksi Neneng Widyahastuti untuk segera membahas hal tersebut pada rapat Badan Anggaran (Banggar). Namun, sebelum wacana perubahan besaran tunjangan transportasi bagi wakil ketua DPRD Kota Banjar tersaji



dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sebagaimana yang telah tersampaikan oleh Saksi Tri Pamuji Rudianto, Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menandatangani surat permohonan revisi nomor : 170/115.a-DPRD tanggal 1 April 2020 perihal Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar yang sengaja ditujukan kepada KJPP Anton & Rekan dengan maksud sebagaimana termuat dalam surat permohonan revisi yaitu permohonan penyesuaian besaran tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD yang semula sama dengan besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD menjadi berbeda dengan alasan adanya perbedaan spesifikasi kendaraan yang diperuntukan bagi Wakil Ketua DPRD dengan anggota DPRD.

- Selanjutnya akibat dari adanya surat permohonan revisi nomor : 170/115.a-DPRD tanggal 1 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Banjar lalu KJPP Anton & Rekan melakukan revisi sesuai dengan permohonan yang diajukan yaitu untuk besaran tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD yang **semula** pada hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut sama dengan nilai besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) **menjadi** Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan Surat No. File:ATN 2020 -Sper-004 tanggal 7 April 2020 perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar. Sementara itu besaran tunjangan transportasi bagi Ketua DPRD Kota Banjar masih tetap sama sebagaimana hasil kajian appraisal No file 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 sebelumnya yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa setelah terbitnya hasil revisi nilai besaran Tunjangan transportasi bagi wakil Ketua DPRD Kota Banjar tersebut diatas, untuk mengakomodir keinginan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menambah pendapatan melalui Tunjangan Transportasi kemudian muncul inisiatif dari Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjar untuk mengembalikan kendaraan dinas yang lama dan mengusulkan agar Pimpinan DPRD Kota Banjar dapat menerima Tunjangan Transportasi yang kemudian atas dasar keinginan dari Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD tersebut lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD Kota Banjar memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P untuk mengurus administrasi pengembalian kendaraan dinas.

- Selanjutnya Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD Kota Banjar memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengusulkan Rancangan Peraturan Walikota untuk merubah Peraturan Walikota yang sebelumnya yaitu Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2020 yang dikemudian hari menjadi Peraturan Walikota nomor 82 tahun 2020 dengan maksud untuk mengakomodir adanya perubahan besaran tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD. Bahwa usulan yang diajukan terdiri dari :
 - Nota dinas nomor 900/36/setwan tanggal 02 November 2020 perihal permohonan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Banjar tentang tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati.
 - Lampiran dengan judul usulan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi tanggal 2 November 2020 yang berisikan nilai sewa pasar yang akan menjadi besaran tunjangan transportasi bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta penambahan pajak PPh 21 sebesar 15% diambil dari APBD.
 - Surat No file : ATN 2020-Sper-009 tanggal 07 April 2020 perihal Revisi nilai tunjangan transportasi wakil ketua DPRD Kota Banjar.
 - Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File : 00049/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 dari KJPP Anton & Rekan tanggal 22 Februari 2020.
- Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut diatas yang mana menjadi bagian dari dokumen usulan permohonan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Banjar tentang tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2021 yang diajukan oleh Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kepada Walikota, terdapat Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File : 00049/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 dari KJPP Anton & Rekan tanggal 22 Februari 2020 yang nyatanya merupakan draft konsep dari Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File : 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 yang mana KJPP Anton & Rekan tidak memperuntukan Laporan kajian Pekerjaan Jasa Konsultansi No File :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00049/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 sebagai dasar revisi besaran nilai tunjangan transportasi bagi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar.

- TAHUN 2020 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 82 TAHUN 2020)

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	-	-	-
Wakil Ketua DPRD	-	-	-
Anggota	-	-	-
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	17.000.000	2.550.000	19.550.000
Wakil Ketua DPRD	15.000.000	2.250.000	17.250.000
Anggota	-	-	-

- Bahwa setelah Peraturan Walikota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbit pada tanggal 25 November 2020 selanjutnya dengan maksud untuk segera mendapatkan Tunjangan transportasi Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi dan Saksi Tri Pamuji Rudianto Selaku Wakil Ketua DPRD melakukan pengembalian kendaraan dinas berdasarkan Berita Acara serah terima kendaraan roda empat nomor : 024/176.a-BASTB/Um pada tanggal 30 November 2020 dan Berita Acara serah terima kendaraan roda empat nomor : 024/176.b-BASTB/Um pada tanggal 30 November 2020.
- Bahwa pada tahun 2021 ditengah kondisi pandemi Covid-19 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD bersama wakil ketua dan anggota DPRD Kota Banjar kembali menginginkan adanya kenaikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar yang mana awalnya keinginan tersebut muncul pada rapat Badan Anggaran (Banggar) berdasarkan Laporan singkat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar tahun persidangan 2020/2021 pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2020 terdapat pembahasan mengenai kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi antara lain :

- a. Besaran yang dialokasikan untuk kegiatan DPRD pada dua item yaitu
 - Tunjangan Transportasi
 - Tunjangan Perumahan

Adapun besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan disesuaikan dengan hasil appraisal.

- b. Sekretariat DPRD untuk dapat mengalokasikan anggaran appraisal tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- c. Untuk kenaikan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan perkiraan bulan maret 2021;

kemudian atas hal tersebut Saksi Hj. Ir. Rachmawati, M.P menunjuk Saksi Erni Suwartini sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor:175/081-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tanggal 30 Desember 2020, Saksi Kania Dewi sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor:800/089-Umkeu Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tanggal 30 Desember 2020, Saksi Ma'mun Arifin berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor:800/090-Umkeu Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tanggal 30 Desember 2020 untuk melaksanakan pengadaan Jasa Penilai Publik yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar.

- Bahwa setelah KJPP Anton & Rekan melaksanakan penilaian besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar berdasarkan surat uraian tugas sebagai berikut :
 - Kajian atas objek sewa rumah tinggal yang berlokasi di perumahan Royal banajr Mantion :
 - a. Rumah Jabatan Untuk Ketua DPRD
Luas Bangunan maksimal 300 m2 dan Luas tanah maksimal 750 M2
 - b. Rumah Jabatan Untuk Wakil Ketua DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Bangunan maksimal 250 m² dan Luas tanah maksimal 500 M²

c. Rumah Jabatan Untuk Anggota DPRD

Luas Bangunan maksimal 150 m² dan Luas tanah maksimal 350 M²

- Kajian atas objek sewa kendaraan, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Dinas Untuk Ketua DPRD
Honda CRV tahun 2021
 - b. Kendaraan Dinas Untuk Wakil Ketua DPRD
Honda CRV keluaran lama
 - c. Kendaraan Dinas Untuk Anggota DPRD
Kijang Innova reborn tahun 2020

sebagaimana tertuang dalam Laporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Belanja Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 No file 00069/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2021 tanggal 12 Februari 2021

- Selanjutnya atas hasil laporan kajian sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi Taufik selaku penilai pada KJPP Anton & Rekan mengirimkan laporan hasil kajian appraisal tersebut kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar melalui saksi Erni Suwartini selanjutnya Saksi Erni Suwartini melaporkan hasil KJPP Anton tersebut kepada Saksi Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaporkan hasil kajian tersebut kepada Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Saksi Tri Pamuji Rudianto selaku Wakil Ketua DPRD kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD dan Saksi Tri Pamuji Rudianto memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. untuk segera mengajukan penerbitan perwal setelah itu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. memerintahkan kepada bagian umum Sekretariat DPRD Kota Banjar yaitu Saksi Tini Rustini untuk ditindaklanjuti untuk membuat Nota Dinas pengantar beserta usulan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi lalu pada saat itu berdasarkan hasil konsultansi antara Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. bersama dengan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi terkait dengan hasil laporan kajian jasa penilai publik KJPP Anton & Rekan yang telah terbit lalu Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi kembali menginginkan penerimaan tunjangan tersebut bersih tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada potongan pajak (PPh 21), kemudian Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi, dengan melakukan penambahan anggaran pengalokasian pajak (PPh 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi meskipun penambahan anggaran seolah-olah pajak (PPh 21) untuk menambah kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b yang menyatakan bahwa ***“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”*** dan angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa ***“pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”***. Namun, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. kembali tidak mengindahkan ketentuan tersebut dan tetap memerintahkan Saksi Tini Rustini dan Saksi Beni untuk menambahkan anggaran seolah-olah pajak penghasilan (PPh 21) ke dalam perhitungan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menandatangani Usulan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2021 yang berisikan nilai sewa pasar yang nantinya akan menjadi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD beserta penambahan pajak PPh 21 sebesar 15% yang membebani APBD sebagaimana terlampir dalam surat Nota Dinas Nomor 900/13/Setwan tanggal 22 Februari 2021. Kemudian Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi memerintahkan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk memproses usulan



kenaikan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ke dalam Keputusan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transpotrasi Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar kepada Walikota Banjar dengan hasil sebagai berikut :

TAHUN 2021 (PERWAL KOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2021)

Tunjangan Perumahan	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	14.500.000	2.550.000	17.050.000
Wakil Ketua DPRD	12.500.000	2.200.000	14.700.000
Anggota	9.500.000	1.675.000	11.175.000
Tunjangan Transportasi	Nilai Sewa Pasar Per-Bulan KJPP Anton & Rekan (Rp)	Penambahan PPH 21 (Rp)	Total (Nilai yang tercantum dalam Perwal)
Ketua	18.000.000	3.150.000	21.150.000
Wakil Ketua DPRD	16.000.000	2.800.000	18.800.000
Anggota	10.500.000	1.850.000	12.350.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tersebut telah melanggar :

• **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD :**

- Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan :” *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada*” :

a. APBD, meliputi:

1. *uang representasi;*
2. *tunjangan keluarga;*
3. *tunjangan beras;*
4. *uang paket;*
5. *tunjangan jabatan;*
6. *tunjangan alat kelengkapan; dan*
7. *tunjangan alat kelengkapan lain.*

b. *Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:*



1. *tunjangan komunikasi intensif; dan*

2. *tunjangan rees*”

- Pasal 17 Ayat (3) menyebutkan : *”Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.”*
- Pasal 29 menyebutkan : *”Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada peraturan pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan.”*

- **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional menyebutkan bahwa:**

- Poin 3 huruf b menyebutkan: *”Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”*
- Poin 5 huruf c menyebutkan: *”Penaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD”*

- **Peraturan Daerah Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan:**

- Pasal 2 menyebutkan *Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:*
 - a. *uang representasi;*



- b. tunjangan keluarga;*
- c. tunjangan beras;*
- d. uang paket;*
- e. tunjangan jabatan;*
- f. tunjangan alat kelengkapan;*
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;*
- h. tunjangan komunikasi intensif ; dan*
- i. tunjangan reses*

- Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: *"Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*
- Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan: *"Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan"*
- Pasal 26 Ayat (3) menyebutkan : *"Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon"*
- Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan : *"Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*
- Pasal 49 menyebutkan : *"Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan"*

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

- Pasal 8 Ayat (3) menyatakan : *" Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".*
- Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan : *" Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik"*
- Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : *" Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*



- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik”

- Pasal 17 Ayat (1) menyatakan : ” *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*”
- Pasal 17 Ayat (2) menyatakan : ” *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Larangan melampaui wewenang;*
 - b. *Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/ atau*
 - c. *Larangan bertindak sewenang-wenang”.*

- **Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :**

- Pasal 366 Ayat (1) huruf c menyatakan : ” *melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota*”
- Pasal 400 Ayat (3) menyatakan : “*Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme*”

- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :**

Pasal 3 huruf c, menyatakan : “*DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD*”

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, menyatakan :**



Pasal 21 Ayat (1) huruf a, menyatakan : *"Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah"*

• **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik, menyatakan:**

Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan : *"Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan Penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal Penilaian"*

• **Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan :**

Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan : *" Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat"*

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Banjar Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bajar Tahun 2017-2021 Nomor : R/700.1.2.2/18/ltda/2025 tanggal 26 Februari 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut :

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. dalam kurun waktu September 2017 s/d Desember 2018 mengakibatkan adanya penambahan komponen dalam pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mana Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekertaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjar melakukan pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan anggota DPRD Kota Banjar beserta dengan biaya listrik, biaya telepon, biaya air minum, biaya internet dan biaya lain-lain kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dimana pembayaran biaya listrik, biaya telepon, biaya air minum, biaya internet dan biaya lain-lain **bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (3)**



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar, dengan rincian sebagai berikut :

Periode September 2017 s/d Desember 2018

No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Kerugain Keuangan negara (Rp)
1	September s/d Desember 2017	603.200.000	406.400.000	196.800.000
2	Januari s/d Desember 2018	1.789.500.000	1.205.250.000	584.250.000
	Jumlah	2.392.700.000	1.611.650.000	781.050.000

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2021 terjadi Penambahan PPh 21 yang bersumber dari APBD pada pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar dan oleh karena perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi tersebut, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekertaris DPRD Kota Banjar sekaligus Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjar telah melakukan pembayaran kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dimana hal tersebut **bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 188.31/7808/SJ tanggal 2 november 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada angka 3 huruf b dan angka 5 huruf c, dengan rincian sebagai berikut :

Periode Januari 2019 s/d Desember 2021

3) Tunjangan Perumahan

No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari s/d Desember 2019	1.737.100.000	1.474.500.000	262.600.000
2	Januari s/d Desember 2020	2.547.468.750	2.204.625.000	342.843.750
3	Januari s/d Desember 2021	3.740.231.250	3.192.375.000	547.856.250
	Jumlah	8.024.800.000	6.871.500.000	1.153.300.000

4) Tunjangan Transportasi

No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari s/d Desember 2019	3.074.000.000	2.610.000.000	464.000.000
2	Januari s/d Desember 2020	3.513.375.000	3.037.500.000	475.875.000
3	Januari s/d Desember 2021	4.468.725.000	3.819.000.000	649.725.000
	Jumlah	11.056.100.000	9.466.500.000	1.589.600.000

❖ Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat pembayaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Kota Banjar dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibayarkan kepada 48 (empat puluh delapan) orang baik pimpinan maupun anggota DPRD Kota Banjar, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan	Tunjangan Perumahan (Rp)	Tunjangan Transportasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si	Ketua	94.150.000	36.000.000	131.750.000
		Anggota	1.600.000	-	
2	Nana Suryana	Wk. Ketua	12.300.000	-	12.300.000
3	H. Herdiana Pamungkas	Wk. Ketua	60.625.000	-	65.425.000
		Anggota	1.600.000	3.200.000	
4	Nasir Muhamad, S.Pd.I	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
5	Bambang Prayogi	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
6	Gun Gun Gunawan	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
7	Ferdinan Siringo Ringo, S.IP	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
8	Asep Hidayat, BBA	Anggota	28.700.000	-	28.700.000
9	Ir. H. Sudarsono	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
10	Budi Kusmono, SE	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
11	Drs.	Anggota			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rosidin, M.Pd.I		33.600.000	1.600.000	35.200.000
12	Sutopo, S.IP	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
13	Jojo Juarno	Wk			137.725.000
		Ketua	13.200.000	16.800.000	
		Anggota	61.075.000	46.650.000	
14	Drs. Anwar Karim, M.Si	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
15	Sukiman	Wk			48.625.000
		Ketua	3.825.000	-	
		Anggota	36.800.000	8.000.000	
16	Hunes Hermawan	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
17	Oman Ismail Marjuki, S.IP	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
18	Sutarno	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
19	Ir. Soedrajat	Anggota	28.700.000	-	28.700.000
20	H. Mujamil	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
21	Budi Sutrisno, SE	Anggota	39.200.000	12.800.000	52.000.000
22	Hendri Purnomo	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
23	Anwar Hartono	Wk.			34.075.000
		Ketua	15.625.000	-	
		Anggota	18.450.000	-	
24	Ade Komara, S.Hut	Anggota	71.125.000	57.750.000	128.875.000
25	Rulli Indra	Anggota			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			20.750.000	12.800.000	33.550.000
26	Ating	Anggota	42.425.000	57.750.000	100.175.000
27	Dedi Suryadi, S.IP	Anggota	10.500.000	12.800.000	23.300.000
28	Siti Juliaha, S.IP	Anggota	-	12.800.000	12.800.000
29	Robiansyah	Anggota	5.600.000	11.200.000	16.800.000
30	Iwa Somantri	Anggota	4.000.000	8.000.000	12.000.000
31	Tri Pamuji Rudianto, S.IP	Wk Ketua	43.050.000	31.950.000	79.800.000
		Anggota	1.600.000	3.200.000	
32	Tata Muhtarudin	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
33	Ajat Sudrajat, A.Ma.	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
34	Hartono	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
35	Saptono	Anggota	26.900.000	39.400.000	66.300.000
36	Hasim, S.Ag	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
37	Dalijo, S.IP., M.Si	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
38	Rudi Kusdinar	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
39	Drs. H. Annur, MM.	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
40	Sopian, ST	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000



41	Cecep Dani Sufyan, S.Pd.I, S.	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
42	Dian Sardiana, S.IP	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
43	H. Supriyadi	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
44	H. Husin Munawar, SH., S.IP	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
45	Iwa Kartiwa	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
46	Asep Saefurrohmat, S.IP	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
47	Esson Ambarita	Anggota	31.925.000	44.950.000	76.875.000
48	Rosi Hermawati	Anggota	15.075.000	16.650.000	31.725.000
	Jumlah		1.934.350.000	1.589.600.000	3.523.950.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi bersama-sama dengan Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tersebut di atas telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kota Banjar Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Pada Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2017 - 2021 Nomor : R/700.1.2.2/18/Itda/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebesar **Rp. 3.523.950.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah dibayar (SP2D) (Rp)	Jumlah Yang seharusnya dibayar (Rp)	Kerugain Keuangan negara (Rp)
1	Tunjangan Perumahan	10.417.500.000	8.483.150.000	1.934.350.000
2	Tunjangan Transportasi	11.056.100.000	9.466.500.000	1.589.600.000
	Jumlah	21.473.600.000	17.949.650.000	3.523.950.000

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji di hadapan persidangan, yakni:

1. **NANA SURYANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2009-2014, tahun 2014-2019;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa benar, pemerintah kota banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ;
- Bahwa benar, usulan kenaikan untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi adalah merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar ;
- Bahwa benar usulan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi telah memperhitungkan kemampuan keuangan daerah ;
- Bahwa, mengetahui serta menyetujui adanya kenaikan tetapi hanya untuk periode 2017 s.d 2018 saja, karena sejak Februari 2018 Saksi sudah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa, yang bertanggungjawab mengenai tidak ditempuhnya proses penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017, yaitu seluruh Anggota DPRD karena DPRD sifatnya kolektif kolegial serta Sekretariat DPRD dalam hal ini Sekretaris DPRD Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M. P;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. ERNI SUWARTINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan di lingkungan Sekretariat sejak tahun 2020-saat ini;
- Bahwa, yang digunakan untuk menentukan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi menggunakan jasa Appraisal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengetahui mengenai laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan rekapitulasi bulanan realisasi anggaran pencairan belanja gaji dan tunjangan, daftar penerima tunjangan perumahan dan transportasi, SPM Tunjangan Perumahan dan Transportasi, dan SP2D Tunjangan Perumahan dan Transportasi;
 - Bahwa, anggaran untuk tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar telah terealisasi seluruhnya;
 - Bahwa, Pimpinan dan Anggota DPRD menginginkan besaran yang diterima itu bersih;
 - Bahwa, yang menghitung besaran PPh 21 terkait Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yaitu Saksi Benny Gani Permana, S.Pd. (Bendahara) berdasarkan perintah Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P.;
 - Bahwa, pada tahun 2020 pernah mengajukan Surat Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan, karena Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD dengan Anggota DPRD besarnya sama;
 - Bahwa, yang Menyusun draft peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Tahun 2020 s.d 2021 adalah bagian hukum;
 - Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD adalah Seksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa, tidak ada kesalahan pada hasil pekerjaan Jasa Penilai Publik dalam hal ini KJPP Anton dan Rekan, karena hasil pekerjaan yang dilakukan berdasarkan SOP pengadaan Barang dan Jasa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **RIKI KHUSNI TAUFIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat selaku Staf Bagian Umum sejak tahun 2009-saat ini;
- Bahwa, baru memiliki Sertifikat Tingkat Dasar Perdagangan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku seumur hidup yang diterbitkan LKPP pada tahun 2019;
- Bahwa, Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. mengetahui kalau Saksi belum memiliki sertifikat perdagangan barang dan jasa, namun Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tetap menunjuk Saksi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas PPK dalam pengadaan langsung yaitu membuat dokumen kerangka Acuan kerja dan membuat dokumen HPS;
- Bahwa, untuk pengadaan jasa konsultasi appraisal terkait penentuan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan sumber pendanaan dari APBD Kota Banjar yang terdapat dalam DPA sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa, Pelaksanaan pengadaan appraisal ada sebanyak 4 kali mulai sejak Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021;
- Bahwa, yang Menyusun dokumen mengenai pembentukan tim pengkajian standar harga Tunjangan Perumahan dan Transportasi adalah bagian persidangan dan undang-undang;
- Bahwa, yang mengajukan gagasan untuk dilakukan pembentukan tim pengkajian standar harga tunjangan perumahan dan transportasi yaitu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P.;
- Bahwa, yang mengajukan gagasan untuk menganggarkan anggaran tim pengkajian standar harga Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Tahun 2017 yaitu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P.;
- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan belanja pengadaan Jasa Konsultasi terkait penentuan besaran nilai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar adalah Sekretaris DPRD Kota Banjar;
- Bahwa, yang terlibat dalam proses pengadaan appraisal pada Tahun 2020, yaitu Saksi Ma'mun Arifin, S.Sos. M.Si., Saksi Dwi Mulyadi, S.Ip., Saksi Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si., dan Sekretaris DPRD Kota Banjar; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **NENENG WIDYA HASTUTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kepala Bagian Umum dan Keuangan dilingkungan Sekretariat sejak Januari 2020- September 2020;
- Bahwa, pada tahun 2020 atas perintah dari Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P., menunjuk Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP Anton dan Rekan untuk menilai besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengadaan jasa appraisal adalah Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kota Banjar adalah Pengguna Anggaran yaitu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P.;
- Bahwa, menerima hasil kajian Februari 2020, dan menerima hasil kajian revisi;
- Bahwa, pada bulan Maret Tahun 2020, dipanggil ke ruangan wakil ketua DPRD yaitu Saksi Tri Pamuji Rudianto, S.Sos. dan Sdr. Herdiana Pamungkas (alm), selanjutnya Saksi hadir keruangan Wakil Ketua DPRD didampingi Saksi Dwi Mulyadi, S.Ip. mengetahui tentang bagian umum;
- Bahwa, Tri Pamuji Rudianto, S.Sos. mengatakan harus dilakukan revisi karena tunjangan wakil ketua dan Anggota besarnya sama;
- Bahwa, yang membuat surat permohonan revisi penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD yaitu Saksi Dwi Mulyadi, S.Ip.;
- Bahwa, melakukan pemeriksaan pekerjaan hasil pekerjaan dari Jasa Penilaian Publik dalam hal ini KJPP Anton dan Rekan pada 2020, Karena memang tugas Saksi sebagai PPK;
- Bahwa, yang membuat administrasi pemeriksaan pekerjaan terhadap hasil pekerjaan dari KJPP Anton dan Rekan Tahun 2020, yaitu Saksi Dwi Mulyadi, S.Ip. ;
- Bahwa, tidak ada kesalahan pada hasil pekerjaan KJPP anton dan Rekan pada Tahun 2020;
- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengadaan jasa konsultasi yaitu PA, PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **TINI RUSTINI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kasubbag Program dan Keuangan dilingkungan Sekretariat sejak tahun 2019-saat ini;
- Bahwa, membahas rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD termasuk anggaran tunjangan perumahan dan transportasi pada DPRD Kota Banjar;
- Bahwa, anggaran untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar telah terealisasi seluruhnya;
- Bahwa, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi sudah sesuai dengan asas kewajaran, kepatutan, nasionalitas, standar harga setempat, karena penilaiannya dilakukan KJPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, besaran tunjangan tersebut diatur di dalam peraturan Walikota;
 - Bahwa, mengetahui penentuan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan menggunakan appraisal;
 - Bahwa, mengalokasikan anggaran tahun 2020 dan 2021, atas diperintah dari Sekretaris DPRD yaitu Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P.;
 - Bahwa, Hasil kajian Appraisal dilaporkan kepada PPK, selanjutnya PPK melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Banjar, setelah itu Sekretaris DPRD memerintahkan kepada Bendahara untuk membuat permohonan penerbitan Peraturan Wali Kota sesuai hasil kajian appraisal Tahun 2020 yang ditunjukkan kepada Wali Kota Banjar;
 - Bahwa, yang menginisiasi usulan penambahan alokasi anggaran untuk PPh 21 adalah Sekretaris DPRD;
 - Bahwa, yang mengajukan Surat Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar adalah Saksi Ir. Hj. Rachmawati, M.P. selaku Sekretaris DPRD;
 - Bahwa, pengajuan Surat Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan, karena ada penyesuaian terhadap besaran Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **DWI MULYADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat selaku Kasubbag TU dilingkungan Sekretariat sejak tahun 2009-2010;
- Bahwa, menjabat selaku Kasubbag Rumah Tangga dan Aset Perlengkapan sejak 5 April 2010-2019;
- Bahwa, menjabat selaku Kasubbag Umum sejak 1 Februari 2019-2024;
- Bahwa, menjabat selaku Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan sejak 8 Mei 2024;
- Bahwa, selaku PPK Menyusun HPS dan menandatangani kontrak atas pelaksanaan anggaran belanja jasa konsultasi untuk penilaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar dan saai itu pelaksanaan pengadaannya berbeda di Sekretariat DPRD Kota Banjar dan saat itu saksi Riki Khusni Taufik selaku pejabat Pengadaan atas pelaksanaan belanja jasa konsultasi tersebut;
- Bahwa, mengetahui penggunaan appraisal terkait penentuan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota



DPRD Kota Banjar pada Tahun 2018 ketika saksi ditunjuk selaku PPK terhadap pengadaan jasa appraisal tersebut;

- Bahwa, pada tahun 2018 pihak yang ditunjuk untuk menentukan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dengan metode Appraisal adalah Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP Anton & Rekan;
- Bahwa, Raperda inisiatif DPRD Kota Banjar berasal dari komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), selanjutnya Pimpinan (Ketua DPRD Kota Banjar) mendisposisikan usulan Raperda inisiatif tersebut kepada Bapemperda untuk dibuatkan program rencana peraturan daerah, dan setelah program rencana peraturan daerah disetujui dalam rapat paripurna kemudian dilakukan proses pembahasan antara DPRD dengan OPD terkait. Setelah dibahas dan disetujui draft pasal per pasal oleh kedua belah pihak selanjutnya draft Raperda tersebut disampaikan kepada Pimpinan (Ketua DPRD Kota Banjar) untuk dimusyawarahkan dalam Badan Musyawarah (BAMUS);
- Bahwa, dilakukan 3 (tiga) kali appraisal pada Sekretariat DPRD Kota Banjar semenjak pertama kali Saksi berdinis di Sekretariat DPRD Kota Banjar sampai dengan sekarang yaitu pada Tahun 2018, 2020, 2021;
- Bahwa, Hasil penilaian Appraisal terkait penentuan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaporkan kepada PPK serta PPK melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Banjar, setelah itu Sekretaris DPRD memerintahkan kepada Bendahara untuk membuat permohonan penerbitan Peraturan Walikota sesuai hasil kajian Appraisal;
- Bahwa, Yang bertanggung jawab terhadap hasil kajian appraisal mengenai besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah PPK;
- Bahwa, surat permohonan penerbitan Peraturan Wali Kota mencantumkan nilai besaran yang sudah ditambah dengan alokasi anggaran untuk PPh 21 Tahun 2020;
- Bahwa, Sekretaris DPRD pernah mengajukan Surat Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan;
- Bahwa, latar belakang dilakukan pengajuan Surat Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan adalah karena Tunjangan Transportasi yang diterima Wakil msih sama dengan Anggota maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mendapat Dokumen Laporan Hasil Kajian Tanggal 20 Februari dan Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar adalah dari Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Banjar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada intervensi atau tekanan dalam melakukan penyusunan draft maupun naskah Peraturan Walikota yang berisi tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun 2018 s.d 2021;
- Bahwa, berdasarkan peraturan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi pada DPRD menjadi beban pada OPD terkait yaitu Sekretaris DPRD Kota Banjar;
- Bahwa, dengan adanya pengembalian kendaraan oleh Pimpinan DPRD Kota Banjar, maka diperbolehkan menerima tunjangan transportasi;
- Bahwa, tidak ada kesalahan pada hasil pekerjaan Jasa Penilaian Publik KJPP Anton dan Rekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **BENNY GANI PERMANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat staf dilingkungan Sekretariat sejak tahun 2004-2009;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Bendahara dilingkungan Sekretariat sejak tahun 2009-saat ini;
- Bahwa, menjabat selaku bendahara sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Walikota Banjar;
- Bahwa, Ketua DPRD Kota Banjar mengembalikan kendaraan pada Tahun 2020 karena kondisi kendaraan sudah berumur;
- Bahwa, membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan Tunjangan dan Tunjangan Transportasi;
- Bahwa, 3 (tiga) kali appraisal melaksanakan penilaian yaitu pada Tahun 2018, 2020, dan 2021;
- Bahwa, latar belakang dilakukan pengajuan Surat Permohonan kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan, karena tunjangan transportasi yang diterima Wakil Ketua masih sama dengan Anggota;
- Bahwa, mendapat perintah dari Saksi Ir, Hj. Rachmawati, M.P. selaku sekretaris DPRD Kota Banjar untuk melakukan perhitungan pengalokasian penambahan PPh 21 mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa apabila Pimpinan maupun Anggota yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, maka berhak menerima Tunjangan Transportasi;
 - Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pengguna Anggaran yaitu Sekretaris DPRD;
 - Bahwa, dasar melakukan pencarian tunjangan Tahun 2017 adalah Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **BUDI SUTRISNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2004-2019 (3 Periode);
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, besaran tunjangan Perumahan dan transportasi disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa, tidak mengetahui mengenai PPH-21 apakah dibebankan kepada APBD ataupun penerima tunjangan;
- Bahwa, **faktanya menerima tunjangan sudah bersih, karena PPH-21 sudah langsung dipotong oleh Bendahara Sekretariat Dewan Kota Banjar;**
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap hasil dari Tim Pengkajian dan Penyusunan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Tahun 2017, yaitu pemerintah kota selaku lembaga eksekutif;
- Bahwa, termasuk kedalam Anggota Pansus Peraturan Daerah yang membahas terkait Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. **JOJO JUARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;



- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transpotasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
 - Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transpotasi dan PPH-21;
 - Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
 - Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Bahwa benar, usulan dan keinginan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Banjar merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar ;
 - Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
 - Bahwa, Sekretaris Daerah yaitu Saksi Ade Setiana pada Tahun 2017 mengatakan bahwa untuk menentukan besaran Tunjangan harus melakukan survey ke Perumahan dan rental mobil yang berada di Kota Banjar;
 - Bahwa, menyetujui hasil besaran yang dikeluarkan oleh tim pengkaji;
 - Bahwa, atas persetujuan seluruh anggota DPRD, melalui Ketua DPRD selanjutnya diteruskan oleh Sekretariat DPRD, mengusulkan Peraturan Walikota kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - Bahwa, pada tahun 2018 penilaian besaran tunjangan penggunaan appraisal, yang dilakukan oleh KJPP;
 - Bahwa, tujuan dilakukan penentuan besaran Tunjangan oleh appraisal supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa, besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan terlebih dahulu dibahas dalam rapat komisi selanjutnya dibahas dalam rapat anggaran;
 - Bahwa, yang bertanggungjawab terkait tidak dilakukannya penyesuaian Peraturan Walikota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017, adalah Sekretariat DPRD;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



10. **MUJAMIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2009-2024 (3 Periode);
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. **H. HUSNI MUNAWAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, keinginan dari seluruh Anggota DPRD Kota Banjar untuk mengusulkan penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- Bahwa, penyesuaian tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dilakukan pembahasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan TAPD;
- Bahwa, menyetujui adanya kenaikan terkait Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa, termasuk dalam alat kelengkapan dewan antara lain Sekretariat Komisi A 2009 s/d 2011, Komisi B Tahun 2011 s/d 2014, Komisi III sebagai Anggota 2014 s/d 2024. Badan Musyawarah sebagai Anggota Saksi tidak mengetahuinya, Badan Anggaran sebagai Anggota Saksi tidak ingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunnya, sebagai Ketua Bapemperda Tahun 2014 s/d 2019, sebagai Ketua Pansus XXI Tahun 2017;

- Bahwa, sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah salah satunya membahas membahas mengenai Peraturan Daerah Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. TAUFIK TOHARLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karyawan KJPP Anton dan Rekan;
- Bahwa, pada Tahun 2018, 2020, dan Tahun 2021, KJPP menerima order untuk untuk menentukan opini nilai sewa pasar terkait Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Banjar berdasarkan luas tanah dan bangunan serta jenis kendaraan sesuai dengan kualifikasi yang diberikan oleh pemberi tugas sebagai dasar penentuan besaran tunjangan
- Bahwa, objek lokasi sebagai pembanding pada observasi lapangan yaitu Perumahan Banjar Royal Mansion;
- Bahwa, penilaian dilakukan dengan cara membandingkan antara objek penilaian dengan pembanding yaitu Perumahan Banjar Royal Mansion, selanjutnya perhitungan harga dalam satuan meter persegi, kemudian dihitung dengan cara mengkalikan antara satuan meter persegi dengan rincian luas bangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008;
- Bahwa, ada 3 metode pendekatan penilaian, yaitu :
 - Pendekatan Pasar, dikarenakan tersedianya data pembanding pasar;
 - Pendekatan Pendapatan, dikarenakan tidak tersedianya data pembanding pasar;
 - Pendekatan Biaya, dikarenakan tidak tersedianya sama sekali data;
- Bahwa penilaian dilakukan menggunakan "Metode Pendekatan Pasar (*market approach*)";
- Bahwa proses tahapan penilaian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



13. **SUTARNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas dilingkungan Sekretariat DPRD sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa benar, usulan dan keinginan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Banjar merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, Pembahasan mengenai penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dilakukan pada saat rapat komisi dan Rapat Badan Anggaran;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. **Drs. ANWAR KARIM, Msi.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2014 - 2019;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa benar, usulan dan keinginan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Banjar merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, penyesuaian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dibahas dalam rapat Banggar DPRD Kota Banjar;
- Bahwa, Banggar menerima aspirasi dari seluruh anggota DPRD untuk kenaikan tunjangan, selanjutnya dibahas bersama dengan TAPD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila disepakati maka akan diteruskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar;

- Bahwa, yang bertanggung jawab terkait tidak dilakukannya penyesuaian peraturan Walikota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 adalah eksekutif; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. **HENDRI PURNOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa benar, usulan dan keinginan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Banjar merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, sebagai Anggota DPRD beserta Anggota DPRD lainnya mengajukan usulan kenaikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada Badan Anggaran DPRD Kota Banjar;
- Bahwa, menyetujui adanya kenaikan secara periodik terkait Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. ASEP MULYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Banjar tahun 2020-2022;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Badan Peelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar tahun 2022-2024;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, usulan kenaikan diajukan pada rapat Banggar;
- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD yaitu Penggunaan Anggaran;
- Bahwa, Saksi Ade Setiana selaku Sekretariat Daerah (Ketua TAPD) melakukan pembahasan usulan permohonan dengan Kepala Bagian Hukum, kepala Bagian Ekonomi Pembangunan, dan Kepala Bidang Anggaran BPPKAD, selajutnya hasil pembasahan tersebut dilaporkan kepada saksi Hj. Ade UU Sukaesih, selaku Walikota Banjar;
- Bahwa, penambahan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Tahun Anggaran 2020 bisa dilaksanakan karena kemampuan keuangan daerah masih mampu;
- Bahwa, berperan memastikan ketersediaan anggaran untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perhitungan ketersediaan anggaran atas perintah Saksi Hj. Ade Uu Sukaesih, selaku Walikota Kota Banjar dan Saksi Ade Setiana selaku Ketua DPRD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. **SUYITNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan Program Pembangunan tahun 2017-2019;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Desember 2020;
- Bahwa, termasuk ke dalam anggota Tim TAPD Tahun 2017 s/d 2018;
- Bahwa, persetujuan yang diberikan dalam pembahasan DES oleh Saksi Hj. Ade Uu Sukaesih, selaku Walikota Kota Banjar;
- Bahwa, yang berkewajiban mengkaji pengalokasian anggaran appraisal yaitu BPKPD;
- Bahwa, hadir di rapat DES dan mendengarkan penyampaian program dari masing-masing kepala OPD, selanjutnya menyusun dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didiantaranya membahas alokasi anggaran untuk jasa appraisal;
- Bahwa, dilakukan verifikasi untuk evaluasi kemudian dituangkan dalam RKPD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

18. **ADE SETIANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris Daerah Kota Banjar, sejak November 2017-2023;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2020;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Desember 2020;
- Bahwa, pelaksanaan pemberian tunjangan Perumahan dan transportasi memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa, pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sudah sesuai dengan peraturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah dilakukan rapat antara Banggar dengan TAPD, telah disampaikan kepada Walikota;
- Bahwa, rancangan KUA PPAS dirapatkan lagi dengan Badan Musyawarah untuk di paripurnakan antara Walikota dan DPRD;
- Bahwa, RAPBD TAPD melaporkan kepada Walikota, selanjutnya Walikota menugaskan TAPD supaya rancangan APBD disampaikan kepada penyerahan dokumen RAPBD kepada DPRD;
- Bahwa, DPRD mengundang Walikota dan seluruh Kepala Dinas dan Perangkat Daerah untuk hadir dalam sidang paripurna penyampaian Nota Pengantar RAPBD dari Walikota ke DPRD;
- Bahwa, Pembentukan TIM TAPD 2017 s.d 2021 berdasrkan Keputusan Walikota Kota Banjar;
- Bahwa, yang membahas pengusulan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yaitu Badan Anggaran DPRD Kota Banjar, TAPD, Sekretaris DPRD;
- Bahwa, Surat Keputusan Walikota Banjar sebagai Dasar Hukum pembentukan Tim Kajian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tahun 2017;
- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Tim Kajian dalam mengkaji Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tahun 2017 adalah Plt Sekretaris Daerah;
- Bahwa, tunjangan Perumahan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan peraturan walikota 5.a Tahun 2017;
- Bahwa, yang menginisiasi untuk diadakannya appraisal terkait penentuan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi 2018 yaitu Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota, TAPD, dan Sekretaris DPRD;
- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengusulan kenaikan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yaitu Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran;
- Bahwa, penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sudah disetujui dari awal oleh Walikota Banjar dalam rapat DES;
- Bahwa, pada tahun 2018,2020, dan 2021 terjadi kenaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. **WAWAN SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjabat selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi tahun 2020;
 - Bahwa menjabat selaku Kepala Bagian Hukum tahun 2020-2022;
 - Bahwa, **tahapan penyusunan** Produk Hukum Daerah tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai prosedur, karena penerbitan Peraturan Walikota Tahun 2017 s.d 2021 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena terlebih dahulu dilakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen surat Permohonan Usulan;
 - Bahwa, **substansi** Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, **pemberlakuan** Peraturan mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai dengan kewenangan yang berlaku;
 - Bahwa, pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi memperhatikan asas kewajaran, asas kepatutan, asas rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa, penerbitan Peraturan Walikota Tahun 2017 s/d 2021 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena terlebih dahulu dilakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen surat Permohonan Usulan;
 - Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD yaitu Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. **YADI SETIADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Bagian Hukum tahun 2008-2021;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kasubbag Produk Hukum Daerah pada bagian Sekretariat Daerah, tahun 2021- Desember 2021;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Fungsional pada bagian Hukum Sekretariat Daerah, tahun 2022- sekarang;
- Bahwa, mekanisme penerbitan Peraturan Walikota Banjar, sebagai berikut :
 - Menerima usulan Peraturan Walikota dari OPD terkait;



- Diproses dan dikaji, masuk ke Kepala Bagian Hukum untuk diparaf dan diajukan ke Asisten Daerah I ditelaah kembali kemudian diparaf lalu masuk ke Sekretaris Daerah untuk ditelaah kembali kalau sudah sesuai kemudian diajukan ke Walikota untuk ditandatangani;
- Kemudian dikembalikan lagi ke Sekretaris Daerah untuk diundangkan;

- Bahwa, **substansi** Peraturan Walikota yang mengatur tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa, **Penerbitan** Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai prosedur;
- Bahwa, **pemberlakuan** Peraturan mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai kewenangan yang berlaku;
- Bahwa, pada tahun 2017 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar **bertugas memverifikasi, mengevaluasi dan menyusun** hasil Rancangan Perwal yang dibuat oleh Tim pengkajian dan Sekretariat DPRD, Rancangan usulan tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang diusulkan oleh DPRD;
- Bahwa, tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang diterima oleh DPRD sudah sesuai dengan Peraturan Walikota;
- Bahwa, pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi memperhatikan asas kewajaran, kepatutan, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD yaitu Sekretaris DPRD selaku Penggunaan Anggaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

21. **Dr. HERMAN SUTRISNO MM.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menjabat selaku Wali Kota Banjar tahun 2003-2013;
- Bahwa, salah satu anggota Team Pengkaji pada Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, salah satu anggota Team Pengkaji dari Tokoh Masyarakat tetapi tidak dilibatkan proses penyusunan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;
- Bahwa, anggota team kajian terdiri dari Sekretaris Daerah, Asda, Kadis Perhubungan, Inspektur, Kepala BPPKAD, Kepala Bagian Hukum serta Ketua Fraksi Partai;
- Bahwa anggota Team Pengkaji bertempat tinggal di Kota Banjar;
- Bahwa Team Pengkaji mengetahui keadaan Kota Banjar;
- Bahwa, yang menunjuk team kajian yaitu adalah Pemerintah Kota Banjar
- Bahwa walaupun anggota team kajian tidak memiliki Sertifikasi sebagai Penilai tetapi memiliki kemampuan untuk menilai, karena anggota Team Pengkaji merupakan bertempat tinggal di wilayah Kota Banjar yang mengetahui keadaan Kota Banjar;
- Bahwa, mengetahui mengenai pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Tahun 2017;
- Bahwa dasar pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi pada Tahun 2017, yaitu Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa, jenis anggaran yaitu Lumpsum sesuai Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017;
- Bahwa, tujuan Pembentukan Tim Pengkajian yaitu untuk menentukan besaran Tunjangan perumahan dan transportasi DPRD pada tahun 2017;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap hasil dari Tim Pengkajian dan Tim Penyusunan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD, yaitu semua yang terlibat dalam Penyusunan dan Pengkajian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

22. **Dr. ADE UU SUKAESIH, S.Ip.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Wali Kota Banjar tahun 20013-2018, tahun 2018-2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPRD Kota Banjar mengusulkan penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan;
- Bahwa dikabulkannya usulan penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Kendaraan, karena telah melalui proses pengkajian dan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah;
- Bahwa Peraturan Wali Kota, dibuat dengan cara tahapan berjenjang yang selanjutnya disahkan Wali Kota;
- Bahwa tahapan penerbitan Perwal No.5.a tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi yang mengesahkan Perwal No.5.a tahun 2017;
- Bahwa, awalnya tidak mengetahui dan tidak menyadari adanya kesalahan dalam pengesahan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, hal ini baru diketahui ketika diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa setelah menerima penjelasan dari Penyidik Kejasaan, Saksi **mengakui adanya kelalaian dalam subtansi Perwal No.5.a tahun 2017, karena tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang PPH-21 dibayar oleh Pemerintah Kota ;**
- Bahwa mengenai adanya peraturan yang melarang PPH-21 dibayar oleh Pemerintah Kota, ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa, yang menginisiasi dan memerintahkan pembentukan Tim Pengkajian dan Tim Penyusunan penentuan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD;
- Bahwa, alasan memerintahkan agar dibentuk Tim Pengkajian dikarenakan adanya usulan kenaikan tunjangan dari Sekretaris Dewan;
- Bahwa, menerima usulan terkait Tunjangan selanjutnya diposisikan kepada Sekretaris Daerah Kota Banjar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa, yang bertanggungjawab penerbitan Peraturan Walikota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Daerah I, dan Bagian Hukum;
- Bahwa, **tidak ada pengaruh, tekanan maupun intervensi dari DPRD dalam pengusulan Peraturan Walikota pada Tahun 2017,2018,2020, dan 2021;**
- Bahwa, hanya melihat draft Peraturan Walikota yang ada pada usulan tersebut apakah sudah di paraf oleh Sekretaris Daerah dan Asda I atau belum, faktanya draft tersebut sudah diparaf, selanjutnya menandatangani draft Peraturan Walikota tersebut;

Halaman 120 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



- Bahwa, yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap usulan yaitu Bagian Hukum, Asisten Daerah I, dan Sekretaris Daerah;
 - Bahwa, menyerahkan penindak-lanjutan usulan kepada Ketua Tim TAPD yaitu Ade Setiana selaku Sekretaris Daerah;
 - Bahwa, dalam rapat DES menyampaikan "Silahkan ditindaklanjuti sesuai prosedur, jika prosedur sudah ditempuh maka kenaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bisa dikabulkan";
 - Bahwa, jika prosedur sudah ditempuh maka kenaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bisa dilakukan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

23. TRI PAMUJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, usulan dan keinginan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Banjar merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, ada keinginan dari seluruh anggota DPRD untuk diadakan penyesuaian tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi, yang dibahas dalam rapat pembahasan KUA PPAS Perubahan sekitar bulan Agustus September;
- Bahwa, usulan tersebut disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Banjar, supaya diteruskan Kepala Walikota Banjar;
- Bahwa, yang melatarbelakangi Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan karena besaran Wakil Ketua DPRD sama dengan Anggota DPRD;
- Bahwa, Revisi Penilaian Tunjangan Tahun 2020, bertujuan supaya besaran antara Ketua DPRD Kota Banjar, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD supaya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, hasil penilaian appraisal sebagai dasar usulan penyesuaian tunjangan, yang selanjutnya dikabulkan oleh Walikota dengan cara menerbitkan Peraturan Walikota Banjar;
- Bahwa, Peraturan Walikota sebagai dasar hukum penetapan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- Saksi hanya menerima Tunjangan sesuai dengan Peraturan Walikota;
- Bahwa, baru mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi yang ditimbulkan dari tunjangan perumahan, kendaraan dan PPH-21. Ketika diperiksa oleh pihak kejaksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

24. TATA MUHTARUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2019-2024, tahun 2024-2029;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;

Halaman 122 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

25. FERDINAN SIRINGO-RINGO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2014-2019;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
 - Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
 - Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
 - Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
 - Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Bahwa benar, usulan dan keinginan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Banjar merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
 - Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

26. **HARTONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2019-2024, tahun 2024-2029;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;



- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, bersedia mengembalikan penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang tidak sesuai, setelah adanya putusan berkekuatan hukum;
- Bahwa bersedia mengembalikan penerimaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yang tidak sesuai ketentuan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, setelah adanya rapat pembahasan antara Banggar dengan TAPD Peraturan Walikota Nomor 5.a Tahun 2017, selanjutnya dilakukan rapat pembahasan antara Banggar dengan TAPD;
- Bahwa, Badan Anggaran bertugas dan berkewajiban untuk membahas penganggaran APBD bersama TAPD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

27. ASEP HIDAYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2014-2019;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa Saksi adalah Mantan Anggota DPRD Kota Banjar Periode 2014-2019;



- Bahwa Saksi mengenal Saksi RACHMAWATI sejak tahun 2017 ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjar, sedangkan Saksi saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kota Banjar. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka. Saksi juga mengetahui bahwa sebelumnya Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Banjar periode 2014–2019, namun pada bulan Oktober 2018 diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Selama menjadi anggota DPRD, Saksi menerima tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sesuai peraturan yang berlaku, dengan mekanisme penerimaan secara tunai dari Bendahara. Saksi menyatakan mengetahui adanya kenaikan tunjangan tersebut secara periodik dan menyetujuinya, karena keputusan tersebut bersifat kolektif kolegial dalam rapat Badan Anggaran DPRD.
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat pertentangan substansi antara Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 dengan Perda Nomor 5 Tahun 2017 dan PP Nomor 18 Tahun 2017 mengenai hak keuangan DPRD. Namun, Saksi mengakui tidak menjalankan kewajiban pengawasan sebagaimana tugas DPRD pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara, terdapat penerimaan tunjangan perumahan dan transportasi atas nama Saksi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp28.700.000,00 Saksi menyatakan bersedia mengembalikan kelebihan penerimaan tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

28. **GUN GUN GUNAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2014-2019, tahun 2019-2024, tahun 2024-2029;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
- Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
- Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
- Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Bahwa benar, usulan dan keinginan kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Kota Banjar merupakan usulan kolektif dari seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

29. **ROSSI HERNAWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota DPRD Kota Banjar, periode tahun 2021-2024, tahun 2024-2029;
- Bahwa Keputusan DPRD Kota Banjar bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa mekanisme pengambilan setiap keputusan dilingkungan DPRD Kota dilakukan dengan cara musyawarah;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keputusan DPRD Kota Banjar adalah seluruh anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat-Surat;
- Bahwa Surat Usulan Penyesuaian Tunjangan yang ditujukan kepada Wali Kota, wajib ditandatangani oleh Ketua DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, telah melalui tahapan dan sesuai dengan ketentuan;
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Usulan Penyesuaian Tunjangan perumahan dan transportasi, adalah seluruh anggota DPR;
 - Bahwa adanya masalah pada Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21, baru mengetahui ketika diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
 - Bahwa belum pernah ditagih untuk mengembalikan kelebihan Uang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan PPH-21;
 - Bahwa tidak mengetahui Audit yang dilakukan Inspektorat;
 - Bahwa hasil audit BPKP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

30. Ir. Hj. **RACHMAWATI, M.P.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu masuk Di DPRD, Tim pengkaji Tunjangan Perumahan dan Transportasi sudah terbentuk, Terdakwa hanya melanjutkan saja.
- Bahwa, untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sudah berjalan sebelum Saksi masuk menjadi Sekwan.
- Bahwa untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan transportasi, Sekwan hanya membantu meneruskan / menyampaikan usulan ke walikota dari anggota DPRD banjar atas perintah ketua DPRD kota Banjar. Awalnya dipanggil oleh ketua dan wakil Ketua (almarhum Herdian Pamungkas) diminta untuk menyampaikan usulan.
- Bahwa, yang berkoordinasi pak Sekda dan Asisten Daerah dengan Walikota Banjar.
- Bahwa, Kenaikan tunjangan muncul pada saat rapat banggar, posisi Saksi hanya sebagai pencatat.
- Bahwa, setelah Anggaran Appraisal tercantum baru di bawa ke Rapat paripurna DPRD dan meneruskan usulan tersebut ke Walikota.
- Bahwa Sekwan diberikan anggaran untuk Appraisal dan diterbitkan produk hukumnya.

Halaman 128 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pimpinan DPRD itu ada 3 (Tiga) orang, jadi tetap harus ada pak Dadang sebagai Ketua untuk tanda tangani.
- Bahwa Hubungan kerja kedinasan antara DPRD, Saksi sebagai Sekwan menjadi Fasilitator Administrasi untuk kepentingan DPRD berdasarkan perintah dan arahan dari Ketua DPRD.
- Bahwa, Saksi menanyakan dulu ke pak Dwi, Bu Erni mengenai RIKI sudah punya sertifikat atau belum, jawaban mereka sudah.
- Bahwa, mengenai Perwal 5a Tahun 2018 tidak disesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ada yang menegur.
- Bahwa, Saksi sering banyak tekanan dari Ketua, Pak Tripamuji, Almarhum Husin, Mujamil, Tri Pamuji, Anwar Hartono sampai ada yang menggedor gedor pintu ruangan kerja Saksi.
- Bahwa, Saksi sering minta dipindahkan dan pernah minta pindah ke walikota tapi tidak dikabulkan karena tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD.
- Bahwa Saksi menjabat selaku Sekretaris DPRD Kota Banjar sejak bulan April 2017 – 31 Mei 2024;
- Bahwa Sekwan secara Tehnis bertanggung jawab ke Ketua DPRD;
- Bahwa sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas sebagai pelaksana pendukung terkait tata kelola keuangan dan tata kelola tata usaha di lingkungan DPRD;
- Bahwa Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan, bertujuan untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD;
- Bahwa yang mengusulkan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan adalah pimpinan dan seluruh anggota DPRD;
- Tidak ada ketentuan yang melarang DPRD untuk mengusulkan kenaikan tunjangan;
- Bahwa surat usulan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan yang ditujukan kepada Wali Kota, ditandatangani oleh Drs. H. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si., selaku Ketua DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keluar, wajib ditandatangani oleh ketua DPRD, kecuali ketua DPRD berhalangan;
- Bahwa Ketua DPRD merupakan representantive DPRD;
- Bahwa setelah surat usulan diterima oleh pemerintah daerah, selanjutnya dibahas dalam rapat Badan Anggaran dengan Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa perubahan nilai tunjangan disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM;
- Bahwa hasil rapat Badan Anggaran dengan Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selanjutnya dibahas dalam rapat desk yang dihadiri oleh wali kota;
- Bahwa yang menerbitkan peraturan Wali Kota tentang tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan adalah Wali Kota;
- Bahwa peraturan walikota tentang tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan dibahas dalam rapat paripurna DPRD;
- Bahwa, yang melakukan penyusunan PerWalKot tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi yaitu Sekretariat DPRD, Bagian Hukum Sekretariat DPRD dan BPKPD;
- Bahwa, setiap pencairan tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa, pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Keuangan di DPRD adalah PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa, awalnya tidak mengetahui dan tidak menyadari adanya kesalahan dalam Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi, hal ini baru diketahui ketika Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Banjar;
- Bahwa, tidak mengetahui ada atau tidak ada terkait lobi-lobi antara DPRD dengan Walikota;
- Bahwa, Surat yang dikeluarkan DPRD dengan Surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD memiliki perbedaan penomoran surat;
- Bahwa, salah satu tugas Sekretariat DPRD yaitu membuat dan menyiapkan dokumen sesuai permintaan DPRD dan ditandatangani oleh DPRD;
- Bahwa, Surat keluar yang diterbitkan oleh DPRD harus ditanda-tangani oleh oleh Ketua DPRD, boleh ditandatangani oleh Wakil Ketua tetapi harus sesuai izin atau perintah Ketua DPRD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua anggaran Sekretariat DPRD berdasarkan rencana kerja Anggota DPRD, yang dibahas oleh Banggar dan Bamus, kemudian dibawa ke rapat TAPD;
 - Bahwa, APBD merupakan Peraturan Daerah yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota dan DPRD;
 - Bahwa, selaku Pengguna Anggaran sudah mempertanggungjawabkan penggunaan dan realisasi anggaran kepada Walikota;
 - Bahwa, yang berkepentingan terhadap hasil appraisal adalah pembuat Peraturan dalam hal ini Walikota yaitu Saksi Hj. Ade UU Sukaesih;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. KARTONO**, di bawah sumpah, di depan persidangan, berpendapat pada pokoknya:
 - Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa terdapat beragam definisi mengenai hukum administrasi negara, dan salah satu definisi yang diacu menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan keseluruhan aturan yang mengikat organ-organ negara, baik pusat maupun daerah, setelah organ tersebut menjalankan kewenangan ketatanegaraan. Ruang lingkupnya meliputi penggunaan kewenangan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat.
 - Bahwa, menurut Ahli, subjek hukum administrasi mencakup seluruh pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan otonom baik di pusat maupun daerah, seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, ketua dan anggota DPRD, lurah, hingga ASN. Objek hukum administrasi adalah penggunaan kewenangan oleh pejabat tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
 - Bahwa, Ahli menyatakan bahwa kewenangan administrasi merupakan kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik, dan pelaksanaannya dibatasi oleh aturan tertulis serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pelanggaran batas ini dapat berupa tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) atau tindakan yang tidak masuk akal menurut standar hukum administrasi modern.
 - Bahwa, Ahli menerangkan bahwa penyalahgunaan wewenang secara normatif dijelaskan sebagai penggunaan kewenangan yang melampaui



batas, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Secara doktrinal, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) terjadi bila wewenang digunakan untuk tujuan lain selain maksud hukum yang memberikannya.

- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa hukum administrasi berfungsi sebagai dasar pengujian tindakan pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan dipahami sebagai setiap organ yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Jabatan mencerminkan fungsi, hak, kewajiban, dan batas kewenangan pejabat yang bersangkutan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa tugas dan fungsi pejabat berhubungan erat dengan kewenangannya. Kewenangan selalu mengandung hak dan kewajiban, sehingga pelaksanaan tugas tanpa memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak layak atau sewenang-wenang.
- Bahwa, menurut Ahli, tindakan pejabat pemerintahan dapat berupa tindakan hukum (misalnya penerbitan keputusan atau peraturan) maupun tindakan nyata yang dilakukan tanpa bermaksud menimbulkan akibat hukum, namun tetap berada dalam ranah administrasi negara.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa tindakan pejabat yang berada di luar kewenangannya merupakan tindakan tanpa kewenangan (*onbevoegd*), baik dari aspek tempat, waktu, maupun materi. Jika pejabat tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang sah, tindakan tersebut dapat dianggap sewenang-wenang.
- Bahwa, Ahli menguraikan bahwa AUPB adalah prinsip dasar yang harus menjadi pedoman pejabat dalam menggunakan kewenangannya. AUPB antara lain meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik.
- Bahwa, Ahli menyampaikan bahwa setiap undang-undang diciptakan untuk mencapai tujuan negara, yakni kesejahteraan umum, sehingga organ negara diberi kewenangan untuk menjaga ketertiban dan mengarahkan kegiatan masyarakat. Kewenangan tersebut bersifat terbatas dan tidak boleh digunakan di luar tujuan yang ditetapkan undang-undang.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan tertulis ataupun AUPB. Dua hal tersebut menjadi dasar pengujian legalitas tindakan administrasi. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, pidana, dan/atau perdata.



- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa tindakan sewenang-wenang terjadi bila keputusan tidak memiliki alasan layak, sedangkan penyalahgunaan wewenang terjadi bila kewenangan digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan undang-undang.
- Bahwa, Ahli kemudian menjelaskan kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri 120 Tahun 2018. Hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa peraturan kepala daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang harus disusun oleh pejabat berwenang, melalui prosedur yang benar, dan sesuai objek pengaturannya. Ketidakpatuhan terhadap syarat tersebut menyebabkan keputusan menjadi tidak sah (*niet rechtsgeldig*).
- Bahwa, menurut Ahli, pembatalan peraturan kepala daerah hanya dapat dilakukan jika terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, atau cacat substansi. Proses pembentukan peraturan kepala daerah wajib melalui pembahasan dan harmonisasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi.
- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa suatu peraturan kepala daerah dikategorikan melawan hukum bila bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau dibuat karena penyalahgunaan wewenang. Jika substansi peraturan bertentangan dengan PP, maka norma yang bertentangan itu tidak berlaku dan dapat dibatalkan Gubernur atau Menteri Dalam Negeri, bahkan oleh MA melalui uji materi.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa pejabat yang menyusun peraturan dengan tujuan menyimpang atau menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, baik secara administratif maupun pidana.
- Bahwa, Ahli juga menyebut bahwa asas kepatutan dalam hukum administrasi mengharuskan tindakan pejabat dilakukan secara wajar, proporsional, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Termasuk dalam konteks pemberian tunjangan, kewajaran dan standar harga lokal harus diperhatikan.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa pemberian tunjangan perumahan dan transportasi menurut PP 18 Tahun 2017 harus mempertimbangkan nilai



kewajaran dan rasionalitas, serta disesuaikan dengan standar harga setempat. Ketidaksesuaian komponen tunjangan dengan ketentuan PP tersebut menjadikan pembayaran tidak sah.

- Bahwa, Ahli menyatakan bahwa keputusan terkait tim pengkajian tunjangan dan penunjukan pejabat yang tidak kompeten merupakan cacat keputusan bila dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi. Pun, PPTK tidak berwenang menandatangani berita acara pemeriksaan barang; hal tersebut merupakan tugas PPK.
- Bahwa, Ahli menilai bahwa penggunaan dokumen yang tidak pernah diterbitkan namun dicantumkan seolah-olah ada dalam nota dinas menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan menyebabkan produk hukum yang diterbitkan menjadi cacat substansi.
- Bahwa, Ahli menegaskan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Peraturan Walikota yang bertujuan menghindari kewajiban pajak dengan membebaskan PPh 21 kepada APBD, padahal seharusnya pajak tersebut menjadi kewajiban penerima tunjangan. Tindakan tersebut merugikan keuangan daerah.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa pembebanan PPh 21 kepada APBD serta penambahan komponen anggaran yang tidak berdasar merupakan tindakan melanggar hukum dan menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa usulan yang diajukan Ketua DPRD dalam bentuk surat tertulis terkait tunjangan perumahan dan transportasi melampaui kewenangannya sebagai Ketua DPRD dan dapat dikategorikan sebagai maladministrasi apabila kemudian diikuti menjadi keputusan nyata yang menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa, Ahli menyatakan bahwa penambahan biaya sarana dan prasarana dalam tunjangan perumahan yang tidak dicakup oleh peraturan yang menjadi dasar penyusunan Perwal adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Walikota yang memuat kebijakan baru di luar ketentuan Peraturan Daerah harus dilandasi argumentasi rasional, wajar, dan sesuai standar harga setempat. Ketiadaan analisis rasionalitas dapat menjadikan kebijakan tersebut cacat.
- Bahwa, Ahli menambahkan bahwa tidak dibentuknya tim pembahasan peraturan dalam penyusunan Perwal merupakan kekeliruan administratif, dan bila terdapat permufakatan jahat di dalamnya dapat masuk ranah pidana.



- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa pejabat yang tidak mengawasi dan menjaga penggunaan anggaran sehingga terjadi kebocoran atau kerugian keuangan negara dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana berdasarkan tingkat kelalaiannya atau kesengajaannya.
 - Bahwa, Ahli mengatakan bahwa kewenangan Kepala Daerah disertai tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang ditandatangani tidak melanggar prosedur atau mengandung cacat yuridis. Jika kepala daerah mengetahui cacat tersebut namun tetap menandatangani, maka perbuatannya termasuk pelanggaran hukum, bahkan pidana bila disertai permufakatan.
 - Bahwa, Ahli menegaskan bahwa perubahan Peraturan Walikota yang dilakukan berulang-ulang dan tidak sesuai prosedur dapat menunjukkan tendensi untuk mengakomodasi kenaikan tunjangan secara tidak sah.
 - Bahwa, Ahli berpendapat bahwa hasil audit Inspektorat Kota Banjar Nomor R/700.1.2.2/18/Itda/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang menemukan kerugian negara sebesar Rp3.523.950.000 menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan pelanggaran hukum administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga terpenuhi unsur pidana dalam perkara a quo.
2. Ahli **IIS NURAI SYAH, S.IP, M.AP**, di bawah sumpah, di depan persidangan, berpendapat pada pokoknya:
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa dasar pengangkatannya sebagai Auditor Muda dibuktikan melalui sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda tahun 2018 yang dikeluarkan Pusdiklatwas BPKP, dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/KPTS.275/BKPPD/2018.
 - Bahwa, Ahli menjelaskan tugas utamanya sebagai Auditor Muda di Inspektorat Kota Banjar meliputi penyusunan analisis untuk rencana strategis pengawasan, penyusunan rencana pengawasan tahunan, pembuatan substansi teknis kebijakan pengawasan, penyusunan laporan pada audit kinerja, audit tujuan tertentu, audit investigatif, reviu, evaluasi, dan pemantauan, termasuk memberikan pendampingan sebagai ahli dalam proses penyidikan maupun persidangan.
 - Bahwa, Ahli juga bertugas menelaah pengaduan masyarakat, menanggapi permintaan aparat penegak hukum, menganalisis tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan konsultasi dalam bidang manajemen risiko dan



pengendalian intern, serta menyusun ikhtisar Pengawasan Intern dan melakukan telaah sejawat terkait standar profesi auditor.

- Bahwa, Ahli menyampaikan bahwa sertifikasi yang dimilikinya berasal dari berbagai program diklat dan ujian, antara lain: Auditor Ahli Pertama tahun 2014–2015, Penjenjangan Auditor Muda tahun 2018, Audit Investigatif tahun 2021, Audit Intern Berbasis Risiko 2019, Audit Kinerja 2017, hingga Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 tahun 2024 dan pelatihan Analisis & Evaluasi Kebijakan Publik tahun 2024.
- Bahwa, Ahli pernah diminta menjadi Ahli dalam perkara tipikor pada tahun 2024 terkait dugaan penyimpangan pengelolaan BUMDes.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan UU 17 Tahun 2003, keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang bernilai uang, termasuk aset berupa uang dan barang yang menjadi milik negara dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkupnya juga mencakup penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah.
- Bahwa, UU 1 Tahun 2004 mendefinisikan kerugian negara/daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa, PP 58/2005 dan PP 12/2019 menegaskan bahwa keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah, aset, piutang, pendapatan, belanja, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- Bahwa, menurut Ahli, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2017–2021 tercatat sebesar Rp 24.549.700.000 dengan rincian sesuai tabel dokumen audit.
- Bahwa, Ahli menerangkan prosedur pencairan tunjangan baik tahun 2017 maupun 2020, mulai dari pengajuan SPP-LS, verifikasi oleh pejabat terkait, penerbitan SPM, penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD, hingga pembayaran oleh bendahara pengeluaran.
- Bahwa, pertanggungjawaban pembayaran dilakukan melalui bukti tanda terima berdasarkan daftar penerima yang bersumber dari ketentuan Gubernur dan Perwal tentang besaran tunjangan.
- Bahwa, Ahli menyatakan bahwa dirinya ditugaskan oleh Inspektur berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/31/2025 untuk menghitung kerugian negara atas dugaan tipikor tunjangan DPRD tahun 2017–2021. Penugasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan permintaan bantuan dari Kejaksaan, ekspose awal, pengumpulan bukti, analisis dokumen, konfirmasi pihak terkait, hingga penyusunan laporan audit.

- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa seluruh bukti yang digunakan dalam audit diperoleh melalui Penyidik, sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan PKKN.
- Bahwa, Ahli menyimpulkan adanya penyimpangan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, yaitu:
 - penambahan komponen biaya sarana-prasarana (listrik, telepon, air, internet) dalam tunjangan perumahan tahun 2017–2018, dan
 - penambahan PPh 21 yang dibebankan pada APBD dalam pembayaran tunjangan tahun 2019–2021.
- Bahwa, penyimpangan tersebut melanggar Pasal 17 ayat (3) PP 18/2017 yang menegaskan bahwa tunjangan perumahan tidak mencakup listrik, air, gas, telepon, dan mebel.
- Bahwa, penambahan PPh 21 yang dibayar APBD bertentangan dengan UU Pajak Penghasilan dan PP 18/2017, serta ditegaskan melalui Surat Edaran Mendagri Tahun 2017 bahwa PPh 21 atas tunjangan perumahan dan transportasi wajib dibayar oleh penerima, bukan APBD.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit PKKN tanggal 26 Februari 2025, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.523.950.000, dihitung dari selisih antara total pembayaran berdasarkan SP2D dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan sesuai aturan.
- Bahwa, metode penghitungan yang dipakai adalah formula: total pembayaran menurut SP2D dikurangi jumlah yang seharusnya dibayar, sesuai ketentuan PP 18/2017 dan aturan terkait.
- Bahwa, seluruh dokumen yang dijadikan dasar perhitungan kerugian negara berasal dari bukti yang diterima dari Penyidik.
- Bahwa, Ahli menerangkan tugas dan kewenangan pejabat pengguna anggaran sesuai PP 58/2005 dan PP 12/2019, termasuk menyusun RKA, DPA, melakukan tindakan pengeluaran anggaran, memeriksa tagihan, menandatangani SPM, dan mengelola aset SKPD.
- Bahwa, semua pejabat terkait wajib berpedoman pada UU Keuangan Negara, UU Pemerintahan Daerah, PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 13/2006 beserta perubahannya, serta Permendagri 77/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa besaran tunjangan perumahan tahun 2017 ditetapkan melalui mekanisme pengkajian standar harga oleh tim yang ditetapkan Wali Kota, namun komponen yang tercantum di dalamnya (listrik, telepon, air, internet, lain-lain) tidak diperkenankan oleh PP 18/2017.
 - Bahwa, Ahli menegaskan bahwa pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan menambah alokasi anggaran PPh 21 dalam usulan Perwal terkait tunjangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan DPRD Tahun 2014 dan 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
 - Bahwa, menurut Ahli, pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar tahun 2017–2021 tidak sesuai ketentuan karena adanya komponen yang dilarang dan pembebanan PPh 21 kepada APBD, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.523.950.000.
3. Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA.,** di bawah sumpah, di depan persidangan, berpendapat pada pokoknya:
- Bahwa, Ahli sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dengan dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (BAP) Ahli serta membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli tersebut;
 - Bahwa, dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
 - a. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
 - b. IAR (Instructieenverderebepalingenvoor Algemene Rekenkamer).
 - c. RAB (Regelenvoorhet Administratief Beheer).
 - d. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
 - e. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.
- Sedangkan saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
- a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



- Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran;
- Bahwa, yang dimaksud dengan keuangan negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.
- Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan / administrasi Keuangan Negara.
- Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
- Bahwa, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan, hal ini karena paket Undang-Undang (UU) keuangan negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan Undang-Undang (UU) formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga Undang-Undang (UU) dimaksud lebih luas dari pada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voorhet Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang2an tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia;
 - Bahwa, seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap;
 - Bahwa, bila diperhatikan, definisi keuangan Negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saksi perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa, sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah. Dalam konsep keuangan negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, Undang-Undang (UU) keuangan negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa, ketika disusun masih dalam bentuk konsep rancangan Undang-Undang (UU), RUU keuangan negara diharapkan merupakan Undang-Undang (UU) pokok-pokok keuangan negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh Undang-Undang (UU) terkait dengan keuangan negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-Undang (UU) pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU keuangan negara sebagai Undang-Undang (UU) pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang (UU) keuangan negara tetap merupakan induk dari seluruh Undang-Undang (UU) di bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam hal ini Undang-Undang (UU) tentang perbendaharaan negara. hubungan antara kedua Undang-Undang (UU) tersebut adalah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang Nomor 17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang Nomor 17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis keuangan negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif keuangan negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/lembaga di dalam;
- Bahwa, dari sudut konsepsi teoritik hal tersebut bermula dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Selanjutnya atas dasar kewajiban tersebut melahirkan hak negara. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan kewajiban negara terdiri dari layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam terminologi Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut meliputi : Keamanan dan ketertiban (*Defence and order*), Pendidikan (*Education*), Kesehatan (*Health*), Peradilan (*Justice*), dan Pekerjaan Umum (*Public Works*). Sedangkan hak negara terkait dengan kewajiban tersebut



adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negara tersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa atau lebih dikenal dengan istilah pajak.

Kewajiban negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai negara karena terkait dengan hak azasi manusia, demikian pula dengan hak negara yang menjadi penyeimbang atas kewajiban negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dimaksud kemudian dikenal dengan hak dan kewajiban konstitusional negara;

- Bahwa, secara konsepsi sebagaimana telah disampaikan pada jawaban di atas, bahwa keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang secara konstitusional diberikan dan menjadi tanggungjawab kepada negara, khususnya terkait dengan pembiayaan kegiatan negara dalam menyediakan layanan kepada rakyat. Dalam hal ini, pengertian negara ataupun pemerintah, meliputi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa, secara politis yang dimaksud dengan APBN/D adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang;
- Bahwa, alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak asasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.

Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;

- Bahwa, dalam rangka mengoperasionalkan keputusan politik yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) APBN, setiap kementerian/ lembaga kemudian wajib menyusun dokumen pelaksanaan. Di dalam sistem tata kelola keuangan negara Indonesia – menurut Undang-Undang (UU) bidang keuangan negara – dokumen dimaksud di kenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara prinsip, sesuai alur pemikiran yang disampaikan di atas, DIPA suatu kementerian/ lembaga berisi segala rincian kegiatan dan sekaligus



rincian pembiayaan (anggaran) yang diperlukan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Sebagai alat operasional, dokumen (DIPA) tersebut kemudian terbagi dalam unit-unit kerja kementerian/ lembaga yang dikenal dengan istilah Satuan Kerja (Satker). Artinya, setiap Satker akan memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) sendiri-sendiri sebagai alat operasional dalam melaksanakan kegiatannya. Bila dicermati, dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tersebut memiliki dua arti penting. Pertama, dilihat dari sudut hukum keuangan negara; dan kedua, dilihat dari sudut manajemen, khususnya, manajemen keuangan negara. Ditinjau dari sudut hukum keuangan negara, DIPA merupakan dokumen yang memiliki karakter otorisasi yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan pengeluaran negara. Bila diperhatikan dengan seksama, penerbitan DIPA tersebut merupakan bagian terakhir dari suatu rangkaian pemberian otorisasi (kewenangan). Yaitu, yang dimulai dengan Otorisasi Parlemen (*otorisation parlementaire*) dari lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif yang berupa Undang-Undang (UU) APBN; kemudian diikuti dengan Otorisasi Pemerintah (*Otorisation Gouvernementale*) dari Presiden kepada setiap kementerian/ lembaga yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Rincian APBN; dan terakhir, Otorisasi Kementerian (*Otorisation Ministeriele*) dari Kepala Kementerian/ Lembaga kepada para pejabat bawahannya (Kepala Satuan Kerja) dalam bentuk DIPA;

- Bahwa, untuk merealisasikan pengeluaran negara, seringkali diperlukan otorisasi lain yang digunakan sebagai alas pengeluaran negara.

Untuk pengeluaran jenis tertentu, antara lain, pengeluaran untuk sumber daya manusia, yang berupa gaji, tunjangan, dan lain sebagainya diperlukan dua jenis otorisasi. Yaitu, otorisasi yang bersifat umum dan otorisasi yang bersifat khusus. Otorisasi yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan besaran pembayaran gaji atau upah, tunjangan, dan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Termasuk dalam otorisasi yang bersifat umum, antara lain, Peraturan Pemerintah tentang Pembayaran Gaji dan Pensiun Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Tentang Tunjangan Perumahan. Sedangkan otorisasi khusus berupa surat keputusan yang mengatur tentang pengangkatan pegawai, termasuk di dalamnya pembayaran gaji atau upah ataupun hal-hal terkait lainnya yang ditujukan bagi seseorang;

- Bahwa, bila diperhatikan secara saksama, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) APBN/ Peraturan Daerah APBD, pada



hakikatnya, salah satunya adalah merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara/ daerah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, karena kegiatan dimaksud harus dilakukan dengan pihak lain melalui suatu perikatan/ perjanjian, maka perikatan/ perjanjian dimaksud adalah merupakan alat pelaksanaan anggaran;

- Bahwa, mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/ lembaga terdiri dari Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan bagi kementeriannya. Selanjutnya, kewenangan dimaksud dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan *ex-officio*, artinya terkait dengan jabatan struktural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran;
- Bahwa, KPA sebagai Kepala Satker, pada hakekatnya hanya memiliki tanggungjawab dan kewenangan yang bersifat manajerial. Pada intinya, KPA memastikan agar berbagai program ataupun kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya dan harus dilaksanakan oleh Satkernya dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan peran strukturalnya (formalnya) sebagai kepala satuan kerja yang secara *hierarchies* membawahi pejabat struktural lainnya yang tingkatannya lebih rendah. Oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab tersebut di atas, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan pada masing-masing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memiliki tanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara.



Hal ini mengingatkan bahwa KPA hanya memiliki tanggungjawab manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan di instansinya;

- Bahwa, PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pengeluaran negara, karena berbagai keputusan yang diambilnya akan dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara. Dalam konsep pengelolaan keuangan negara versi lama (sebelum diberlakukannya Undang-Undang (UU) bidang keuangan negara), kewenangan PPK dapat disetarakan dengan kewenangan otorisasi, kendati lingkupnya lebih sempit, yaitu, pada umumnya, hanya terkait dengan tindakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Mengingat keluasan cakupan kegiatan dan kebutuhan terhadap keahlian, dalam pelaksanaan kegiatannya, PPK dibantu oleh pejabat-pejabat yang memiliki keahlian tertentu, antara lain : pejabat pengadaan, panitia pengadaan barang dan jasa yang dibentuk sesuai kebutuhan, dan juga oleh pejabat penerima barang/ jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas yang memadai dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa, untuk menjaga terselenggaranya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan negara, keputusan PPK tersebut kemudian diuji / diverifikasi oleh PPSPM. Dengan kata lain **PPSPM adalah pejabat yang bertanggungjawab melakukan pengujian terhadap keputusan yang dilakukan oleh PPK.**

Bila diperhatikan, pengujian yang dilakukan oleh PPSPM akan meliputi hal-hal terkait dengan substansi yang menyebabkan terjadinya pengeluaran Negara. Akan tetapi, pengujian yang dilakukan, khususnya terkait dengan pengujian *rechtmatic*, hanya bersifat normatif (*on table*). Oleh karena PPSPM tidak memiliki kewajiban/ kewenangan untuk melakukan pengecekan apakah kontrak yang seharusnya asli tidak dipalsukan, atau apakah berita acara penyerahan barang yang dijadikan dasar penagihan kepada negara memang didasarkan pada bukti penyerahan barang sesuai dengan perikatan yang telah dilakukan oleh PPK. Oleh karena itu, **pengujian yang dilakukan oleh PPSPM pada prinsipnya lebih bersifat administratif**, khususnya yang meliputi pengujian *rechtmaticheid*, dan *doelmatigheid*. Ujung dari seluruh pengujian yang dilakukan oleh PPSPM tersebut adalah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM). Hal ini dilakukan bilamana PPSPM meyakini bahwa pembayaran tersebut memang dapat dilakukan. Keyakinan ini perludimiliki oleh PPSPM, karena benteng terakhir terjadinya pengeluaran negara di tingkat kementerian/ lembaga adalah PPSPM. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan dalam kepustakaan lama tentang pengelolaan keuangan negara, peran ini,



- yang dulu dikenal sebagai pemegang kewenangan ordonnan sering, merupakan peran yang sangat strategis;
- Bahwa, perdefinisi, yang dimaksud dengan Bendahara adalah orang yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menyusun pertanggungjawaban sejumlah uang yang menjadi tanggungjawabnya. Terkait dengan itu, Bendahara memiliki tanggungjawab yang bersifat pribadi terhadap uang yang dikelolanya. Dalam kaitan ini, uang yang dikelola oleh Bendahara merupakan uang persediaan atau uang tertentu yang tanggungjawabnya diserahkan kepadanya. Terkait dengan itu, Bendahara memiliki kewajiban dan tanggungjawab bahwa pengelolaan uang yang ditangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Artinya, bahwa para Bendahara tersebut harus melakukan berbagai pengujian untuk memastikan kebenaran pengeluaran dimaksud;
 - Bahwa, kendati jabatan-jabatan KPA, PPK, dan PPSPM merupakan jabatan yang berada ditangan para Pejabat struktural secara *ex-officio*, hubungan kerja dan penerapan/ pelaksanaan kewenangan di antara masing-masing pejabat sangat berbeda dibandingkan dengan pola/ sistem yang dilaksanakan pada jabatan-jabatan struktural/ administratif. Tidak seperti halnya yang berlaku pada jabatan struktural dalam suatu organisasi yang menganut sistem hierarchies dengan pengendalian utama pada pimpinan tertinggi (dalam hal ini, Kepala Instansi), organisasi pengelolaan keuangan negara didominasi oleh sikap saling uji antara dua pemegang kewenangan. Yaitu, pemegang kewenangan pengambil keputusan (PPK) dan pemegang kewenangan pengujian (PPSPM). Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 (ayat 1, 2a, dan 2b), kewenangan pengelolaan keuangan negara yang berada di tangan KPA kemudian terbagi dan dilaksanakan oleh PPK dan PPSPM, sehingga tidak lagi tersisa di tangan KPA. Oleh karena itu, dengan memperhatikan peran dan tanggungjawab tersebut di atas, sepanjang tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan pada masing-masing pejabat penerima delegasi, KPA tidak memiliki tanggungjawab atas terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh pejabat bawahannya yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Hal ini menghinat bahwa KPA hanya memiliki tanggungjawab manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan di instansinya;
 - Bahwa, pada prinsipnya, pengeluaran Negara dimulai dari terjadinya tagihan oleh pihak ketiga (rekanan) kepada Pemerintah setelah terjadinya suatu kesepakatan (kontrak).



Secara procedural, tagihan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (beserta jajarannya) yang secara fungsional bertanggungjawab dalam hal penyelesaian tagihan pihak ketiga. Di tingkat ini, semua bukti diuji kebenaran dan keabsahannya sebelum diajukan permintaan pembayaran melalui suatu surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) yang akan menerbitkan SPM sebagai pembayaran. Pada tahapan inilah pengujian materiil suatu pengeluaran dilakukan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen, merupakan pejabat yang memiliki tanggungjawab materiil terhadap terjadinya pengeluaran Negara. Selanjutnya, pengajuan SPP yang disampaikan oleh PPK dilakukan pengujian oleh PPSPM. Pengujian dimaksud lebih bersifat administrative, karena hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh PPK;

- Bahwa, pada hakekatnya konsepsi keuangan daerah didasarkan pada konsepsi keuangan negara. Sehingga keuangan daerah pada hakekatnya merupakan keuangan negara yang diterapkan pada wilayah yang lebih kecil, yaitu daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh pada tingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam hal-hal tertentu, termasuk diantaranya penerapan pembagian kewenangan diantara para pejabat pengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuangan negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan beberapa pasal berikutnya;
- Bahwa, bila diperhatikan berbagai ketentuan yang disusun dalam Peraturan Mendagri, ditinjau dari konsepsi baku tata kelola keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) keuangan negara dan perbendaharaan, ternyata terdapat penyimpangan yang sangat mendasar atau pembiasan terhadap beberapa prinsip dasar. Penyimpangan dimaksud dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tata kelola keuangan di pemerintahan daerah tidak terdapat mekanisme *check and balance* yang menjadi landasan utama pengelolaan keuangan negara yang baik dan benar. bila diamati, mekanisme pengelolaan keuangan di pemerintah daerah didasarkan pada mekanisme 'ban berjalan', dimana semua kekuasaan pengelolaan keuangan terpusat pada satu tangan yaitu pada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan seluruh unsur pejabat yang ada adalah hanya merupakan pelaksana (operator) dari keputusan PA/ KPA. Dengan pola yang diterapkan



tersebut, tidak mungkin dilakukan pengujian-pengujian yang merupakan hal penting sebelum pengeluaran negara dilaksanakan;

- Bahwa, secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja / Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian / kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran / pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara;
- Bahwa, konsep dasar yang harus diikuti pada saat pelaksanaan Pengeluaran Uang / Barang Milik Negara/ Daerah yaitu harus dihindarkan terjadinya Kerugian Negara dalam bentuk berkurangnya Uang / Barang Milik Negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau fraude.

Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara.

Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, rechtmatigheid dan doelmatigheid.

Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam Undang-Undang (UU) APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/ jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya / harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut.

Pengujian *Doel Matigheid* pada dasarnya mempertanyakan kelayakan/ tujuan penggunaan dana yang tersedia.



Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/ jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*);

- Bahwa, sebenarnya, bukan hanya para pejabat pengelola keuangan Negara yang harus memahami, melainkan seluruh pejabat di institusi pemerintahan bahwa pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam pengelolaan birokrasi adalah pendekatan proses. Artinya, bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat birokrasi harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yang pada umumnya lebih dikenal dengan standar operasi tata kerja-SOTK (*standard operating procedure-SOP*);
- Bahwa, secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang pengelolaan perbendaharaan.

Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab / berwenang melakukan verifikasi/ pengujian;

- Bahwa, untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang sehat diterapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan



tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya.

Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;

- Bahwa, seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa, dalam sistem tata kelola keuangan negara Indonesia DPA adalah merupakan dokumen yang digunakan dalam rangka mengoperasionalkan keputusan politik yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD. Sebagai dokumen operasional, DPA suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) berisi segala rincian kegiatan dan sekaligus rincian pembiayaan (anggaran) yang diperlukan oleh satuan kerja yang bersangkutan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan;
- Bahwa, Peraturan Daerah (Perda) secara substansi merupakan otorisasi umum yang berisi ketentuan yang mengatur hal-hal yang diperlukan sebagai acuan pada pengeluaran tertentu. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) tentang tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil dan Anggota DPRD, diperlukan sebagai dasar perhitungan besaran pengeluaran bagi setiap pejabat;
- Bahwa, mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan keuangan negara bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan mempertimbangkan azas manfaat, di satu sisi, dan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan proses pemilihan sedemikian rupa agar dapat diperoleh barang kualitas bagus dengan harga wajar, maka perhitungan yang digunakan untuk penetapan besaran tunjangan dimaksud seharusnya mengikuti aturan/ ketentuan yang seharusnya digunakan, sehingga tujuan sebagaimana diharapkan dalam penerapan prinsip dimaksud dapat diwujudkan;
- Bahwa, berbagai pertimbangan tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD merupakan pertimbangan yang dijadikan dasar acuan dalam penyusunan anggaran yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Terkait dengan itu, mengingat bahwa pada kenyataannya, Peraturan Walikota merupakan ketentuan pengaturan yang kedudukannya lebih rendah, seharusnya mengacu pada ketentuan yang



lebih tinggi, yaitu dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP). Atas dasar penjelasan di atas, maka dengan tidak dilakukannya penyesuaian Peraturan Walikota dengan ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga tunjangan perumahan yang diberikan komponennya meliputi sarana dan prasarana yang seharusnya tidak terbayarkan akan tetapi menjadi terbayarkan, ditinjau dari sudut hukum keuangan negara adalah tidak dapat dibenarkan, karena alasan yang dijadikan dasar pengeluaran negara, dalam hal ini keuangan daerah, adalah tidak memiliki validitas sebagaimana yang seharusnya;

- Bahwa, seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan ditinjau dari sudut tata Kelola keuangan negara yang baik;
- Bahwa, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah/ pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan rencana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN/ Peraturan Daerah (Perda) APBD. Sebagai perwujudan kegiatan pelaksanaan anggaran negara/ daerah, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah terikat pada kaidah baku pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan proses pemilihan sedemikian rupa agar dapat diperoleh barang kualitas bagus dengan harga wajar. Hal tersebut hanya dapat diperoleh apabila dilakukan melalui proses pelelangan. Oleh karena itu, setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan melalui proses pelelangan. Kecuali bila proses pelelangan tersebut, karena satu dan lain hal tidak mungkin dilaksanakan, dapat ditempuh pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Memperhatikan maksud ditetapkannya proses pelelangan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka penunjukan langsung sebagaimana dilakukan dalam kasus tersebut tidak dapat dibenarkan, karena melanggar kaidah baku hukum keuangan negara;
- Bahwa, para pejabat yang bertanggungjawab dapat dilihat dari peran dan fungsinya dalam pengambilan keputusan pengadaan barang dan jasa dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dilakukan permintaan tanggung jawab secara terukur;
- Bahwa, berdasarkan konsep teori tentang perpajakan bahwa pajak dikenakan oleh negara kepada wajib pajak. Artinya bahwa pajak menjadi kewajiban wajib pajak dan atau penerima manfaat yang merupakan objek kena pajak. Atas



dasar penjelasan dimaksud maka pembebanan pajak kepada negara melalui pengalokasian dalam APBN/APBD adalah tidak dapat dibenarkan menurut kaidah hukum keuangan negara, dalam hal ini kaidah perpajakan;

- Bahwa, menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan aset/ kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan aset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/ melawan hukum;
- Bahwa, pada hakekatnya, semua keputusan para pejabat, baik sebagai pengelola keuangan negara maupun sebagai administrator, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang menyimpang dari ketentuan baku pengelolaan keuangan negara dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Sementara itu, oleh karena perbuatan yang menyimpang tersebut dapat terjadi di ranah administratif maupun non administratif, kerugian negara dimaksud dapat dikategorikan dalam kerugian negara yang bersifat administratif ataupun kerugian negara yang bersifat non administratif. Dalam hal ini, perbuatan di ranah non-administratif dapat terjadi di ranah perdata ataupun di ranah pidana;
- Bahwa, sepanjang tindakan/ keputusan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan yang disusun sesuai kaidah-kaidah baku pengelolaan keuangan negara yang baik (*good public finance governance*) dapat dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- Bahwa, menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan aset/ kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Kekurangan aset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara, tidak menjadi milik negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang negara yang tidak seharusnya dari kas negara, dalam hal ini kas daerah pemerintah



Kota Banjar, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan kerugian negara/ daerah, dalam hal ini kerugian daerah pada pemerintah Kota Banjar;

- Bahwa, menurut pendapat saksi besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas negara. Dalam hal ini kas daerah pemerintah Kota Banjar;
 - Bahwa, besaran kerugian negara agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana saksi kemukakan diatas. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang Penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti dilapangan.
4. Ahli **Prof. Dr. HIBNU NUGROHO, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah, di depan persidangan, berpendapat pada pokoknya:
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk untuk memberikan mekanisme penanganan korupsi seiring perkembangan karakter dan pola perbuatannya dalam masyarakat, sehingga regulasi tersebut terus menyesuaikan dinamika tindak pidana korupsi.
 - Bahwa, Ahli menerangkan bahwa UU Tipikor memuat 13 pasal yang kemudian dielaborasi menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh konstruksi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan lagi menjadi tujuh model, yakni korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
 - Bahwa, menurut Ahli, dalam praktik terdapat tiga modus yang lazim muncul di pengadilan, yaitu: suap perkara, gratifikasi kepada hakim, dan pemerasan, di samping berbagai bentuk lain seperti markup, laporan fiktif, pemotongan anggaran, penyalahgunaan wewenang, serta penyimpangan terhadap aturan sebagai sarana mencapai tujuan koruptif.
 - Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa inti penentuan pertanggungjawaban pidana terletak pada ada tidaknya kesalahan (*mens rea*). Tanpa kesalahan, tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
 - Bahwa, menurut Ahli, bentuk pertanggungjawaban pidana mencakup pertanggungjawaban individual, pertanggungjawaban korporasi, serta model pertanggungjawaban dengan *mens rea* maupun *strict liability*.
 - Bahwa, Ahli memberikan pandangan bahwa kewenangan adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau organ pemerintahan untuk bertindak dalam



rangka mencapai tujuan tertentu, dan kewenangan tersebut bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat.

- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan tertentu, meskipun akibatnya menimbulkan kerugian negara. Bentuk-bentuknya meliputi suap, penggelapan keuangan negara, manipulasi pengadaan, dan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian terhadap aset negara.
- Bahwa, Ahli menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak harus berupa keputusan yang bertentangan dengan aturan; cukup apabila tindakan tersebut menyimpang dari dasar kewenangan tertulis, dilakukan dengan maksud tertentu, dan menimbulkan potensi kerugian negara, maka telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan.
- Bahwa, Ahli menguraikan bahwa penyertaan dalam tindak pidana mencakup pelaku, turut serta, menyuruh melakukan, penganjur, dan pembantu. Penyertaan terdiri atas unsur objektif—yakni adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik serta hubungan sebab-akibat dengan tindak pidana—dan unsur subjektif berupa unsur kesengajaan serta ikatan batin antar pelaku.
- Bahwa, Ahli menyatakan bahwa pemberian tunjangan perumahan yang bertentangan dengan PP dan Perda mengenai hak keuangan DPRD merupakan tindakan yang tidak seharusnya terjadi, karena dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara a quo merupakan aktor intelektual, sedangkan Ir. RACHMAWATI berperan membantu sehingga memenuhi unsur turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi.
- Bahwa, menurut Ahli, tindakan yang dilakukan Terdakwa dan Ir. RACHMAWATI merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang bertujuan menghindari pembayaran PPh 21 secara pribadi dengan membebankan kewajiban tersebut kepada APBD.
- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa perbuatan Ir. RACHMAWATI patut dikualifikasikan sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi karena ikut menjalankan tindakan yang diperintahkan Terdakwa.
- Bahwa, Ahli menyampaikan bahwa kedua pihak—Terdakwa dan Ir. RACHMAWATI telah memberikan validasi terhadap mekanisme yang bertentangan dengan ketentuan.
- Bahwa, Ahli menilai tindakan keduanya telah memenuhi unsur memperkaya diri atau orang lain serta menimbulkan kerugian negara sebagaimana unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.



- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa hasil audit merupakan indikator adanya kerugian negara, sehingga bagian tersebut termasuk unsur dalam tindak pidana korupsi.
- Bahwa, menurut Ahli, kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seharusnya tidak diusulkan, apalagi apabila bertentangan dari sisi substansi maupun nilainya. Dalam kasus seperti ini, asas kepatutan seharusnya dipenuhi.
- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa untuk suatu kegiatan keuangan negara harus dipenuhi syarat formil maupun materiil, termasuk persyaratan sertifikasi yang digunakan untuk menentukan nilai kegiatan. Untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, harus dilihat siapa yang menginisiasi dan memerintahkan proses tersebut.
- Bahwa, Ahli menambahkan bahwa seseorang yang berada dalam relasi kuasa dengan atasan yang memerintahkan perbuatan yang keliru, namun tetap mengikuti perintah tersebut tanpa mengingatkan, maka orang tersebut tetap turut bertanggung jawab.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban pribadi dan tidak boleh dibebankan kepada negara. Dalam perkara a quo, pembebanan PPh kepada APBD menunjukkan adanya niat atau *mens rea*.
- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa terdapat bentuk penyelundupan kehendak melalui penggunaan pihak lain sebagai alat. Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban utama tetap pada pihak yang memberi perintah, tetapi pihak yang melaksanakan tanpa menolak juga turut bertanggung jawab.
- Bahwa, Ahli menguraikan bahwa perbuatan tersebut termasuk kategori kesengajaan dengan tujuan tertentu.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa dalam teori organisasi, tindakan ketua atau pimpinan mencerminkan kehendak kolektif anggota sehingga pertanggungjawaban dapat melekat pada pimpinan.
- Bahwa, Ahli memberikan pandangan bahwa dalam praktik kriminalistik, seluruh anggota dapat dimintai tanggung jawab, namun dalam penegakan hukum biasanya yang diproses adalah pihak yang paling berperan.
- Bahwa, Ahli menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh kemampuan seseorang menggunakan nalar untuk menerima atau menolak suatu tindakan, dan persidangan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menentukan sikap lebih lanjut.
- Bahwa, Ahli menerangkan adanya asas *non self incrimination*, sehingga keterangan Terdakwa yang hanya menyatakan "tidak tahu" tidak memiliki



bobot pembuktian, karena pejabat pada umumnya memiliki tenaga ahli atau perangkat pendukung yang membuat alasan ketidaktahuan menjadi tidak relevan.

- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa dalam hukum pidana dikenal perbuatan aktif maupun pasif, dan tindakan pembiaran atau diam juga merupakan perbuatan apabila seseorang berada dalam posisi yang mengharuskannya bertindak.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menentukan pertanggungjawaban sebesar kerugian negara, sedangkan Pasal 18 membatasi uang pengganti sebesar apa yang dinikmati pelaku. Oleh karenanya, hakim dapat memilih ketentuan yang meringankan sesuai asas *in dubio pro reo*.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa keuntungan tidak selalu muncul secara langsung; dalam dunia politik sering ditemukan keuntungan tidak langsung atau keuntungan yang tertunda. Besaran nilai yang dinikmati merupakan kewenangan hakim menentukannya.
- Bahwa, Ahli menyatakan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti, ketentuan hukum memungkinkan penerapan pidana penjara sebagai pidana pengganti.
- Bahwa, menurut Ahli, dalam penyertaan terdapat pelaku utama dan turut serta. Turut serta mengandung arti adanya tujuan bersama, sedangkan membantu hanya untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa dalam hukum pidana, subjek pertanggungjawaban adalah orang per orang.
- Bahwa, Ahli membedakan bahwa "melawan hukum" dapat dilakukan siapa saja, sedangkan "penyalahgunaan wewenang" hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan atau wewenang tertentu.
- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa kerugian negara timbul dari tindakan pengusulan peraturan walikota, sementara penerbitannya hanya merupakan proses administratif.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. SOMAWIJAYA, S.H. M.H.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli Hukum Pidana, yang yang bekerja selaku Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran;
 - Bahwa Peraturan Wali Kota (regeling) merupakan salah satu hukum positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melaksanakan atau melaksanakan Hukum Positif merupakan kewajiban;
- Bahwa ketika suatu Peraturan Wali Kota masih menjadi hukum positif, maka menerapkannya bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa melaksanakan atau melaksanakan Hukum Positif tidak memenuhi unsur kesalahan (*schild*) dan tidak memenuhi unsur niat jahat (*mens rea*);
- Bahwa terdapat azas hukum *Lex Stracta*, yaitu bahwa suatu materi peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tindak pidana (*actus reus*) tidak bisa di pisahkan dari niat jahat (*mens rea*) atau bersifat kumulatif;
- Bahwa ketika salah satu tidak ada maka tidak bisa dilakukan (proses pidana) yang artinya jika tetap dilaksanakan bisa bebas atau dibebaskan;
- Bahwa prinsip hukum pidana yaitu azas legalitas (*nullum crimen sine lege*) yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa DPRD bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa Ketua DPRD bukan atasan Anggota DPRD;
- Bahwa Usulan DPRD bukan pertanggungjawaban secara individu (*individual liability*);
- Bahwa Usulan DPRD merupakan pertanggungjawaban lembaga;
- Bahwa mengusulkan merupakan hak anggota DPRD, pihak yang mengusulkan tidak memiliki konsekuensi hukum;
- Bahwa mengabulkan hak Wali Kota, pihak yang mengabulkan memiliki konsekuensi hukum;
- Bahwa usulan penyesuaian anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan, telah dibahas dan dinyatakan layak direalisasikan oleh Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa dengan dibahas dan dinyatakan layak direalisasikan, anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan oleh Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka eksekutif selaku penanggungjawab realisasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan;
- Bahwa apabila Peraturan Wali yang substansinya merugikan keuangan negara, tetapi telah diterapkan, maka penyelesaiannya terlebih dahulu secara administratif;
- Bahwa salah satu penghapusan perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undnagan;

Halaman 156 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



- Bahwa apabila Peraturan Wali yang substansinya merugikan keuangan negara, tetapi telah diterapkan, maka upaya hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*);
- Bahwa perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak semua perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa hasil audit BPKP kedudukannya lebih tinggi daripada hasil audit Inspektorat;
- Bahwa BPKP memiliki kewenangan melakukan audit kerugian keuangan negara;
- Bahwa **Inspektorat tidak memiliki kewenangan melakukan audit kerugian keuangan negara, tetapi hanya sebatas mendeteksi dan merekomendasi**;
- Bahwa **hasil audit mengenai kerugian keuangan negara yang dibuat oleh Inspektorat, merupakan Alat Bukti yang tidak berkualitas**;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana Pasal 2 sebagai genus sedangkan pasal 3 sebagai spesies, hal ini harus didasarkan dengan adanya *mens rea*;
- Bahwa untuk pencegahan dan pengawasan kerugian negara, ada lembaga yang berwenang untuk men-declair, yaitu BPK;
- Bahwa BPK memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian negara adalah BPK;
- Bahwa lembaga internal atau inspektorat sifatnya rekomendasi;
- Bahwa, Ahli berpendapat konsep *melawan hukum* dalam perkara korupsi pada mulanya ditafsirkan secara formil, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara harus dimaknai secara materiil, yaitu kerugian yang benar-benar nyata terjadi sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur melawan hukum, perbuatan hukum, dan kerugian negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- Bahwa, Ahli menjelaskan terdapat berbagai pendekatan mengenai perbedaan antara “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”, meskipun dalam praktiknya kedua istilah tersebut sering dianggap memiliki cakupan yang sama. Menurut Ahli, kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor berkaitan dengan keuangan yang berasal dari APBN/APBD atau kekayaan negara yang dikelola oleh instansi pemerintah. Adapun kerugian negara dalam konteks tindakan administratif dapat berbeda secara teori, tetapi dalam praktik pengadilan persamaannya kerap tidak dibedakan.
- Bahwa, menurut Ahli, Pasal 3 UU Tipikor berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada



pejabat publik. Karena Pasal 2 dan Pasal 3 saling terkait, Ahli menafsirkan Pasal 2 sebagai norma yang bersifat umum (*genus*) dan Pasal 3 sebagai norma khusus (*spesies*). Penyalahgunaan wewenang harus dilihat melalui adanya *mens rea* (sikap batin), di mana seseorang menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk memperoleh keuntungan tertentu.

- Bahwa, Ahli menyampaikan bahwa unsur melawan hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur memperkaya diri sendiri/orang lain dan unsur jabatan. Dalam Pasal 2 setiap orang dapat menjadi pelaku, sedangkan Pasal 3 hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki jabatan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Dengan demikian, tidak semua orang dapat dijerat Pasal 3 karena harus ada legitimasi jabatan terlebih dahulu.
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa dalam hukum pidana sebenarnya perbuatan dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dalam praktik tindak pidana kerap melibatkan lebih dari satu orang. Jika demikian, yang harus dibuktikan adalah adanya kesepakatan atau kehendak jahat (*mens rea*) yang menjadi dasar penyertaan. Untuk terbentuknya penyertaan atau turut serta (*medeplegen*), harus ditemukan adanya kerja sama sadar atau pembagian peran dalam perbuatan pidana.
- Bahwa, Ahli menyatakan bahwa meskipun suatu usulan kebijakan dapat dibenarkan sebagai bagian dari hak institusional, hal tersebut tidak otomatis menjadi permufakatan jahat. Suatu usulan baru dapat dipandang melanggar apabila bertentangan dengan prosedur atau berdampak langsung pada timbulnya kerugian negara. Jika sebuah usulan mengikuti mekanisme dan prosedur administratif, maka persoalannya tetap berada dalam ranah administratif, bukan pidana.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara bukanlah usulan itu sendiri, melainkan terbitnya instrumen hukum seperti Peraturan Walikota yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, dasar hukum yang cacatlah yang melahirkan akibat kerugian.
- Bahwa, menurut Ahli, lembaga yang berwenang mengumumkan atau memastikan adanya kerugian negara secara sah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perhitungan kerugian oleh lembaga internal pemerintah, seperti inspektorat, sifatnya hanya rekomendatif dan tidak final. Oleh karenanya, hasil audit internal tersebut tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan adanya kerugian negara.



- Bahwa, Ahli menegaskan bahwa unsur *actus reus* (perbuatan) harus dilihat bersamaan dengan *mens rea* (sikap batin). Jika *mens rea* tidak terbukti, maka unsur pidana tidak terpenuhi dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum atau bahkan dimaafkan apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa, Ahli menambahkan bahwa dalam konsep kolektif kolegial, suatu keputusan yang diambil secara bersama-sama harus diikuti dengan pertanggungjawaban bersama pula. Setiap pejabat yang ikut dalam proses kolektif tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun pidana sesuai peran masing-masing.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa melaksanakan Peraturan Walikota pada dasarnya adalah tindakan administratif, sehingga kesalahan penerapan Perwal masuk dalam wilayah hukum administrasi. Pelanggaran administratif tidak boleh langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa melihat apakah terdapat unsur kesengajaan, kewenangan, dan akibat hukum pidana yang terpenuhi.
- Bahwa, menurut Ahli, dalam Pasal 55 KUHP, mengusulkan suatu kebijakan adalah perbuatan yang dibenarkan, sebab yang menentukan diterima atau ditolaknya usulan tersebut adalah pihak eksekutif. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap lahirnya Peraturan Walikota berada pada Walikota, bukan pihak yang mengusulkan.
- Bahwa, Ahli menambahkan bahwa apabila suatu proses penyusunan kebijakan dilakukan secara tidak benar, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah subjek yang memiliki kewenangan langsung dalam penetapan kebijakan, bukan pihak yang hanya memberikan rekomendasi administratif.
- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa pengembalian kerugian negara seyogianya pertama-tama ditempuh melalui mekanisme internal atau administratif sebelum langsung diteruskan kepada proses pidana, karena penegakan hukum pidana tanpa mempertimbangkan aspek administratif dapat menimbulkan kekeliruan.
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa sesuai Pasal 184 KUHAP, lembaga yang memiliki kewenangan menentukan kerugian negara secara mengikat adalah BPK. Karena itu, laporan Inspektorat hanya dapat berfungsi sebagai bukti permulaan, bukan dasar final untuk menetapkan jumlah kerugian negara.
- Bahwa, Ahli menilai bahwa penggunaan appraisal pihak ketiga menunjukkan adanya objektivitas dalam penilaian, sehingga hasil appraisal dapat dinilai patut sepanjang sesuai kebutuhan. Demikian pula kajian tim pengkaji dapat dibenarkan selama mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan.



- Bahwa, Ahli menutup keterangannya dengan menjelaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor seringkali dianggap sebagai dakwaan alternatif, namun dalam praktik juga dapat bersifat kumulatif tergantung pada pembuktian unsur-unsurnya dalam kasus konkret.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menjadi anggota DPRD Kota Banjar sejak periode 2009 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai ketua DPRD Kota Banjar sejak 17 Oktober 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, mekanisme penentuan Ketua DPR maupun Ketua DPRD, yaitu berdasarkan perolehan kursi terbanyak;
- Bahwa, Partai yang memperoleh suara kursi terbanyak, menunjuk salah satu kadernya untuk menjadi Ketua DPR atau DPRD;
- Bahwa, DPRD bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa, Ketua DPRD bukan atasan anggota DPRD;
- Bahwa, Ketua DPRD merupakan *representatif* DPRD atau hanya mewakili anggota DPRD;
- Bahwa, kewajiban dan kewenangan Ketua DPRD yaitu menampung aspirasi, menjaring aspirasi dan menyampaikan aspirasi, adapun yang dimaksud aspirasi tidak hanya aspirasi masyarakat atau aspirasi pelaksana pemerintah daerah, tetapi termasuk aspirasi anggota DPRD sendiri;
- Bahwa, Pemerintah Kota Banjar belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, baik untuk pimpinan DPRD kota Banjar maupun untuk anggota DPRD;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan hak tunjangan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- Bahwa, pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan, bertujuan untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD;
- Bahwa, yang mengusulkan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan adalah pimpinan dan seluruh anggota DPRD;
- Bahwa, usulan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan, telah dibahas di Badan Musyawarah dan di Badan Anggaran DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usulan nilai penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan, dibawah nilai tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan DPRD Provinsi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa, surat usulan penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan kendaraan yang ditujukan kepada Wali Kota, ditandatangani oleh Saya selaku Ketua DPRD;
- Bahwa, Surat Keluar, wajib ditandatangani oleh ketua DPDR, kecuali ketua DPRD berhalangan;
- Bahwa, setelah surat usulan diterima oleh pemerintah daerah, selanjutnya usulan penyesuaian tunjangan telah dibahas dalam rapat Badan Anggaran dengan Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa, hasil rapat Badan Anggaran dengan Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selanjutnya dibahas dalam rapat desk yang dihadiri oleh wali kota;
- Bahwa, mengenai besaran nilai tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan adalah team pengkaji pada tahun 2017, tahun-tahun selanjutnya dinilai oleh appraisal (KJPP);
- Bahwa, yang mengabulkan usulan penyesuaian tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan adalah Wali Kota;
- Bahwa, proses dikabulkannya usulan penyesuaian tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan merupakan domain wali kota;
- Bahwa, tidak ada pertemuan khusus diluar ketentuan yang berlaku mengenai pembahasan penyesuaian tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan, antara Saya dengan Wali Kota;
- Bahwa, tidak ada tekanan maupun paksaan oleh Saya maupun anggota DPRD kepada wali kota mengenai penyesuaian tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan;
- Bahwa, penerbitan peraturan wali tentang tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan adalah wali kota;
- Bahwa, peraturan wali tentang tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan dibahas dalam rapat paripurna DPRD;
- Bahwa, baru mengetahui adanya substansi perwal yang tidak sesuai dengan peraturan diatasnya ketika diperiksa di Kejaksaan pada akhir tahun 2024;
- Bahwa, mengenai penerbitan peraturan wali kota tentang tunjangan kendaraan dan tunjangan perumahan merupakan **domain** pemerintah **kota**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat secara berjenjang oleh stakeholder pemerintah kota yang selanjutnya disahkan oleh wali kota;

- Bahwa, menurut Jaksa Penuntut Umum kerugian negara yang dilakukan oleh Saya dari tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan dan Pph-21 sebesar Rp131.750.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).;
- Bahwa, uang tersebut telah Saya kembalikan pada tanggal 11 Juni 2025, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejasaan Negeri Kota Banjar, sebesar Rp131.750.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Kota Banjar Nomor 170/115.a-DPRD Perihal Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan tanggal 01 April 2020 yang telah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.592-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi disposisi perihal Permohonan Penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Tanggal 25 Mei 2022 yang telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Finalisasi Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Acara Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar; Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2021 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Acara Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar; Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 September 2022 yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar Acara Penjadwalan dan Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tanggal 7 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar Acara Pembahasan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tanggal 10 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 31 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi kartu disposisi dan surat perihal Pembahasan Penyesuaian Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota tanggal 20 Mei 2022 yang telah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017 pukul 13:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 18 September 2017 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2020/2021 Tanggal 3 Maret 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2021/2022 Tanggal 27 September 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2021/2022 Tanggal 17 November 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2022/2023 Tanggal 26 September 2022 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tanggal 5 November 2021 pukul 10.00 WIB yang telah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tanggal 26 September 2018 pukul 19.30 WIB yang telah dilegalisir;
- 21) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tanggal 11 September 2017 pukul 11.00 WIB yang telah dilegalisir;
- 22) 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tanggal 19 Juni 2017 pukul 13.00 WIB yang telah dilegalisir;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.921.-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 24 Juli 2014 yang telah dilegalisir;
- 24) 1 (satu) lebar Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Bakti 2014-2019 a.n. Asep Hidayat, BBA pada tanggal 05 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.943-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 25 September 2018 yang telah dilegalisir;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900/15/2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 910/384/2023 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara Pengeluaran Tanggal 29 Desember 2023 yang telah dilegalisir;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Tini Rustini tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;



- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.595/BKPSDM/2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.015/BKPSDM/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.001-Kepeg/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 19 Januari 2009
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.039-BKPLD/2010 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 05 April 2010 yang telah dilegalisir;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Kania Dewi tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 800.1.3.3/Kpts.279/BKPSDM/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 08 Mei 2024 yang telah dilegalisir;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.039-BKPLD/2010 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 05 April 2010 yang telah dilegalisir;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.002-Kepeg/2009 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 19 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 188.4/028/Setwan/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 atas nama Tini Rustini 28 Desember 2022 yang telah dilegalisir;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 175/004.a-Setwan/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 atas nama Tini Rustini 3 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 175/001.b-Setwan/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 atas nama Tini Rustini 02 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 800/004/Setwan/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 atas nama Erni Suwartini, Ruslan Kurnianto, Jubaedah tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/106/-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat

Halaman 166 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



- Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 atas nama Dwi Mulyadi tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.418/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dra. Erni Suwartini tanggal 15 September 2020 yang telah dilegalisir;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.016/BKPPD/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 18 Maret 2013 yang telah dilegalisir;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.001/BKPPD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IIb, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 11 Januari 2011 yang telah dilegalisir;
- 51) 1 (satu) eksemplar Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/01-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 atas nama Milasari Dewi, S.H. tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 52) 1 (satu) eksemplar Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/004-Umkeu Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 06 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 53) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/010/BKPPD/2020 atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.005/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/200-BASTB/Um Tanggal 30 Desember 2020 yang telah dilegalisir;



- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Pengembalian Kendaraan Dinas (Pimpinan) 26 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/176a-BASTB/Um Tanggal 30 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/176b-BASTB/Um Tanggal 30 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor : 08B/LHP/XVIII.DDG/04/2022 tanggal 22 April 2022 yang telah dilegalisir;
- 60) 1 (satu) bundel Penerimaan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Januari 2017 s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 61) 1 (satu) bundel Penerimaan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Banjar Januari 2018 s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor : 602.21/01.SP/JL03.2020/PPK.SETWAN Tanggal 27 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/02.SPK/18-01.PRC.SET.DPRD/PPK.SET.DPRD tanggal 23 November 2018 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Tahun 2018 Nilai Kontrak Rp.48.400.000,- yang telah dilegalisir;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/01.SPK/JL03-01.2020/PPK.SETWAN tanggal 24 Januari 2020 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2020 Nilai Kontrak Rp.74.580.000,- yang telah dilegalisir;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/10.SPK/2021/01.Setwan/PPK.SETWAN tanggal 14 Januari 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2021 Nilai Kontrak Rp.74.550.000,- yang telah dilegalisir;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor : 824.3/764/SP/BKPPD a.n. Kartini, S.IP. untuk melaksanakan tugas pada Sekretariat DPRD Kota banjar terhitung mulai tanggal 01 November 2018 pada tanggal 31 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor :800/107-Um Sekretaris DPRD Kota Banjar a.n. Kartini, S.IP. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Barang Milik Negera pada Sub Bagian Umum, Bagian Umum dan Keuangan



Sekretariat DPRD Kota Banjar pada tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;

- 68) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/ 003 - Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun anggaran 2020 a.n Ma'mun Arifin, S.Sos., M.Si. pada tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 69) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 800/ 090 - Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun anggaran 2021 a.n Ma'mun Arifin, S.Sos., M.Si. pada tanggal 30 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 70) 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak (PPH 21) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2017-2021 yang telah dilegalisir;
- 71) 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak (PPH 21) Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2017-2021 yang telah dilegalisir;
- 72) 1 (satu) Bundel Fotokopi Rekap Tunjangan PPH 21 Tahun 2018, 2020 dan 2021 yang telah dilegalisir;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/01-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/84.a-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 30 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/02-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 22 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/02-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 4 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/50-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 6 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 78) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/65-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 1 Maret 2019 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/002-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 80) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/026-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 27 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 20 Nopember 2014 yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/28-DPRD/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 16 Desember 2014 yang telah dilegalisir;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/10-DPRD/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 9 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/11-DPRD/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 6 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/18-DPRD/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 24 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 86) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 31 Juli 2018 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 28 September 2018 yang telah dilegalisir;
- 88) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 7 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 15 Maret 2019 yang telah dilegalisir;
- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 22 April 2019 yang telah dilegalisir;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 27 September 2019 yang telah dilegalisir;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 21 Maret 2019 yang telah dilegalisir;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 7 Juni 2021 yang telah dilegalisir;
- 94) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 28 Juli 2021 yang telah dilegalisir;

- 95) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 12 Agustus 2021 yang telah dilegalisir;
- 96) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 30 Nopember 2021 yang telah dilegalisir;
- 97) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Nota Dinas Nomor : ND/ 50./Ekbang tentang Lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor... Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir;
- 98) 1 (satu) eksemplar fotokopi PP 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 30 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7807/SJ Perihal Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokkan kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional tanggal 02 November 2017 yang telah dilegalisir;
- 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 09 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 101) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tanggal 18 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
- 102) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
- 103) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 104) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Perwal Kota Banjar Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 28 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
- 105) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perwal Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 02 Maret 2021 yang telah dilegalisir;
- 106) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 25 Nopember 2020 yang telah dilegalisir;
- 107) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perwal Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD tanggal 26 Maret 2020 yang telah dilegalisir;
- 108) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 26 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 109) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 26 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 110) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 26 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 111) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tanggal 29 Desember 2015 yang telah dilegalisir;
- 112) 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
- 113) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 114) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 115) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah dilegalisir;



- 116) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 16 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 117) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 17 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 118) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 12 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;
- 119) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 02 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
- 120) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 13 Juni 2019 yang telah dilegalisir;
- 121) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 31 Juli 2019 yang telah dilegalisir;
- 122) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 123) 1 (satu) Eksemplar Peraturan Walikota Banjar Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang telah dilegalisir;
- 124) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 70 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 13 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 125) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 64 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 26 November 2018 yang telah dilegalisir;
- 126) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah pada tanggal 19 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 127) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilegalisir;
- 129) 1 (satu) eksemplar fotokopi PP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Tanggal 13 Januari 2023 yang telah dilegalisir;
- 130) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/Kpts.14-BPPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 Tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 131) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/68/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 132) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/23/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 133) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/137/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 Tanggal 28 Juni 2021 yang telah dilegalisir;
- 134) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/5/2022 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 135) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/4/2023 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 Tanggal 2 Januari 2023 yang telah dilegalisir;
- 136) 1 (satu) eksemplar fotokopi disposisi Wali Kota Banjar Sekda dan Asda I untuk ditindaklanjuti beserta Lampiran Kajian Nomor 0069/2.0151-00/PI/11/0354/II/II/2021 KJPP Annton dan Rekan yang telah dilegalisir;
- 137) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Nomor 028.05/Kpts.178.a-Setwan/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 4 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 138) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Nomor 173/Kpts.117.a-Setwan/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Standar Harga Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 25 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 139) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.075/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar atas nama Ade Setiana tanggal 30 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;

- 140) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.602/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ade Setiana tanggal 17 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
- 141) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.634/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Asep Yani Taruna tanggal 09 Desember 2022 yang telah dilegalisir;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.015/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/842/BKPSDM/2023 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/843/BKPSDM/2023 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/024/BKPPD/2020 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/023/BKPPD/2020 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 01 Pebruari 2019 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/080/BKPPD/2019 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 01 Pebruari 2019 yang telah dilegalisir;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/169/BKPPD/2019 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 01 Pebruari 2020 yang telah dilegalisir;
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.114/BKPPD/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/001/BKPPD/2017 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Maman Suryaman, BAE. pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1104.1/BKPPD/2017 a.n Maman Suryaman, BAE Pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/1178/BKPPD/2017 a.n Maman Suryaman, BAE. Pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 157) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
- 158) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;
- 159) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir;
- 160) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 yang telah dilegalisir;
- 161) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 162) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 163) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2018 yang telah dilegalisir;
- 164) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2018 yang telah dilegalisir;
- 165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2019 yang telah dilegalisir;
- 166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2019 yang telah dilegalisir;
- 167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2020 yang telah dilegalisir;
- 168) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2020 yang telah dilegalisir;
- 169) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2021 yang telah dilegalisir;
- 170) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2021 yang telah dilegalisir;
- 171) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan November s/d Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 172) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 173) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2019 yang telah dilegalisir;
- 174) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 176) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 177) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 178) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2019 yang telah dilegalisir;
- 179) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 180) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 181) 1 (satu) lembar asli Surat KJPP Anton Nomor : ATNR-2024/DIR/IX/01 Hal Surat Pernyataan Laporan 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 Tanggal 12 September 2024 yang telah dilegalisir;
- 182) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nomor File 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 Perihal Laporan Penilaian Properti Ringkas Berupa Tanah dan Bangunan atas nama Jaka Dwitama tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 183) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File 0069/2.0151-00/PI/11/0354/II/II/2021 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 184) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File 00026/2.0151-00/PI/11/0354/II/II/2020 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 22 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 185) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File ATN 2018-B-0721 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 22 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 186) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat KJPP Anton No : ATN 2020-Sper-004 Perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tanggal 7 April 2020 yang telah dilegalisir;

Halaman 179 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) lembar fotokopi tangkapan layar Nomor Laporan 00026/2.0151-00/PI/07/0354/I/II/2020 dan Nomor Laporan 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 yang telah dilegalisir;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Koperasi Indonesia Tanah Airku (Kita) No : 1/KopKTA-BDG/KRDT/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 189) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 190) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 191) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A. 2021 Nomor DPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021 yang telah dilegalisir;
- 192) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A. 2021 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/201 yang telah dilegalisir;
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi Surat KJPP Anton Nomor : ATNR 2020-Sper-009 Perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tanggal 07 April 2020 yang telah dilegalisir;
- 194) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2017 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
- 195) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 22 Mei 2019 yang telah dilegalisir;
- 196) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 19 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
- 197) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.461-Pemksm/2017 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Ade Komara, S.Hut. Tanggal 28 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 198) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.236-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Nana Suryana Tanggal 27 Februari 2018 yang telah dilegalisir;
- 199) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.410-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu



Wakil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Nana Suryana Tanggal 26 April 2018 yang telah dilegalisir;

- 200) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.415-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Sisa Masa Jabaran Tahun 2014-2019 a.n. Rulli Indra Tanggal 26 April 2018 yang telah dilegalisir;
- 201) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1327-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Robiansyah Tanggal 18 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 202) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.149-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Iwa Somantri Tanggal 22 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 203) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.261-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Sukiman Tanggal 2 April 2019 yang telah dilegalisir;
- 204) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1459-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 17 Oktober 2014 yang telah dilegalisir;
- 205) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.592-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;
- 206) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.776-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 24 September 2019 yang telah dilegalisir;
- 207) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.815-Pemksm/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 a.n. Herdiana Pamungkas Tanggal 11 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 208) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.125-Pem.otda/2021 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Rossi Hernawati Tanggal 3 Maret 2021 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.248-Pem.Otda/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.776-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 3 Mei 2021 yang telah dilegalisir;
- 210) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.565-Pem.Otda/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Atas Nama Saptono Tanggal 28 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 211) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.721-Pem.Otda/2021 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Fahrul Hoerudin, S.I.P. Tanggal 18 November 2021 yang telah dilegalisir;
- 212) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.921-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 24 Juli 2014 yang telah dilegalisir;
- 213) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 900/119-DPRD perihal Usulan Kenaikan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 3 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 214) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/86-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 a.n. Riky Husni Taupik tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 215) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027.01.31/10-PPB/Setwan/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 216) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027.01.31/09-PPB/Setwan/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 217) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/19-BASTP/Setwan/2018 tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 218) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/18-BAPP/Setwan/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 219) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027.01.16/16-PPB/Setwan/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027.01.16/15-PPB/Setwan/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 221) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : 900/179-DPRD tanggal 28 Desember 2018 perihal Laporan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
- 222) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tanggal 20 Maret 2006 yang telah dilegalisir;
- 223) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubagan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tanggal 12 Maret 2007 yang telah dilegalisir;
- 224) 1 (satu) eksemplar fotokopi Standar Operasional Prosedur Penyusunan standar satuan harga dan biaya barang/jasa yang telah dilegalisir;
- 225) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.083/BKPPD/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Suryamah tanggal 07 Oktober 2013 yang telah dilegalisir;
- 226) Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabaran Administrator Dan Pengawa Di Ligkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Dra. Hj. Djubaedah, M.Si. Tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 227) 1 (satu) eksemplar fotokopi Draft Laporan Kajian Pekerjaan Jasa Konsultasi No. File 00049/2.0151-00/PI/11/0354/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 228) 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi dari Ketua DPRD perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 229) 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi dari Sekretaris DPRD Kota Banjar perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 230) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor 900/12-Umkeu Perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggatan 2020 Tanggal 18 Februari yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 1 (satu) lembar fotokopi dari PPTK Kegiatan Peningkatan Kaasitas Pimpinan dan Anggota DPRD perihal Laporan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 232) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 233) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/46-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 a.n. Dra. Sri Tisngapiah, M.Si. Tanggal 6 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 234) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/081-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 a.n. Dra. Erni Suwartin, M.AP. Tanggal 21 September 2020 yang telah dilegalisir;
- 235) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/04-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 236) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/45-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 237) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/001-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 238) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 800/089-Umkeu Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 239) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.039/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) Dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tanggal 05 April 2017 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 240) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/035/BKPPD/2017 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, MP tanggal 06 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 241) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan a.n. Ir. Hj. Rachmawati, MP tanggal 06 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 242) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.89.a-BPPKAD/2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.01-BPPKAD/2017 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 243) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.9-BPPKAD/2018 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 244) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/2/2019 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 245) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/15/2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 246) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/10/2021 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
- 247) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.150/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 248) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/335/BKPSDM/2022 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 249) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/336/BKPSDM/2022 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 250) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
- 251) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2020 yang telah dilegalisir;
- 252) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2021 yang telah dilegalisir;



- 253) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02.25/04.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01.00/M/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Daftar Penerimaan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Bulan Januari 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 254) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02.25/04.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01.00/M/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Daftar Penerimaan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Bulan Januari 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 255) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.942/Pemksm/2018 Tanggal 25 September 2018 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Banjar Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 28 September 2018 a.n. Dedi Suryadi, S.IP yang telah dilegalisir;
- 256) 1 (satu) buku asli Register Surat Keluar Ketua DPRD Kota Banjar Tahun 2017;
- 257) 1 (satu) buku asli Register Surat Keluar Ketua DPRD Kota Banjar Tahun 2018;
- 258) 1 (satu) ekslembar legalisir fotocopy peraturan Walikota Banjar Nomor: 16 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Banjar;
- 259) 1 (satu) ekslembar legalisir fotocopy peraturan Walikota Banjar Nomor: 16.a Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Banjar;
- 260) Uang Tunai senilai Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Nana Suryana" beserta lampirannya;
- 261) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Gun Gun Gunawan" beserta lampirannya;
- 262) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo, S.IP" beserta lampirannya;
- 263) Uang Tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 28 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo, S.IP" beserta lampirannya;
- 264) Uang Tunai senilai Rp78.875.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20



- Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo" beserta lampirannya;
- 265) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Jojo Juarno" beserta lampirannya;
- 266) Uang Tunai senilai Rp38.000.000,00 (dtiga puluh delapan juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutarno" beserta lampirannya;
- 267) Uang Tunai senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Hendri Purnomo" beserta lampirannya;
- 268) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 14 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 269) Uang Tunai senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 270) Uang Tunai senilai Rp100.875.000,00 (Seratus Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 271) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 272) Uang Tunai senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 13 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 273) Uang Tunai senilai Rp.50.175.000,00 (lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 274) Uang Tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 27 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP., M.Si" beserta lampirannya;
- 275) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 11 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP., M.Si" beserta lampirannya;
- 276) Uang Tunai senilai Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP" beserta lampirannya;
- 277) Uang Tunai senilai Rp9.875.000,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP" beserta lampirannya;
- 278) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 279) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 4 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 280) Uang Tunai senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 281) Uang Tunai senilai Rp875.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 282) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Cecep Dani Sufyan, S.Pd.I" beserta lampirannya;
- 283) Uang Tunai senilai Rp66.875.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Cecep Dani Sufyan S.Pd.I., S.Sos" beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Husin Munawar, S.H., S.IP" beserta lampirannya;
- 285) Uang Tunai senilai Rp.61.875.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Husin Munawar, S.H., S.IP" beserta lampirannya;
- 286) Uang Tunai senilai Rp.131.750.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 12 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si melalui Kuasa Hukum an. Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H." beserta lampirannya;
- 287) Uang Tunai senilai Rp.52.000.00,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Oman Ismail Marjuki, S.IP" beserta lampirannya;
- 288) Uang Tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Iwa Kartiwa" beserta lampirannya;
- 289) Uang Tunai senilai Rp.128.875.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sudarsono" beserta lampirannya;
- 290) Uang Tunai senilai Rp76.875.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Esson Ambarita" beserta lampirannya;
- 291) Uang Tunai senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Budi Kusmono" beserta lampirannya;
- 292) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Supriyadi" beserta lampirannya;
- 293) Uang Tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Asep Hidayat" beserta lampirannya;

294) Uang Tunai senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 17 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Hartono" beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa; surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, adalah Ketua DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.1459-Pem.Um/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.776-Pemksm/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Bahwa Saksi Ir. Hj RACHMAWATI melakukan pengadaan jasa *appraisal* yang diawali dengan menunjuk Saksi RIKI KHUSNI berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/86-UM tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018, Saksi MILASARI DEWI sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/01-UM Tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018 dan Saksi DWI MULYADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/106-UM Tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2018 tanggal 25 Oktober 2018,
- Bahwa, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan dasar hukum bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah kota Banjar menerima fasilitas Tunjangan, yang mulai berlaku tanggal 26 Mei Tahun 2017;

- Bahwa, pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar yang dilakukan selama 15 (lima belas) bulan sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2018 yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kota Banjar selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak memiliki dasar hukum yang sah;
- Bahwa, Sekertaris DPRD Kota Banjar atas arahan Terdakwa Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Banjar yang menginginkan penerimaan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bersih tanpa dipotong pajak PPh 21;
- Bahwa, Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** melakukan pengalokasian penambahan anggaran pajak PPH 21 dengan cara memerintahkan perangkatnya dalam hal ini bendahara untuk menghitung pengalokasian penambahan pajak PPH 21, kemudian hasil pengalokasian penambahan pajak PPH 21 dicantumkan dalam Nota dinas Permohonan usulan perubahan peraturan Wali Kota Banjar tentang tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD Kota Banjar dan Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjar Banjar yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, serta usulan besaran tunjangan yang ditandatangani oleh Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si. selaku Ketua DPRD Kota Banjar kemudian besaran tersebut dicantumkan dalam Peraturan Wali Kota Banjar;
- Bahwa, **Permendagri No. 62 Tahun 2017** tentang Pedoman Penyediaan Rumah Jabatan dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, berisi:
 - **Pasal 6 ayat (1):** Besaran tunjangan perumahan ditetapkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas harga sewa rumah di daerah.
 - **Pasal 6 ayat (2):** Tunjangan perumahan **hanya berupa uang sewa rumah.**
 - Tidak ada ketentuan yang membolehkan memasukkan komponen utilitas seperti listrik, telepon, internet, dan air minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Permendagri Nomor 62 Tahun 2017** tentang Pedoman Penyediaan Rumah Jabatan dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mulai berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2017;
- Bahwa, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mulai berlaku tanggal 2 Juni 2017;
- Bahwa **Perwal 5.a Tahun 2017 diberlakukan mendahului PP Nomor 18 Tahun 2017**, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang sah;
- Bahwa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang baru tersebut mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah lama yang menjadi dasar hukum dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 5.a tahun 2017 serta isi substansi dari Peraturan Walikota Banjar Nomor 5.a tahun 2017 tersebut sudah tidak relevan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif DPRD dan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar;
- Bahwa pemberian **tunjangan perumahan tidak boleh diberikan bersama sarana dan prasarana**, sedangkan Terdakwa menandatangani usulan yang memuat hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut menandatangani usulan tunjangan, dan Sekda menyatakan bahwa Walikota memproses usulan karena tanda tangan Ketua DPRD.;
- Bahwa Setwan hanya memproses usulan yang ditandatangani Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah penentu utama dalam permohonan kenaikan tunjangan.;
- Bahwa, Laporan Hasil Audit Kerugian Negara dari Inspektorat Kota Banjar menunjukkan **kerugian negara riil** akibat kelebihan pembayaran tunjangan antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa, dalam usulan tersebut, terdapat komponen tambahan yang tidak sah berupa biaya listrik, air, telepon, dan internet yang disamakan dalam perhitungan tunjangan perumahan.;
- Bahwa, usulan tunjangan tidak melalui proses harmonisasi yang benar, sehingga penerbitan Perwal tidak memenuhi syarat hukum formal maupun material;
- Bahwa, **Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)** yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan **seharusnya menjadi tanggungan pribadi**

Halaman 192 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima tunjangan, oleh arahan Terdakwa justru **dibebankan kepada APBD Kota Banjar.**;

- Bahwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD, termasuk Terdakwa (sebagai penerima tunjangan perumahan dan transportasi), memperoleh manfaat finansial dan sejak semula mengetahui dan menyetujui adanya tunjangan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa, sebagai Ketua DPRD, memiliki kewenangan formal yang dipakai untuk:
 - menandatangani usulan kenaikan tunjangan,
 - mengajukan standar biaya kepada Walikota,
 - menandatangani dokumen administratif pendukung,
 - mendorong perubahan Perwal yang menguntungkan penerima tunjangan.
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan Sekwan Rachmawati **untuk menyusun** nota dinas dan usulan resmi kepada Wali Kota **yang** memuat tambahan komponen pajak dan biaya tidak sah.;
- Bahwa, tunjangan diberikan tanpa dasar hukum yang benar, sehingga kelebihan pembayaran terjadi secara sistemik dan berulang.
- Bahwa, semua usulan resmi kenaikan tunjangan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua DPRD, yang mana hal tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan dari seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa, Saksi **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** sebagai pelaksana teknis yang menyusun dokumen administrasi, nota dinas, dan menghitung alokasi dana sesuai arahan terdakwa utama.;
- Bahwa, terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** pernah memberi perintah kepada saksi Ir. Hj. Rachmawati M.P. ketika ditanyai masalah tunjangan Pajak Penghasilan dan dijawab: "Tinggal tambah pajaknya saja."
- Bahwa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan dasar hukum bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Banjar menerima fasilitas Tunjangan, yang mulai berlaku tanggal 26 Mei Tahun 2017;
- Bahwa, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 bertentangan dengan **PP Nomor 18 Tahun 2017** dan **Permendagri Nomor 62 Tahun 2017** karena memasukkan komponen listrik, telepon, internet, dan air minum ke dalam tunjangan perumahan. Seharusnya, tunjangan perumahan hanya



berupa **uang sewa rumah**, tanpa tambahan utilitas. Hal ini menimbulkan risiko hukum berupa potensi kerugian keuangan negara dan bertentangan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Walikota Banjar, ADE UU SUKAESIH menyatakan, dia hanya menandatangani usulan dari DPRD pada saat itu dan tidak melakukan verifikasi hukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Daerah kota Banjar, Jawa Barat Nomor: R/700.1.2.2/18/Itda/2025 Tanggal: 26 Februari 2025, jumlah kerugian keuangan negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 adalah sebesar Rp.3.523.950.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tunjangan Perumahan	Rp1.934.350.000
Tunjangan Transportasi	Rp1.589.600.000
Total kerugian	Rp3.523.950.000
- Bahwa berdasarkan LHP PKKN, kerugian negara timbul karena nilai tunjangan yang dibayar melalui SP2D lebih besar dari nilai tunjangan yang **"seharusnya dibayar"**;
- Bahwa, dalam hal ini Terdakwa telah menerima tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sejumlah Rp131.750.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, ada titipan uang dari penerima tunjangan yang berasal dari kerugian keuangan negara, sejumlah Rp1.868.025.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara, sehingga sisa kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp1.655.925.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).;
- Bahwa, titipan uang dari penerima tunjangan yang berasal dari kerugian keuangan negara tersebut sejumlah Rp131.750.000,00 (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang titipan dari Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si..**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Dakwaan:

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;.
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan: *“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** selaku Ketua DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, yang mana identitasnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang adalah Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai



dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Menimbang, konteks cakupan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah **bersifat melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam pasal korupsi tidak mensyaratkan adanya keuntungan pribadi, cukup dibuktikan bahwa tindakan pejabat menyimpang dari kewajiban formal dan menyebabkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa tindakan dapat dinilai melawan hukum bukan hanya apabila melanggar ketentuan tertulis, tetapi juga apabila menyimpang dari kewajiban jabatan yang seharusnya dilakukan, sehingga menghasilkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa salah satu asas paling fundamental dalam sistem hukum Indonesia adalah Asas Fiksi Hukum (*Fiction of Law / Rechtsfictie*), yang menyatakan:

“Setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak peraturan hukum tersebut diundangkan.”

Menimbang, bahwa Terdakwa DADANG RAMDHAN KALYUBI dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kota Banjar adalah pejabat negara yang berdasarkan hukum memiliki kewenangan tertentu yang harus dijalankan secara hati-hati, tidak bias kepentingan, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang disalahgunakan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), suatu tindakan pejabat menjadi melawan hukum apabila pejabat menggunakan kewenangannya:



- a. tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan,
- b. menyimpang dari prosedur, atau
- c. bertentangan dengan norma hukum lain yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa untuk menginisiasi dan menandatangani usulan perubahan besaran tunjangan perumahan dan transportasi beserta penambahan PPh 21 yang dibebankan kepada APBD, merupakan tindakan yang bertentangan langsung dengan ketentuan hukum positif, terutama Surat Mendagri 188.31/7808/SJ yang menyatakan bahwa PPh 21 wajib dibebankan kepada penerima tunjangan, bukan APBD;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum tertulis yang berlaku nasional terkait tata kelola tunjangan DPRD, sehingga memenuhi unsur *formally illegal act*.

Menimbang, bahwa adapun kesalahan yang relevan dengan perbuatan dalam Perkara *aquo*, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penetapan besaran tunjangan perumahan dan transportasi dilakukan tidak sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017; Perda Nomor 5 Tahun 2017 dan prinsip standar biaya pemerintah;
- Bahwa, terdapat penambahan komponen “seolah-olah PPh 21” yang dibebankan ke APBD, di mana usulan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD;
- Bahwa, Tim Pengkajian besaran tunjangan dibentuk tanpa kompetensi *appraisal* yang sah.

Menimbang, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban Pejabat menurut peraturan perundang-undangan dan memenuhi sifat melawan hukum formil.;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan:

“Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan:



“Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a. APBD, meliputi:

- 1. uang representasi;*
- 2. tunjangan keluarga;*
- 3. tunjangan beras;*
- 4. uang paket;*
- 5. tunjangan jabatan;*
- 6. tunjangan alat kelengkapan; dan*
- 7. tunjangan alat kelengkapan lain.”*

Menimbang, bahwa secara tegas Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

- Tunjangan perumahan HANYA mencakup harga sewa rumah,
- Tidak boleh mencakup atau mengganti biaya listrik, air, gas, dan telepon, sehingga, semua komponen tersebut bukan bagian dari tunjangan perumahan dan tidak boleh dibebankan kepada APBD untuk anggota DPRD.

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan:

“Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: (b) bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.”;
sehingga penerima Tunjangan wajib dipotong Pajak Penghasilan.;

Menimbang, bahwa adapun kesalahan yang relevan dengan perbuatan dalam Perkara *aquo*, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ketidakwajaran besaran tunjangan,
- pengeluaran APBD yang tidak sesuai prinsip akuntabilitas,
- dan pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit Inspektorat.

Menimbang, bahwa perbuatan demikian masuk kategori **melawan hukum materiil**, yakni tindakan yang dipandang tercela, tidak sesuai rasa keadilan, dan bertentangan dengan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas biaya, dan tata kelola anggaran publik yang baik.



Menimbang, bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kota BANJAR Nomor: R/700.1.2.2/18/Itda/2025, Tanggal 26 Februari 2025, jumlah kerugian keuangan negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 adalah sebesar Rp3.523.950.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa semestinya menyadari bahwa tindakan yang ditempuh tidak memenuhi standar administratif teknis dan berpotensi menimbulkan pengeluaran negara yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, "*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.*";

Menimbang, bahwa adanya asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*). Ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" dalam pasal korupsi tidak mensyaratkan adanya keuntungan pribadi. Cukup dibuktikan bahwa tindakan pejabat menyimpang dari kewajiban formal dan menyebabkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa menurut teori *ultra vires act*, setiap tindakan di luar batas kewenangan atau dilakukan tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan otomatis menjadi tindakan melawan hukum. Dalam perkara ini, Terdakwa telah bertindak melampaui kewenangan DPRD karena menyetujui penambahan komponen tunjangan yang tidak diperbolehkan regulasi nasional.

Menimbang, bahwa LHP PKKN membuktikan **secara cermat** adanya kerugian negara sebesar Rp3.523.950.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai akibat formulasi tunjangan yang cacat hukum. Bahwa kerugian negara adalah unsur objektif yang mempertegas sifat melawan hukum tindakan Terdakwa



Menimbang, bahwa meskipun dasar hukum pembayaran tunjangan berupa Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun Perwal tersebut **cacat formil dan materiil** karena bertentangan dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. Oleh karena itu, tindakan beralih menjalankan Perwal tidak dapat menghapus sifat melawan hukum, oleh karena mulai berlaku tanggal 26 Mei Tahun 2017, sedangkan PP Nomor 18 Tahun 2017 mulai berlakunya 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan Perwali (Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017) sebagai dasar hukum mencairkan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini sudah melampaui kewenangan (*ultra vires*) dan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*asas lex superior derogat legi inferiori*).

Menimbang, bahwa Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: "*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa doktrin pertanggungjawaban jabatan (*official responsibility*) menegaskan bahwa ketika pejabat menyadari atau patut menyadari bahwa suatu regulasi bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, tetapi tetap melaksanakannya, pejabat tersebut bertindak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak hanya mengetahui adanya usulan penyesuaian tunjangan, tetapi turut menginisiasi proses tersebut dan menandatangani dokumen administratif yang menjadi dasar realisasi pembayaran tunjangan yang melanggar aturan;

Menimbang, bahwa setiap pejabat negara yang mengambil tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" tidak mempersyaratkan adanya itikad buruk *eksplisit*, melainkan cukup terbukti bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum *objektif*. Oleh karena itu, klaim Terdakwa tentang tidak adanya niat jahat tidak menghapus pemenuhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah pejabat dengan tingkat tanggung jawab tinggi, maka kesalahan dalam mengawasi, menyetujui, atau mengesahkan kebijakan yang bertentangan dengan aturan dapat dinilai sebagai



culpa lata atau kelalaian berat yang setara dengan kesengajaan dalam konteks delik jabatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam posisi untuk mencegah atau menghentikan pemberlakuan tunjangan yang bertentangan hukum, tetapi tidak melakukan upaya apapun. Kelalaian untuk mencegah terjadinya kerugian negara merupakan bentuk perbuatan melawan hukum pasif.;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti, Terdakwa telah menggunakan kewenangannya secara tidak sesuai dengan peraturan hukum yang mengikat kewenangan tersebut. Sifat melawan hukum terpenuhi tanpa perlu membuktikan adanya maksud memperkaya diri sendiri.;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA, tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan PP atau regulasi nasional adalah bentuk *onrechtmatige overheidsdaad*, yaitu perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara.;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua DPRD seharusnya memahami hierarki hukum yang mengharuskan Peraturan Walikota tunduk kepada PP Nomor 18 Tahun 2017, namun Terdakwa tetap mengusulkan dan menyetujui kebijakan tunjangan yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan di atasnya.;

Menimbang, bahwa pemenuhan unsur melawan hukum ini tidak bergantung pada terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dua unsur tersebut berdiri sendiri dan tidak saling mensyaratkan.;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” dalam konteks Tipikor mencakup pula tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, termasuk asas kepatutan, kecermatan, dan ketelitian dalam penggunaan keuangan negara, yang semuanya tidak dipenuhi oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan makna kata “memperkaya” dalam unsur ini adalah mengacu pada pengertian memperkaya secara tidak sah (*illicit enrichment*) sebagaimana mengadopsi pengertian Pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi **United Nations Convention against Corruption**, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dapat diketahui dengan melihat adanya kenaikan asset kekayaan yang didapatkan secara tidak sah atau melawan hukum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya harus dibuktikan dengan aliran dana, penerimaan uang atau manfaat ekonomis langsung, dan tidak dapat didasarkan pada asumsi bahwa seseorang pasti menikmati keuntungan karena memiliki jabatan. Prinsip ini juga sejalan dengan asas *nullum crimen sine lege certa*, bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan kepada fakta yang pasti, bukan penilaian spekulatif;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini, terdapat dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD memproses atau menyetujui besaran tunjangan yang kemudian mengakibatkan kerugian negara. Namun demikian, penting bagi Majelis untuk menilai apakah perbuatan tersebut berakibat kepada penambahan kekayaan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dakwaan, keterangan saksi, dan alat bukti surat, tidak terdapat bukti satu pun yang menunjukkan bahwa Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi menerima dana di luar hak-haknya sebagai Ketua DPRD sebagaimana diatur Peraturan Walikota dan ketentuan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa LHP PKKN yang diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum secara jelas memerinci adanya selisih pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Namun demikian, dalam seluruh isi LHP tersebut tidak disebutkan bahwa selisih itu diterima secara pribadi oleh Terdakwa. LHP hanya mengkalkulasi kerugian negara, bukan manfaat ekonomis individual;

Menimbang, bahwa menurut teori *causal link of enrichment*, keuntungan ekonomi harus bersifat langsung, personal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dinyatakan memperkaya diri apabila terdapat bukti bahwa ia menerima peningkatan kekayaan sebagai akibat hubungan kausal antara perbuatannya dan manfaat ekonomi tersebut;

Menimbang, bahwa LHP PKKN secara tegas menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya kerugian negara adalah ketidaksesuaian dasar regulasi (Peraturan Walikota) dengan PP Nomor 18 Tahun 2017, bukan tindakan Terdakwa untuk memperkaya dirinya. Selisih tunjangan muncul karena dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum salah, bukan karena perbuatan penggelapan atau penguasaan pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan tidak menghadirkan bukti adanya rekening penerima selain rekening resmi pembayaran tunjangan; tidak ada pula bukti pengalihan, fee, komisi, pembagian uang, atau penerimaan tunjangan di luar ketentuan yang masuk ke Terdakwa. Dengan demikian, tidak ada unsur *enrichment* yang terbukti secara materiil;

Menimbang, bahwa terhadap pihak lain yaitu Anggota DPRD, LHP PKKN mencatat penerimaan tunjangan yang dibayarkan atas dasar regulasi, bukan sebagai keuntungan yang mereka usulkan atau nikmati secara melawan hukum. Para penerima tunjangan tidak berada dalam posisi pengambil keputusan; mereka hanya menerima berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal). Oleh karena itu, unsur memperkaya orang lain oleh Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana korupsi, unsur “memperkaya orang lain” membutuhkan pembuktian bahwa Terdakwa secara sadar melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan tidak sah kepada pihak lain. Tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa bertujuan memberi keuntungan pribadi kepada anggota DPRD lainnya;

Menimbang, bahwa pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan SP2D, bukan oleh Terdakwa. Sehingga tidak ada hubungan kausal yang menunjukkan bahwa Terdakwa menyebabkan anggota DPRD “diperkaya” secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa bertindak dalam kerangka administrasi pemerintahan yang bersifat kolektif dan hierarkis. Persetujuan politik dalam penentuan tunjangan tidak serta merta menjadikan tindakan tersebut sebagai upaya memperkaya diri;

Menimbang, bahwa alat bukti tidak mendukung adanya *mens rea* memperkaya diri. Yang terjadi adalah adanya kekeliruan administrasi mengenai kesesuaian Perwal dengan PP Nomor 18 Tahun 2017, bukan tindakan korupsi yang bersifat *intentional enrichment*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memang membuktikan terjadinya kerugian negara, namun kerugian negara sebagai unsur objektif tidak otomatis berbanding lurus dengan unsur memperkaya diri, yang merupakan unsur subjektif.;

Menimbang, bahwa hukum pidana tidak dapat dibangun berdasarkan asumsi, apalagi dalam tindak pidana korupsi yang ancamannya sangat berat,



sehingga setiap unsur harus dibuktikan dengan alat bukti yang terang dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa penerimaan tunjangan oleh Anggota DPRD lain bersifat penerimaan administratif, dilakukan oleh bendahara daerah, tanpa inisiatif atau keterlibatan Terdakwa dalam menentukan siapa yang menerima dan berapa yang diterima;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta bahwa anggota DPRD lain menerima keuntungan di luar kewajiban untuk memperkaya diri mereka sendiri. Apa yang diterima hanya tunjangan resmi sebagaimana ditetapkan Perwal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang dilakukan secara Bersama-sama.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” sudah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan Primair di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 3 UU Tipikor merupakan unsur pokok yang harus dibuktikan secara ketat berdasarkan fakta persidangan, dokumen resmi, dan teori manfaat ekonomis. Unsur ini mensyaratkan terbuiktinya, secara objektif, suatu **benefit, economic advantage**, atau **gain** yang dinikmati oleh pelaku atau pihak lain;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana korupsi di Indonesia menafsirkan unsur “menguntungkan” sebagai bertambahnya posisi ekonomis, dengan sifat:

- (1) dapat diukur,
- (2) nyata,
- (3) terjadi akibat perbuatan terdakwa, dan
- (4) merupakan keuntungan yang tidak sah menurut hukum.

Doktrin ini disebut *enrichment doctrine*;

Menimbang, bahwa konstruksi frasa alternatif tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memperluas pertanggungjawaban pidana tidak hanya pada pelaku yang mendapat keuntungan pribadi, tetapi juga pada pelaku yang tindakannya memberikan keuntungan kepada pihak lain.;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan orang lain” tidak mensyaratkan pelaku turut menikmati keuntungan tersebut; cukup bahwa perbuatannya menyebabkan pihak lain menikmati manfaat ekonomis yang dilarang.;

Menimbang, bahwa menurut doktrin *economic advantage theory*, keuntungan tidak hanya berupa uang tunai yang diterima secara langsung, tetapi juga termasuk penerimaan kelebihan pembayaran, penghematan biaya pribadi, serta penyelamatan beban ekonomi yang seharusnya ditanggung sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persidangan, anggota DPRD Kota Banjar telah menerima tunjangan perumahan yang melampaui standar kewajaran berdasarkan *appraisal*, sebagaimana tercatat dalam LHP PKKN.;



Menimbang, bahwa LHP PKKN menyebutkan secara rinci bahwa kelebihan pembayaran tunjangan perumahan tersebut timbul dari penetapan nilai tunjangan yang melampaui ketentuan PP 18 Tahun 2017, khususnya terkait larangan memasukkan komponen listrik, air, gas, dan telepon dalam nilai tunjangan perumahan.;

Menimbang, bahwa LHP PKKN juga mencatat bahwa DPRD menerima kompensasi tunjangan transportasi yang tidak sesuai dengan ketentuan *appraisal*, sehingga menimbulkan surplus ekonomis bagi penerima.;

Menimbang, bahwa seluruh keuntungan tambahan tersebut merupakan manfaat ekonomis nyata yang dapat diukur dan telah diterima oleh anggota DPRD selaku pihak yang memperoleh tunjangan.;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa kebijakan pemberian tunjangan yang lebih besar tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses usulan, persetujuan, dan korespondensi resmi yang turut ditandatangani dan diinisiasi oleh Terdakwa sebagai Ketua DPRD.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa secara aktif menginisiasi atau mendukung pemberlakuan formula tunjangan yang bertentangan dengan ketentuan regulasi yang lebih tinggi dan ditemukan dalam LHP.;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut menyebabkan anggota DPRD menerima tunjangan yang melampaui nilai standar kewajaran, sehingga menghasilkan keuntungan ekonomis tidak sah.;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud adalah *benefit* yang diterima oleh anggota DPRD, bukan keuntungan yang dinikmati **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** Namun secara dogmatis hal ini tetap memenuhi unsur delik.;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi menurut dua pendekatan teori hukum pidana: (a) *direct enrichment* dan (b) *indirect enrichment*, di mana perbuatan terdakwa menghasilkan manfaat ekonomis bagi pihak lain secara tidak langsung tetapi tetap terkait kausalitas perbuatan.;

Menimbang, bahwa menurut ajaran kausalitas *causa proxima*, perbuatan Terdakwa merupakan penyebab langsung diterimanya kelebihan tunjangan oleh anggota DPRD, karena tanpa persetujuan dan tindakannya, Perwal cacat tersebut tidak akan diberlakukan.;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan orang lain” tidak mensyaratkan pembuktian adanya hubungan kedekatan atau motif personal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup terbukti bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan pemberian keuntungan yang tidak sah.;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mempertahankan pemberian tunjangan yang bertentangan dengan Surat Mendagri Nomor 188.31/7808/SJ juga memberikan keuntungan material berupa pembebasan PPh Pasal 21 kepada anggota DPRD.;

Menimbang, bahwa Surat Mendagri tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa PPh 21 harus dibayarkan oleh penerima tunjangan dan tidak boleh dibebankan kepada APBD, sehingga beban pajak yang dialihkan ke APBD merupakan keuntungan materiil bagi penerima.;

Menimbang, bahwa pembebanan pajak kepada APBD merupakan bentuk keuntungan finansial yang termasuk dalam kategori “*cost-saving benefit*” yang diakui dalam doktrin sebagai keuntungan tidak sah, karena mengurangi kewajiban finansial pribadi penerima.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya Surat Mendagri tersebut namun tetap tidak memerintahkan perbaikan skema tunjangan dan pembebanan pajak, sehingga tindakannya memberikan keuntungan kepada anggota DPRD.;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin *abuse of power*, penyalahgunaan kewenangan yang menghasilkan keuntungan tidak sah bagi pihak lain merupakan bentuk pemenuhan unsur delik korupsi.;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan orang lain” bersifat objektif, sehingga tidak memerlukan bukti adanya intensi khusus untuk memperkaya penerima tunjangan; cukup adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan Terdakwa dan manfaat ekonomis tersebut.;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima anggota DPRD adalah keuntungan yang “tidak seharusnya diterima”, karena bertentangan dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Mendagri 188.31/7808/SJ.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan bukti yang sah bahwa hasil *appraisal* yang benar tidak digunakan oleh Terdakwa dan Sekretariat DPRD dalam pengambilan keputusan, sehingga selisihnya menjadi manfaat yang diterima anggota DPRD.;

Menimbang, bahwa Majelis menerima metodologi audit Inspektorat yang menghitung selisih tunjangan sebagai besaran nilai keuntungan yang diberikan kepada anggota DPRD akibat kebijakan cacat yang melibatkan Terdakwa.;



Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh anggota DPRD selama beberapa tahun tersebut merupakan keuntungan berulang (*recurring advantage*), sehingga menjadi bagian dari *patterns benefit* yang dilarang dalam delik tipikor.;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif semata, karena dampaknya menyebabkan perolehan manfaat ekonomis bagi pihak lain yang melanggar hukum keuangan negara.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini terpenuhi berdasarkan bukti surat, hasil audit, dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kapasitas sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, sehingga memiliki kemampuan untuk mengawasi, mengevaluasi, atau menolak kebijakan yang bertentangan dengan regulasi nasional, namun tidak melakukannya.;

Menimbang, bahwa kelalaian Terdakwa yang demikian tidak menghapus sifat kesalahan, melainkan justru memperkuat penerapan doktrin *culpa lata dolo aequiparatur*, yaitu kelalaian berat yang disamakan dengan kesengajaan.;

Menimbang, bahwa pembiaran atas praktik pemberian kelebihan tunjangan dianggap sebagai tindakan hukum yang menghasilkan keuntungan kepada pihak lain.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengambil langkah korektif setelah mengetahui adanya Surat Mendagri juga merupakan bentuk kelalaian aktif yang menyebabkan timbulnya keuntungan bagi anggota DPRD.;

Menimbang, bahwa unsur delik tidak menuntut bukti bahwa Terdakwa menikmati hasil kejahatan, karena perbuatan memberikan keuntungan tidak sah kepada pihak lain sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana.;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, walaupun Terdakwa tidak memperkaya dirinya, tindakan Terdakwa telah memberikan keuntungan nyata kepada pihak lain dalam bentuk tunjangan yang melampaui batas ketentuan.;

Menimbang, bahwa keuntungan tersebut terjadi dalam skala besar, sistematis, dan berlangsung selama beberapa tahun, yang menunjukkan adanya hubungan kausal struktural antara tindakan Terdakwa dan manfaat ekonomis penerima.;

Menimbang, bahwa LHP PKKN menyimpulkan bahwa seluruh selisih tunjangan merupakan kerugian negara, dan kerugian negara tersebut merupakan keuntungan pihak lain yang dilarang oleh hukum.;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh analisis hukum, bukti, teori, asas, serta metodologi audit keuangan negara, unsur “*Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur inti Pasal 3 UU Tipikor yang membedakannya dari Pasal 2.;

Menimbang, bahwa unsur ini secara sistematis terdiri dari tiga jenis penyalahgunaan:

- a. penyalahgunaan kewenangan,
- b. penyalahgunaan kesempatan, dan
- c. penyalahgunaan sarana; dan salah satu saja telah cukup untuk memenuhi unsur delik.

Menimbang, bahwa menurut doktrin *detournement de pouvoir*, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas, atau bertentangan dengan peraturan hukum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dadang Ramdhan Kalyubi pada waktu perbuatan menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Banjar, yakni jabatan publik dengan kewenangan pengawasan, koordinasi, persetujuan internal, dan fungsi legislasi yang melekat.

Menimbang, bahwa kewenangan Ketua DPRD meliputi: memberikan persetujuan politik, menerbitkan rekomendasi, mengusulkan kebijakan administratif terkait DPRD, dan mengawasi pelaksanaan peraturan, termasuk PP 18 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa bukti surat menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Ketua DPRD turut menginisiasi, menyetujui, dan memfasilitasi usulan penetapan tunjangan perumahan dan transportasi yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penggunaan kewenangan internal DPRD dalam pembentukan beban anggaran berdasarkan



Perwal (Peraturan Walikota) yang kemudian terbukti cacat hukum berdasarkan LHP PKKN.

Menimbang, bahwa LHP PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) menyatakan nilai tunjangan perumahan melampaui kewajaran, memasukkan komponen listrik, air, gas, dan telepon yang secara tegas dilarang oleh Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang tetap menyetujui dan tidak mencegah skema tunjangan yang bertentangan dengan PP ini menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan.

Menimbang, bahwa menurut asas *contrarius actus*, pejabat yang berwenang menyetujui suatu kebijakan memiliki kewenangan yang sama untuk menolak atau membatalkan jika bertentangan dengan hukum. Fakta bahwa Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya untuk menolak merupakan indikasi penyalahgunaan kewenangan.

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dapat terpenuhi sekalipun pejabat tidak memperoleh keuntungan pribadi, selama tindakan tersebut membawa konsekuensi melawan hukum bagi negara.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengabaikan Surat Mendagri 188.31/7808/SJ yang menyatakan PPh 21 wajib dibayar penerima tunjangan dan tidak boleh dibebankan kepada APBD, merupakan pelanggaran kewajiban hukum administratif.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Surat Mendagri tersebut, namun tetap mendukung pemberlakuan skema tunjangan yang membebankan pajak kepada APBD.

Menimbang, bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan kewenangan jabatan karena sebagai Ketua DPRD, Terdakwa wajib memastikan setiap penggunaan APBD sesuai regulasi nasional.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kesempatan terpenuhi apabila pejabat memanfaatkan keadaan yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat tersebut. Dalam hal ini, hanya Ketua DPRD yang memiliki posisi strategis untuk menginisiasi usulan tunjangan.

Menimbang, bahwa bukti korespondensi administratif menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan persetujuan atas usulan kenaikan dan penyesuaian tunjangan, yang kemudian diproses oleh Sekretariat DPRD.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *functional role responsibility*, pejabat yang memiliki otoritas formal untuk mempengaruhi proses kebijakan bertanggung jawab penuh atas keputusan yang timbul dari otoritas tersebut.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hanya memiliki kewenangan formal, tetapi juga kewenangan substantif untuk menghentikan atau menolak skema tunjangan yang melanggar PP Nomor 18 Tahun 2017, namun ia tidak melakukannya.

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran (*omission*) dalam konteks pejabat publik dapat menjadi penyalahgunaan kewenangan apabila pejabat mengetahui adanya ketentuan hukum yang dilanggar namun tidak melaksanakan kewajiban koreksinya.

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berupa tindakan aktif (*commission*), tetapi juga dapat berupa tindakan pasif (*omission*) yang bertentangan dengan kewajiban jabatan.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan sarana yang ada padanya karena jabatan berlaku ketika pejabat menggunakan fasilitas institusi untuk melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, Terdakwa menggunakan otoritas Ketua DPRD untuk mempengaruhi skema tunjangan.

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi menunjukkan bahwa proses usulan tunjangan tidak akan berjalan tanpa persetujuan Ketua DPRD, sehingga tindakan Terdakwa menjadi faktor dominan (*dominant cause*) dalam timbulnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar memberikan legitimasi politik terhadap Perwal cacat tersebut, sehingga keputusan eksekutif tidak netral dari intervensi legislatif.

Menimbang, bahwa meskipun Perwal ditetapkan oleh Walikota, fakta bahwa Terdakwa memberikan dorongan, justifikasi, atau rekomendasi membuat Terdakwa berperan signifikan dalam konstruksi kebijakan.

Menimbang, bahwa unsur ini tidak menuntut pembuktian bahwa Terdakwa bertindak seorang diri; cukup bahwa tindakan Terdakwa mempengaruhi proses yang menyebabkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa LHP PKKN menyatakan bahwa kerugian negara timbul dari kebijakan tunjangan yang tidak sesuai standar dan melanggar regulasi. Tanpa persetujuan Terdakwa, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat hubungan kausal langsung (*proximate cause*) antara tindakan Terdakwa dan timbulnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa menurut teori *abuse of discretion*, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya tanpa



memperhatikan batas regulatif atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pejabat publik tidak mematuhi asas kecermatan, profesionalisme, legalitas, dan keadilan dalam menjalankan kewenangannya terkait tunjangan.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tidak memeriksa atau mempertanyakan keabsahan komponen tunjangan juga merupakan indikasi pelanggaran asas kehati-hatian (*prudentia*).

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dapat terbukti dengan adanya penyimpangan dari ketentuan hukum, meskipun pejabat beranggapan tindakan tersebut sesuai prosedur internal.

Menimbang, bahwa PP Nomor 18 Tahun 2017 merupakan Peraturan Pemerintah yang secara hierarkis lebih tinggi dibandingkan Perwal sehingga Terdakwa wajib tunduk dan menegakkan ketentuan PP tersebut dalam pelaksanaan tunjangan.

Menimbang, bahwa penyimpangan dari PP Nomor 18 Tahun 2017 bukan merupakan “pelanggaran administratif biasa” karena berdampak langsung pada pengeluaran APBD dan menyebabkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa sebagai Ketua DPRD, Terdakwa memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga legalitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran DPRD, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bukan kesalahan teknis, tetapi kesalahan kebijakan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan pejabat legislatif.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan juga dapat dibuktikan dari bukti bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Surat Mendagri yang melarang pembebanan PPh 21 kepada APBD namun tetap memilih mengabaikannya.

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap larangan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kesempatan, karena hanya pejabat dalam posisi Terdakwa yang memiliki kesempatan mencegah terjadinya pelanggaran.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan sarana terbukti dari penggunaan fasilitas kelembagaan DPRD, seperti sistem persuratan, instruksi internal, dan legitimasi jabatan, untuk mendorong pemberian tunjangan yang melampaui ketentuan hukum.



Menimbang, bahwa dokumen-dokumen administrasi berupa nota usulan, disposisi, dan surat-surat internal DPRD menunjukkan jejak penggunaan kewenangan jabatan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak menandatangani Perwal, posisi Terdakwa sebagai pimpinan DPRD memberikan pengaruh struktural yang cukup untuk memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan.

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak mensyaratkan bahwa pejabat bertindak dengan maksud jahat (*mens rea*), cukup terbukti bahwa tindakan tersebut menyimpang dari batas hukum dan menyebabkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memenuhi unsur ini karena merupakan tindakan jabatan yang bertentangan dengan peraturan yang mengikat kewenangan jabatan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat objektif sehingga terpenuhi meskipun Terdakwa berpendapat bahwa tindakannya benar atau dilakukan atas dasar kepentingan lembaga.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah unsur yang paling sering dipenuhi ketika pejabat publik terlibat dalam kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa pejabat dapat dinyatakan menyalahgunakan kewenangannya meskipun kebijakan yang diambil disetujui bersama secara internal, apabila kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua unsur doktrinal, normatif, dan faktual, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan Ketua DPRD.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memenuhi seluruh kriteria penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, sehingga unsur Pasal 3 terpenuhi sepenuhnya.

Menimbang, bahwa tidak ada keraguan berdasarkan prinsip *beyond reasonable doubt* bahwa tindakan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah dibuktikan oleh Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP.



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau berkurang*. Dengan demikian “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan “*menjadi ruginya keuangan negara*” atau “*berkurangnya uang negara*”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata “**dapat**” sebelum frasa “**Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara**” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya;

Menimbang, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, “menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut memori penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,



Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada butir 6 Rumusan Kamar Hukum Pidana memberikan pedoman bahwa:

- Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional,
- sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan Negara.
- Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, sebagaimana Kaidah Hukum Putusan Nomor 2391 K/PID.SUS/2016, bahwa Lembaga lain selain BPK misalnya BPKP, untuk dan atas nama BPK dapat melakukan audit investigasi untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian merugikan keuangan negara, definisi kerugian negara/daerah dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;



Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan unsur pokok dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang harus dibuktikan melalui alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan audit resmi lembaga yang berwenang.

Menimbang, bahwa keuangan negara dalam konteks UU Tipikor mencakup seluruh kekayaan negara, termasuk kekayaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa kerugian negara tidak harus nyata dirasakan saat itu juga; cukup terbukti adanya pengurangan kekayaan negara secara pasti, sebagaimana dibuktikan melalui audit Inspektorat atau auditor negara lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kota Banjar Nomor R/700.1.2.2/18/Itda/2025 tanggal 26 Februari 2025, yang merupakan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Menimbang, bahwa LHP PKKN menyimpulkan kerugian negara sebesar Rp3.523.950.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang berasal dari dua komponen: kelebihan tunjangan perumahan dan kelebihan tunjangan transportasi Tahun 2017–2021.

Menimbang, bahwa rincian kerugian tersebut adalah:

Tunjangan Perumahan : Rp1.934.350.000

TunjanganTransportasi : Rp1.589.600.000

Total : Rp3.523.950.000

Menimbang, bahwa berdasarkan LHP PKKN, kerugian negara timbul karena nilai tunjangan yang dibayar melalui SP2D *lebih besar* dari nilai tunjangan yang “seharusnya dibayar” menurut ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2017 dan hasil *appraisal* yang benar.

Menimbang, bahwa kerugian terpenuhi apabila terdapat selisih negatif antara kekayaan negara sebelum dan sesudah perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa audit Inspektorat menemukan adanya penyimpangan mendasar dalam formula tunjangan perumahan, yaitu memasukkan komponen listrik, air, gas, telepon, yang jelas dilarang oleh Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2017 .

Menimbang, bahwa karena larangan tersebut bersifat imperatif, setiap pembayaran tunjangan yang memasukkan komponen tersebut otomatis merupakan pengeluaran negara yang tidak sah, sehingga merupakan kerugian negara.



Menimbang, bahwa ahli hukum administrasi negara juga berpendapat bahwa pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum yang benar merupakan kerugian negara meskipun ada Perwal, karena hirarki peraturan memerintahkan Perwal tunduk pada PP.

Menimbang, bahwa Inspektorat secara rinci mengungkapkan fakta nilai tunjangan membengkak, yakni karena formula perhitungan Perwal menyimpang dari hasil appraisal yang benar dan dari PP NOMOR 18 TAHUN 2017 .

Menimbang, bahwa tindakan mengalokasikan PPh 21 ke dalam APBD juga merupakan sumber kerugian negara. Hal ini bertentangan dengan Surat Mendagri 188.31/7808/SJ yang menyatakan PPh 21 harus dibebankan kepada penerima tunjangan, bukan APBD.

Menimbang, bahwa pembebanan PPh 21 kepada APBD merupakan pengeluaran negara yang tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan nasional.

Menimbang, bahwa LHP PKKN telah menghitung secara kuantitatif kelebihan pembayaran akibat PPh 21 yang dibebankan pada APBD selama 2017–2021.

Menimbang, bahwa auditor menyatakan kelebihan pembayaran tersebut merupakan kerugian negara karena uang negara dikeluarkan tanpa dasar hukum yang benar dan bertentangan dengan ketentuan pajak nasional.

Menimbang, bahwa menurut teori *strict liability for state loss*, pengeluaran yang tidak sah menurut undang-undang keuangan negara secara otomatis merupakan kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian negara tidak dapat dihindarkan dengan alasan telah ada Perwal, karena Perwal yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi tidak dapat menjadi pembenar pengeluaran.

Menimbang, bahwa bukti dokumen SP2D menunjukkan pembayaran telah dilakukan dan mengurangi APBD, sehingga kerugian negara benar-benar terjadi (*actual loss*), bukan potensi.

Menimbang, bahwa unsur kerugian negara terpenuhi meskipun penerima tunjangan menganggap pembayaran sah, karena ukuran kerugian adalah legalitas pengeluaran, bukan subjektivitas penerima.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, terutama Sekretaris DPRD, memperkuat bahwa tunjangan dibayar berdasarkan formula yang tidak sesuai standar dan tanpa pengawasan memadai dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi RACHMAWATI menyatakan bahwa terdapat pertentangan substansi antara Perwal 5.A/2017 dengan PP NOMOR 18 TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan ia hanya mengusulkan setelah mendapat petunjuk dari Terdakwa selaku Ketua DPRD.

Menimbang, bahwa pengakuan saksi bahwa pengawasan DPRD lemah karena tidak adanya intervensi korektif Terdakwa menegaskan bahwa Terdakwa turut berperan dalam timbulnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa dalam konteks delik jabatan, kegagalan pejabat menggunakan kewenangannya untuk mencegah terjadinya kerugian negara merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor.

Menimbang, bahwa LHP PKKN dilakukan dengan metode audit berbasis bukti (*evidence-based audit*), sehingga hasilnya dapat dijadikan alat bukti kuat dalam pembuktian unsur kerugian negara.

Menimbang, bahwa *auditor* menggunakan bukti SP2D, Perwal, *appraisal*, dokumen usulan, dan wawancara untuk merumuskan selisih kerugian secara tepat.

Menimbang, bahwa hasil audit telah memenuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), sebagaimana tercantum dalam bagian "Pernyataan Pemenuhan Norma" LHP.

Menimbang, bahwa karena audit dilaksanakan sesuai standar hukum, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya dasar pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa yang mengaku tidak mengetahui adanya penambahan PPh 21 atau kesalahan perhitungan tidak menghapus kerugian negara, karena kerugian negara bersifat objektif, bukan bergantung pada pengetahuan pelaku.

Menimbang, bahwa secara teori, delik korupsi Pasal 3 bersifat *result crime*, yang penting adalah hasil berupa kerugian negara, bukan intensi atau pengetahuan terdakwa mengenai seluruh teknis administrasi.

Menimbang, bahwa unsur kerugian negara juga dapat dibuktikan melalui pernyataan Walikota yang menyatakan hanya menandatangani usulan dari DPRD dan tidak melakukan verifikasi hukum, sehingga proses ini melibatkan kelalaian jabatan yang turut menyebabkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa pernyataan Walikota memperkuat bahwa Terdakwa berperan sebagai pihak yang aktif mendorong penetapan nilai tunjangan yang akhirnya menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa hubungan kausal (*causal link*) antara tindakan Terdakwa dan kerugian negara jelas: usulan dan persetujuan dari Terdakwa berkontribusi langsung terhadap Perwal yang cacat hukum.

Halaman 219 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Menimbang, bahwa tanpa keterlibatan Terdakwa, formula tunjangan yang salah tidak akan lahir, dan dengan demikian kerugian negara tidak akan terjadi.

Menimbang, bahwa unsur kerugian negara tidak mengharuskan terdakwa melakukan sendiri pencairan dana APBD; cukup apabila tindakan terdakwa menyebabkan atau memungkinkan kerugian terjadi.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam banyak putusan menyatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena tindakan kolektif pejabat, dan siapa pun yang memiliki kontribusi kausal dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa kontribusi Terdakwa tidak bersifat kecil, namun justru berada di pusat perumusan kebijakan tunjangan DPRD.

Menimbang, bahwa unsur materiil kerugian negara telah dibuktikan dengan bukti angka, dokumen, dan prosedur audit yang benar sehingga tidak menyisakan keraguan.

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa bahwa ia hanya menandatangani tanpa memahami sepenuhnya isi usulan tidak menghapus tanggung jawab karena pejabat publik terikat prinsip kehati-hatian.

Menimbang, bahwa pejabat yang lalai memeriksa legalitas suatu usulan tetap dapat menimbulkan kerugian negara dan tetap termasuk dalam cakupan Pasal 3 UU Tipikor.

Menimbang, bahwa ketidaktelitian atau kelalaian yang disengaja (*culpa lata*) dapat disamakan dengan kesengajaan dalam konteks delik jabatan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengoreksi usulan tunjangan meskipun jelas bertentangan dengan PP NOMOR 18 TAHUN 2017 dan Surat Mendagri.

Menimbang, bahwa unsur kerugian negara tidak mempersyaratkan bahwa seluruh rangkaian tindakan dilakukan oleh Terdakwa pribadi; cukup terbukti bahwa ia turut menyetujui proses yang menyebabkan kerugian.

Menimbang, bahwa unsur ini juga terpenuhi karena LHP PKKN menunjukkan nilai kerugian yang pasti (*definite loss*) dan tidak lagi bersifat potensial.

Menimbang, bahwa potensi kerugian negara dimulai sejak usulan Terdakwa ditandatangani, namun menjadi kerugian nyata sejak SP2D dibayarkan.



Menimbang, bahwa SP2D yang dibayarkan berdasarkan formula tunjangan yang salah adalah alat bukti paling kuat bahwa kerugian negara benar-benar terjadi dan dapat dihitung.

Menimbang, bahwa kerugian negara bersifat kumulatif dan terjadi selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan intensitas pelanggaran yang terus berulang.

Menimbang, bahwa karena kerugian negara telah dibuktikan secara sah, maka unsur Pasal 3 UU Tipikor terkait “menyebabkan kerugian negara” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis meyakini bahwa kerugian negara tidak hanya dibuktikan secara kuantitatif tetapi juga secara yuridis, karena pembayaran dilakukan berdasarkan peraturan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Merugikan keuangan negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, unsur merugikan perekonomian negara tidak perlu dibuktikan;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan membantu melakukan

Menimbang, bahwa pengertian pelaku adalah orang yang dengan seorang diri melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ciri menyuruh melakukan atau *doen plegen* atau *middelijke daderschap*: ada orang yang menyuruh melakukan dan ada orang yang disuruh melakukan. Apakah orang yang disuruh melakukan dapat dihukum? Menurut ketentuan pasal 55 KUHP, orang yang menyuruh melakukan dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan orang yang disuruh melakukan. Orang yang disuruh melakukan tidak perlu memiliki maksud lanjutan yang sama dengan orang yang menyuruh melakukan, karena jika memiliki maksud yang sama maka kategorinya bukan *doen plegen* melainkan *plegen* dan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa ciri turut melakukan atau *medeplegen* atau *mededaderschap*: ada seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Jika hanya seorang yang melakukan tindak pidana disebut *dader*, apabila ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana disebut *mededader*;

Menimbang, bahwa dalam praktik, pada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak mudah menentukan siapa pelaku dan siapa pelaku turut serta, karena pencantuman peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri telah



menunjukkan bentuk-bentuk keturutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari tiga bentuk perbuatan: (1) melakukan (*pleger*), (2) menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan (3) turut serta melakukan (*medepleger*). Ketiganya bersifat alternatif, sehingga terpenuhi salah satu bentuk saja telah cukup untuk memenuhi unsur penyertaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwakan bahwa Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** selaku Ketua DPRD dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** selaku Sekretaris DPRD (Sekwan) telah bersama-sama berkontribusi dalam rangkaian tindakan penetapan dan pembayaran tunjangan DPRD yang bertentangan dengan PP NOMOR 18 TAHUN 2017 .

Menimbang, bahwa dakwaan dan bukti surat menunjukkan bahwa kedua terdakwa memiliki hubungan kewenangan yang saling terkait, terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** sebagai pimpinan politik lembaga legislatif, sedangkan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** sebagai pejabat administratif yang memproses tunjangan, SP2D, dan usulan formal dalam konteks hak keuangan DPRD.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** memiliki kewenangan untuk mengusulkan, menyetujui, dan memberikan legitimasi politik terhadap usulan penetapan tunjangan DPRD, sementara **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** memiliki kewenangan administratif untuk memproses, memverifikasi, dan menandatangani dokumen pencairan tunjangan.

Menimbang, bahwa bukti persuratan dalam Dakwaan menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan DPRD, termasuk komponen yang melanggar PP NOMOR 18 TAHUN 2017 (listrik, air, gas, telepon – Pasal 17 ayat (3)), dibentuk melalui koordinasi antara Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.**, sehingga unsur penyertaan terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut doktrin *functionele daderschap*, pejabat yang memiliki otoritas formal dan mengetahui pelaksanaan kebijakan yang melanggar hukum dapat dipandang sebagai pelaku (*pleger*) meskipun tidak melakukan tindakan teknis secara langsung.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dapat dikualifikasikan sebagai pelaku intelektual (*intellectual perpetrator*) karena memberikan arahan, rekomendasi, dan persetujuan administratif terhadap usulan tunjangan yang kemudian diproses oleh Sekwan.



Menimbang, bahwa sebaliknya, **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*), karena ia melaksanakan secara teknis tindak lanjut dari kebijakan yang disetujui Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, termasuk memproses besaran tunjangan dan melakukan pengajuan SP2D yang kemudian menyebabkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa unsur “bersama-sama melakukan” terpenuhi apabila ada pembagian peran, kesadaran bersama, dan kehendak bersama untuk melakukan tindakan yang berkonsekuensi melawan hukum, sekalipun masing-masing tidak berada di tempat yang sama atau tidak menjalankan tindakan yang sama.

Menimbang, bahwa rangkaian komunikasi administratif antara kedua terdakwa menunjukkan adanya kesalingpahaman (*meeting of mind*) mengenai penerapan formula tunjangan yang salah, sebagaimana dikonfirmasi oleh saksi dan LHP Inspektorat.

Menimbang, bahwa saksi **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** sendiri mengakui adanya kesadaran bahwa Perwal tidak sesuai dengan PP NOMOR 18 TAHUN 2017, namun tetap memprosesnya setelah memperoleh petunjuk dari Ketua DPRD (**Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**).

Menimbang, bahwa hal ini adalah bentuk klasik penyertaan, di mana satu pelaku memberikan arahan dan legitimasi (**Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**), sedangkan pelaku lain mengeksekusi tindakan administratif (**Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.**).

Menimbang, bahwa kerangka tindakan terdakwa dan Saksi **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp3.523.950.000,00 sebagaimana dihitung oleh Inspektorat Kota Banjar.

Menimbang, bahwa unsur “menyuruh melakukan” terpenuhi pada Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** apabila terbukti bahwa ia memberikan *instruksi atau persetujuan substansial* yang secara langsung memungkinkan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** melakukan tindakan pencairan tunjangan.

Menimbang, bahwa bukti surat dalam dakwaan menunjukkan adanya usulan yang ditandatangani **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** yang kemudian diproses oleh Sekretariat DPRD melalui **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.**, sehingga unsur *doen pleger* terpenuhi.



Menimbang, bahwa unsur “turut serta melakukan” terpenuhi pada terdakwa apabila terdapat kerja sama atau kolaborasi dalam melaksanakan serangkaian tindakan administratif maupun substantif.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin *medeplegen*, syaratnya adalah:

- adanya pembagian tugas,
- adanya kehendak bersama, dan
- kontribusi signifikan dari masing-masing pelaku.

Menimbang, bahwa pembagian tugas terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** jelas: satu di level kebijakan, satu di level administrasi pencairan; keduanya saling melengkapi sehingga kerugian negara terjadi.

Menimbang, bahwa unsur kehendak bersama terbukti dari tidak adanya tindakan korektif dari keduanya ketika mengetahui bahwa kebijakan tunjangan bertentangan dengan PP NOMOR 18 TAHUN 2017 dan Surat Mendagri.

Menimbang, bahwa kontribusi signifikan terbukti dari tanda tangan **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** pada usulan tunjangan dan tanda tangan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** pada dokumen teknis pencairan.

Menimbang, bahwa LHP PKKN mencatat bahwa Sekwan berperan dalam memformulasikan nilai tunjangan berdasarkan dokumen yang sudah diputuskan di tingkat legislatif, dengan kontribusi substantif dari Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**

Menimbang, bahwa dalam penyertaan, perbuatan satu pelaku dipandang sebagai perbuatan pelaku lain, karena masing-masing mempunyai andil dalam melahirkan satu delik yang utuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** berperan sebagai pemberi “lampu hijau” politik, sedangkan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** berperan sebagai pelaksana administratif, dan keduanya mengetahui struktur peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Surat Mendagri 188.31/7808/SJ memberikan dasar larangan pembebanan PPh 21 kepada APBD, namun terdakwa tetap memberikan justifikasi kebijakan yang bertentangan.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa menunjukkan *awareness* terhadap pelanggaran hukum, namun tetap membiarkan kebijakan berjalan, sehingga menunjukkan unsur kesengajaan bersama (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa intensi dalam konteks Pasal 3 tidak harus berupa niat jahat, tetapi cukup ketidakhati-hatian sengaja, yaitu mengetahui potensi pelanggaran dan tetap membiarkan tindakan berlangsung.



Menimbang, bahwa unsur penyertaan tidak mengharuskan pembuktian bahwa kedua terdakwa bertemu secara fisik untuk menyepakati perbuatan; cukup adanya rangkaian tindakan yang saling terkait dan saling melengkapi.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** sebagai Ketua DPRD merupakan dasar legitimasi tindakan administratif **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.**, sehingga ia termasuk kategori pelaku utama yang bertanggung jawab penuh menurut Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa tindakan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** sebagai Sekretaris DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari tindak pidana karena ia memproses dan menandatangani dokumen pembayaran tunjangan yang berakibat kerugian negara.

Menimbang, bahwa penyertaan dapat bersifat *simultaneous participation*, dimana pelaku legislatif dan administratif saling memperkuat proses yang menyebabkan timbulnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** memenuhi karakteristik delik jabatan kolektif, yaitu tindakan yang hanya dapat terjadi apabila dilakukan oleh lebih dari satu pejabat sesuai struktur jabatan.;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam tindak pidana korupsi sering kali bersifat berlapis dan tidak memerlukan hubungan komando eksplisit.;

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** tidak dapat berlindung di balik dalih bahwa pelaksanaan teknis berada pada Sekwan, karena menurut prinsip *chain of responsibility*, pejabat struktural bertanggung jawab atas tindakan administratif bawahannya.;

Menimbang, bahwa **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** tidak dapat berlindung pada Perwal karena Perwal yang bertentangan dengan PP NOMOR 18 TAHUN 2017 tidak sah sebagai dasar hukum pengeluaran negara.;

Menimbang, bahwa keterlibatan terdakwa terbukti memiliki hubungan kausal langsung dengan timbulnya kerugian negara Rp3.523.950.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam doktrin penyertaan, apabila delik tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi pelaku tertentu, maka pelaku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti bahwa **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** melakukan tindakan di luar persetujuan politik **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, sehingga unsur “bersama-sama melakukan” terpenuhi.;



Menimbang, bahwa tidak ada bukti bahwa terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** melakukan tindakan korektif setelah mengetahui adanya penyimpangan peraturan, sehingga unsur penyalahgunaan kewenangan bersama terpenuhi.;

Menimbang, bahwa keseluruhan tindakan terdakwa menunjukkan adanya koordinasi fungsional dan administratif yang utuh dalam proses penetapan tunjangan DPRD.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *objective imputation*, tindakan terdakwa dan Saksi **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** secara bersama-sama membentuk rangkaian sebab yang secara hukum dapat diatribusikan kepada keduanya.;

Menimbang, bahwa penetapan tunjangan DPRD tidak akan terjadi tanpa kontribusi terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** sebagai Ketua DPRD, dan tidak akan cair tanpa kontribusi **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan).;

Menimbang, bahwa adanya Perwal cacat hukum tidak menghapus tanggung jawab kedua terdakwa karena Perwal tersebut diinisiasi dan diperkuat melalui tindakan mereka.;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan terpenuhi sepenuhnya berdasarkan teori, praktik, dan bukti persidangan.;

Menimbang, bahwa hubungan kerja struktural antara Ketua DPRD dan Sekwan merupakan bentuk pembagian peran yang secara hukum menimbulkan pertanggungjawaban pidana bersama.;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 3 UU Tipikor bersifat luas dan mencakup setiap kontribusi yang menyebabkan kerugian negara, tidak harus kontribusi utama.;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa secara kolektif memenuhi unsur “mengakibatkan kerugian negara” sesuai LHP PKKN.

Menimbang, bahwa secara yuridis, Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** adalah pelaku intelektual (*intellectual leader*), dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** adalah pelaku materiil administratif.;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa dan Saksi **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan tindak pidana yang utuh, yang dapat diatribusikan kepada keduanya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan membantu melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyebutkan: “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa jumlah uang pengganti tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kota Banjar atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 atas kerugian uang negara akibat perbuatan Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** sejumlah Rp3.523.950.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hanya mendakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.**, dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.**, maka **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** dalam berkas terpisah yang menjadi subjek pertanggungjawaban pidana di hadapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berwenang menambah terdakwa baru atau menjadikan pihak lain sebagai penanggung uang pengganti apabila Penuntut Umum tidak memasukkannya sebagai terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sekalipun ada bukti administratif bahwa anggota DPRD lain turut menerima pembayaran yang tidak sah, pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan kepada pihak yang tidak dihadapkan di persidangan.;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum adalah *dominus litis*, yaitu satu-satunya pihak yang menentukan siapa yang layak didakwa (Pasal 137 KUHP).;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, meskipun terdapat penerima manfaat lain, secara hukum hanya terdakwa yang dapat dibebani uang pengganti.;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana korupsi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal, bukan kolektif.;



Menimbang, bahwa uang pengganti bukanlah “utang bersama”, melainkan konversi nilai manfaat yang dinikmati pelaku menjadi kewajiban pribadi pelaku.;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh pihak lain, tidak serta merta menambah kewajiban terdakwa apabila terdakwa adalah aktor utama.;

Menimbang bahwa, Majelis tidak menemukan bukti adanya penerimaan tambahan di luar jumlah tersebut. Tidak terdapat bukti transfer lain, tidak terdapat bukti penyerahan tunai lain, dan tidak ditemukan aliran dana yang mengalir ke terdakwa selain jumlah tersebut. Oleh sebab itu, nilai Rp131.750.000,00 merupakan satu-satunya jumlah yang terbukti secara yuridis diterima terdakwa.;

Menimbang, bahwa uang pengganti bukan alat untuk “membagi kerugian negara”, tetapi mekanisme memulihkan nilai yang dinikmati terdakwa.;

Menimbang bahwa, Terdakwa **tidak dapat dibebani** uang pengganti atas kerugian negara **yang tidak diperoleh atau dinikmati olehnya**, karena hal itu hanya dapat dibebankan kepada pihak yang menerima atau menikmati uang dimaksud. Oleh karena itu, penjatuhan uang pengganti kepada terdakwa **sebatas pada uang yang benar-benar diterimanya** adalah penerapan hukum yang tepat dan tidak dapat diperluas melebihi dasar normatif yang ditetapkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa Dadang.

Menimbang, bahwa untuk menilai layak tidaknya penjatuhan pidana uang pengganti, Majelis terlebih dahulu harus menafsirkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa “pembayaran uang pengganti **yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.**”

Menimbang, bahwa norma tersebut mempertegas asas *enjoyment principle*, yaitu bahwa hanya pihak yang menikmati atau memperoleh manfaat langsung dari tindak pidana yang dapat dikenai uang pengganti.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan normatif tersebut merupakan *lex certa* yang mengarahkan agar hakim tidak membebankan uang pengganti melebihi apa yang terbukti diterima oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis perlu memastikan secara saksama apakah terdakwa Dadang benar-benar menerima sejumlah uang dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sekalipun ada bukti administratif bahwa anggota DPRD lain turut menerima pembayaran yang tidak sah, pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan kepada pihak yang tidak dihadapkan di persidangan.;

Menimbang, bahwa tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab individual, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, yang hanya berlaku bila seseorang didakwa sebagai pelaku atau turut serta.;

Menimbang, bahwa apabila Penuntut Umum hanya mendakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** sebagai Ketua DPRD Kota Banjar dan **Ir. Hj. RACHMAWATI, M.P.** sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjar, maka hanya merekalah yang menjadi subjek pertanggungjawaban pidana di hadapan pengadilan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berwenang menambah terdakwa baru atau menjadikan pihak lain sebagai penanggung uang pengganti apabila Penuntut Umum tidak memasukkannya sebagai terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, meskipun terdapat penerima manfaat lain, secara hukum hanya terdakwa yang dapat dibebani uang pengganti.;

Menimbang, bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, pemulihan kerugian negara harus dilakukan secara tepat sasaran, termasuk terhadap pihak-pihak lain yang menerima uang tetapi tidak diproses dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa ketidakdilimpahan atau tidak diprosesnya pihak lain secara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan kekurangan pengembalian kerugian negara kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa apabila terdapat pihak lain yang menerima aliran dana yang menyebabkan total kerugian negara lebih besar daripada apa yang diterima terdakwa, hal itu mesti ditelusuri dan dibuktikan terhadap masing-masing penerima. Ketidakdilimpahan atau ketidaktersangkaan pihak lain tidak membenarkan perluasan uang pengganti terhadap terdakwa melebihi apa yang terbukti diperolehnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah uang pengganti, Majelis memperhatikan dua aspek pembuktian: (a) **existence** (bahwa suatu penerimaan benar-benar terjadi), dan (b) **ownership/control** (bahwa penerimaan itu benar-benar dikuasai/diterima oleh terdakwa). Kedua aspek ini harus dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa bagian kerugian negara yang mengalir kepada pihak lain tetap menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap pihak dimaksud.

Menimbang, bahwa Majelis kemudian meneliti **Berita Acara Penyerahan dan Penitipan Kembali Barang Bukti** dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juli 2025, Register Barang Bukti **RB-01/BJR/06/2025**.

Menimbang, bahwa dalam register barang bukti tersebut, pada **nomor urut 286**, tercatat: "Uang Tunai senilai Rp131.750.000,00 dan asli Slip Setor Bank BRI tanggal 12 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi 'Uang titipan Tipikor a.n Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si melalui Kuasa Hukum an. Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H.' beserta lampirannya."

Menimbang, bahwa tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menerima bagian kerugian negara lainnya di luar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas pertanggungjawaban individual, di mana setiap orang hanya bertanggung jawab **atas manfaat, keuntungan, atau harta yang masuk dalam kekuasaan dirinya**, bukan harta atau keuntungan yang masuk kepada orang lain.

Menimbang, bahwa bagian kerugian negara tersebut secara hukum menjadi objek tuntutan, penagihan, atau proses pidana terhadap **pihak yang menerima** sebagaimana kewenangan aparat penegak hukum.

Menimbang, bahwa memperluas pertanggungjawaban terdakwa hingga mencakup bagian kerugian yang tidak pernah diterimanya akan:

- bertentangan dengan asas kepastian hukum,
- merusak asas proporsionalitas pidana,
- serta bertentangan dengan Pasal 18 yang bersifat limitatif.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hanya dapat membebaskan uang pengganti **sebatas jumlah yang diperoleh terdakwa**, dan tidak diperkenankan untuk menambahkannya dengan bagian kerugian negara yang mengalir kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa bagian kerugian negara yang melebihi Rp131.750.000,00 tidak pernah mengalir kepada Terdakwa, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai uang pengganti kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengembalian tersebut terjadi sebelum putusan, sehingga merupakan tindakan sukarela yang harus dipandang sebagai keadaan meringankan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti persidangan, termasuk daftar SP2D, daftar penerima tunjangan, serta bukti pembayaran tunjangan, terbukti bahwa **sebagian besar kerugian negara tersebut mengalir kepada para anggota DPRD Kota Banjar** yang menerima pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi yang tidak sah.

Menimbang, bahwa para anggota DPRD yang menerima pembayaran tunjangan tersebut merupakan **pihak yang secara faktual menikmati kelebihan pembayaran** yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdapat bukti, hanya sebagian kecil anggota DPRD yang mengembalikan uang tersebut kepada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kerugian negara yang diterima oleh anggota DPRD **secara hukum menjadi tanggung jawab mereka masing-masing**, bukan tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang, bahwa bagian kerugian yang masih tersisa menjadi objek penindakan dan penagihan kepada pihak yang menerima keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa penerimaan uang titipan sejumlah Rp1.868.025.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian kerugian keuangan negara,

Menimbang bahwa, sisa Kerugian Negara sejumlah Rp1.655.925.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) harus dikembalikan dari sipenerima aliran uang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan**, Menyatakan Terdakwa Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. **tidak terbukti secara sah meyakinkan** melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; **Membebaskan** Terdakwa **Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si.** dari segala tuduhan (*vrijspraak*), atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) ; **Memulihkan** Terdakwa Drs. DADANG RAMDHAN KALYUBI, M.Si. kedalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula ; Membebaskan biaya kepada Negara Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain :

“ Mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi Terdakwa sebagai manusia dalam sistem peradilan yang adil”.

dan berdasarkan pembuktian seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa ternyata **telah terbukti melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi oleh karena itu Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya



tindak pidana korupsi, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua DPRD memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya Tindak Pidana korupsi, sehingga mengakibatkan tingkat aspek kesalahan sedang.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kota, sehingga aspek dampaknya tergolong rendah.;

Menimbang, bahwa nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dan 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang dinikmati terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya dalam perkara yang bersangkutan, sehingga aspek keuntungan Terdakwa rendah.;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTK, maka kerugian negara



yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kategori ringan dengan tingkat kesalahan; dampak dan keuntungan ringan.;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pidana denda, merupakan pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, tercatat sebagai barang bukti yang tercatat sebagai barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 259, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti nomor 260 sampai dengan nomor 294 berupa Uang Tunai sebesar Rp1.868.025.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), maka barang bukti uang tersebut di atas **"Dirampas untuk negara sebagai bagian dari pengembalian kerugian keuangan negara."**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan;
- Terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan.



Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si.** membayar Uang Pengganti sebesar Rp131.750.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan bagian dari uang titipan sejumlah Rp1.868.025.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang telah dititipkan seluruhnya kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat DPRD Kota Banjar Nomor 170/115.a-DPRD Perihal Permohonan Revisi Penilaian Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar kepada Pimpinan KJPP Anton dan Rekan tanggal 01 April 2020 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Maret 2022 yang telah dilegalisir;

- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.592-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi disposisi perihal Permohonan Penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Tanggal 25 Mei 2022 yang telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Finalisasi Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Acara Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar; Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2021 yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Acara Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar; Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 tanggal 12 September 2022 yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar Acara Penjadwalan dan Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tanggal 7 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Singkat Rapat Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar Acara Pembahasan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tanggal 10 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Panitia Khusus XXI DPRD Kota Banjar terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 31 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi kartu disposisi dan surat perihal Pembahasan Penyesuaian Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota tanggal 20 Mei 2022 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 12 September 2017 pukul 13:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2017 Tanggal 18 September 2017 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 15) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2020/2021 Tanggal 3 Maret 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2021/2022 Tanggal 27 September 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2021/2022 Tanggal 17 November 2021 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 18) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tahun 2022/2023 Tanggal 26 September 2022 pukul 10:00 WIB yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tanggal 5 November 2021 pukul 10.00 WIB yang telah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kota Banjar Tanggal 26 September 2018 pukul 19.30 WIB yang telah dilegalisir;
- 21) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tanggal 11 September 2017 pukul 11.00 WIB yang telah dilegalisir;
- 22) 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Singkat Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tanggal 19 Juni 2017 pukul 13.00 WIB yang telah dilegalisir;
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.921.-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 tanggal 24 Juli 2014 yang telah dilegalisir;
- 24) 1 (satu) lebar Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Bakti 2014-2019 a.n. Asep Hidayat, BBA pada tanggal 05 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;

Halaman 237 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.943-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggajian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 25 September 2018 yang telah dilegalisir;
- 26) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 27) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900/15/2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 910/384/2023 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil selaku Bendahara Pengeluaran Tanggal 29 Desember 2023 yang telah dilegalisir;
- 29) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Tini Rustini tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.595/BKPSDM/2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 31) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.015/BKPSDM/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 32) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.001-Kepeg/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 19 Januari 2009
- 35) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.039-BKPLD/2010 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ruslan Kurnianto tanggal 05 April 2010 yang telah dilegalisir;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Kania Dewi tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Mamun Arifin tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 800.1.3.3/Kpts.279/BKPSDM/2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 08 Mei 2024 yang telah dilegalisir;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotokopi fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.039-BKPLD/2010 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 05 April 2010 yang telah dilegalisir;
- 41) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.002-Kepeg/2009 Tentang Rotasi/Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dwi Mulyadi tanggal 19 Januari 2009 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 188.4/028/Setwan/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 atas nama Tini Rustini 28 Desember 2022 yang telah dilegalisir;
- 43) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 175/004.a-Setwan/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 atas nama Tini Rustini 3 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor 175/001.b-Setwan/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 atas nama Tini Rustini 02 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 800/004/Setwan/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 atas nama Erni Suwartini, Ruslan Kurnianto, Jubaedah tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor 175/106/-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 atas nama Dwi Mulyadi tanggal 25 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.418/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Dra. Erni Suwartini tanggal 15 September 2020 yang telah dilegalisir;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.016/BKPPD/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 18 Maret 2013 yang telah dilegalisir;
- 50) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.001/BKPPD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Struktural Eselon IIb, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Milasari Dewi, SH tanggal 11 Januari 2011 yang telah dilegalisir;

- 51) 1 (satu) eksemplar Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/01-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 atas nama Milasari Dewi, S.H. tanggal 02 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 52) 1 (satu) eksemplar Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/004-Umkeu Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 06 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 53) 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/010/BKPPD/2020 atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.005/BKPPD/2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Neneng Widya Hastuti, S.Sos., M.Si. tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 55) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/200-BASTB/Um Tanggal 30 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Pengembalian Kendaraan Dinas (Pimpinan) 26 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/176a-BASTB/Um Tanggal 30 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda Empat Nomor 024/176b-BASTB/Um Tanggal 30 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 59) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor : 08B/LHP/XVIII.DDG/04/2022 tanggal 22 April 2022 yang telah dilegalisir;
- 60) 1 (satu) bundel Penerimaan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Januari 2017 s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 61) 1 (satu) bundel Penerimaan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Banjar Januari 2018 s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor : 602.21/01.SP/JL03.2020/PPK.SETWAN Tanggal 27 Januari 2020 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/02.SPK/18-01.PRC.SET.DPRD/PPK.SET.DPRD tanggal 23 November 2018 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Tahun 2018 Nilai Kontrak Rp.48.400.000,- yang telah dilegalisir;
- 64) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/01.SPK/JL03-01.2020/PPK.SETWAN tanggal 24 Januari 2020 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2020 Nilai Kontrak Rp.74.580.000,- yang telah dilegalisir;
- 65) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 602.21/10.SPK/2021/01.Setwan/PPK.SETWAN tanggal 14 Januari 2021 Pekerjaan Jasa Konsultansi Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2021 Nilai Kontrak Rp.74.550.000,- yang telah dilegalisir;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor : 824.3/764/SP/BKPPD a.n. Kartini, S.IP. untuk melaksanakan tugas pada Sekretariat DPRD Kota banjar terhitung mulai tanggal 01 November 2018 pada tanggal 31 Oktober 2018 yang telah dilegalisir;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor :800/107-Um Sekretaris DPRD Kota Banjar a.n. Kartini, S.IP. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Barang Milik Negera pada Sub Bagian Umum, Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Banjar pada tanggal 01 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 68) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/ 003 - Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun anggaran 2020 a.n Ma'mun Arifin, S.Sos., M.Si. pada tanggal 02 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 69) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 800/ 090 - Umkeu tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun anggaran 2021 a.n Ma'mun Arifin, S.Sos., M.Si. pada tanggal 30 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 70) 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak (PPH 21) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2017-2021 yang telah dilegalisir;
- 71) 1 (satu) Bundel Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak (PPH 21) Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tahun 2017-2021 yang telah dilegalisir;

Halaman 242 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) Bundel Fotokopi Rekap Tunjangan PPH 21 Tahun 2018, 2020 dan 2021 yang telah dilegalisir;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/01-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 74) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/84.a-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 30 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 75) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/02-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 22 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 76) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/02-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 4 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 77) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/50-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 6 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 78) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/65-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 1 Maret 2019 yang telah dilegalisir;
- 79) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/002-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 80) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjar Nomor: 175/026-Um tentang Penunjukan Petugas Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kota Banjar tanggal 27 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 81) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 20 Nopember 2014 yang telah dilegalisir yang telah dilegalisir;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/28-DPRD/2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 243 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243



- Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 16 Desember 2014 yang telah dilegalisir;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/10-DPRD/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 9 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/11-DPRD/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 6 Juli 2017 yang telah dilegalisir;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor : 172.1/18-DPRD/2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 24 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 86) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 31 Juli 2018 yang telah dilegalisir;
- 87) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 28 September 2018 yang telah dilegalisir;
- 88) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 7 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang



Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 15 Maret 2019 yang telah dilegalisir;

- 90) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor : 172.1/26-DPRD/2014 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar pada tanggal 22 April 2019 yang telah dilegalisir;
- 91) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 27 September 2019 yang telah dilegalisir;
- 92) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 21 Maret 2019 yang telah dilegalisir;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 7 Juni 2021 yang telah dilegalisir;
- 94) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 28 Juli 2021 yang telah dilegalisir;
- 95) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 12 Agustus 2021 yang telah dilegalisir;
- 96) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Komposisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 30 Nopember 2021 yang telah dilegalisir;

- 97) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Nota Dinas Nomor : ND/ 50./Ekbang tentang Lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor... Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir;
- 98) 1 (satu) eksemplar fotokopi PP 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 30 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/7807/SJ Perihal Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokkan kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional tanggal 02 November 2017 yang telah dilegalisir;
- 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar tanggal 09 Agustus 2017 yang telah dilegalisir;
- 101) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tanggal 18 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
- 102) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
- 103) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dilegalisir;
- 104) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Perwal Kota Banjar Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 28 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
- 105) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perwal Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 02 Maret 2021 yang telah dilegalisir;
- 106) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 25 Nopember 2020 yang telah dilegalisir;

- 107) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perwal Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD tanggal 26 Maret 2020 yang telah dilegalisir;
- 108) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 26 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 109) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 26 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 110) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.a Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 26 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 111) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tanggal 29 Desember 2015 yang telah dilegalisir;
- 112) 1 (satu) buah buku Register Surat Masuk Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
- 113) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 114) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 November 2020 yang telah dilegalisir;
- 115) 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Standar Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 116) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 16 Juni 2022 yang telah dilegalisir;
- 117) 1 (satu) eksemplar fotokopi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 17 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 118) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 12 Agustus 2011 yang telah dilegalisir;



- 119) 1 (satu) eksemplar fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 02 Oktober 2019 yang telah dilegalisir;
- 120) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 13 Juni 2019 yang telah dilegalisir;
- 121) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Tanggal 31 Juli 2019 yang telah dilegalisir;
- 122) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 31 Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 123) 1 (satu) Eksemplar Peraturan Walikota Banjar Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang telah dilegalisir;
- 124) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 70 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 13 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- 125) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 64 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tanggal 26 November 2018 yang telah dilegalisir;
- 126) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah pada tanggal 19 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 127) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilegalisir;
- 128) 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilegalisir;
- 129) 1 (satu) eksemplar fotokopi PP Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD Tanggal 13 Januari 2023 yang telah dilegalisir;
- 130) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/Kpts.14-BPPKAD/2018 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 Tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/68/2019 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 132) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/23/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 Tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 133) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/137/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 Tanggal 28 Juni 2021 yang telah dilegalisir;
- 134) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/5/2022 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 135) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 900.05/4/2023 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2023 Tanggal 2 Januari 2023 yang telah dilegalisir;
- 136) 1 (satu) eksemplar fotokopi disposisi Wali Kota Banjar Sekda dan Asda I untuk ditindaklanjuti beserta Lampiran Kajian Nomor 0069/2.0151-00/PI/11/0354/II/2021 KJPP Annton dan Rekan yang telah dilegalisir;
- 137) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Nomor 028.05/Kpts.178.a-Setwan/2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Tanggal 4 September 2017 yang telah dilegalisir;
- 138) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Nomor 173/Kpts.117.a-Setwan/2017 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Standar Harga Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggal 25 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 139) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.075/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Ade Setiana tanggal 30 Nopember 2017 yang telah dilegalisir;
- 140) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.602/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Banjar atas nama Ade Setiana tanggal 17 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;

- 141) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 821.2/Kpts.634/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar atas nama Asep Yani Taruna tanggal 09 Desember 2022 yang telah dilegalisir;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.015/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/842/BKPSDM/2023 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/843/BKPSDM/2023 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 14 Juli 2023 yang telah dilegalisir;
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.474/BKPPD/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/024/BKPPD/2020 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/023/BKPPD/2020 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 10 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 148) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.128/BKPPD/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 01 Pebruari 2019 yang telah dilegalisir;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/080/BKPPD/2019 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 01 Pebruari 2019 yang telah dilegalisir;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/169/BKPPD/2019 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 01 Pebruari 2020 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.114/BKPPD/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Indah Silviana, S.T. pada tanggal 30 Desember 2016 yang telah dilegalisir;
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/001/BKPPD/2017 a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 153) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil a.n Indah Silviana, S.T. Pada tanggal 03 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 154) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n Maman Suryaman, BAE. pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 155) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1104.1/BKPPD/2017 a.n Maman Suryaman, BAE Pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil NOMOR : 800/1178/BKPPD/2017 a.n Maman Suryaman, BAE. Pada tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 157) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
- 158) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 yang telah dilegalisir;
- 159) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilegalisir;
- 160) 1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Umum Pengadaan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 yang telah dilegalisir;
- 161) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 162) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 163) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2018 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 164) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2018 yang telah dilegalisir;
- 165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2019 yang telah dilegalisir;
- 166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2019 yang telah dilegalisir;
- 167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2020 yang telah dilegalisir;
- 168) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2020 yang telah dilegalisir;
- 169) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2021 yang telah dilegalisir;
- 170) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2021 yang telah dilegalisir;
- 171) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan November s/d Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 172) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 173) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2019 yang telah dilegalisir;
- 174) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 175) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 176) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2017 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 178) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2019 yang telah dilegalisir;
- 179) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 180) 1 (satu) bundle fotocopy Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar bulan Januari s/d Desember 2021 yang telah dilegalisir;
- 181) 1 (satu) lembar asli Surat KJPP Anton Nomor : ATNR-2024/DIR/IX/01 Hal Surat Pernyataan Laporan 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 Tanggal 12 September 2024 yang telah dilegalisir;
- 182) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nomor File 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 Perihal Laporan Penilaian Properti Ringkas Berupa Tanah dan Bangunan atas nama Jaka Dwitama tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 183) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File 0069/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2021 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 184) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File 00026/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 22 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 185) 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Kajian KJPP Anton dan Rekan Nomor File ATN 2018-B-0721 Laporan Penilaian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 22 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 186) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat KJPP Anton No : ATN 2020-Sper-004 Perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tanggal 7 April 2020 yang telah dilegalisir;
- 187) 1 (satu) lembar fotokopi tangkapan layar Nomor Laporan 00026/2.0151-00/PI/07/0354/I/II/2020 dan Nomor Laporan 0049/2.0151-00/PI/07/0354/0/II/2020 yang telah dilegalisir;
- 188) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja Koperasi Indonesia Tanah Airku (Kita) No : 1/KopKTA-BDG/KRDT/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang telah dilegalisir;

Halaman 253 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 253



- 189) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 190) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A 2017 yang telah dilegalisir;
- 191) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A. 2021 Nomor DPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021 yang telah dilegalisir;
- 192) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjar T.A. 2021 Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.02.0000/001/201 yang telah dilegalisir;
- 193) 1 (satu) lembar fotokopi Surat KJPP Anton Nomor : ATNR 2020-Sper-009 Perihal Revisi Nilai Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tanggal 07 April 2020 yang telah dilegalisir;
- 194) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2017 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 25 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
- 195) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2018 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 22 Mei 2019 yang telah dilegalisir;
- 196) 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar tanggal 19 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
- 197) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.461-Pemksm/2017 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Ade Komara, S.Hut. Tanggal 28 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 198) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.236-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Nana Suryana Tanggal 27 Februari 2018 yang telah dilegalisir;
- 199) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.410-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Wakil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Nana Suryana Tanggal 26 April 2018 yang telah dilegalisir;
- 200) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.415-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Sisa Masa Jabaran Tahun 2014-2019 a.n. Rulli Indra Tanggal 26 April 2018 yang telah dilegalisir;
- 201) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1327-Pemksm/2018 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Robiansyah Tanggal 18 Desember 2018 yang telah dilegalisir;
- 202) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.149-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Iwa Somantri Tanggal 22 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 203) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.261-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar a.n. Sukiman Tanggal 2 April 2019 yang telah dilegalisir;
- 204) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1459-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2014-2019 Tanggal 17 Oktober 2014 yang telah dilegalisir;
- 205) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.592-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 2 Agustus 2019 yang telah dilegalisir;
- 206) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.776-Pemksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 24 September 2019 yang telah dilegalisir;
- 207) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.815-Pemksm/2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 a.n. Herdiana Pamungkas Tanggal 11 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 208) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.125-Pem.otda/2021 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama Rossi Hernawati Tanggal 3 Maret 2021 yang telah dilegalisir;
- 209) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.248-Pem.Otda/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.776-Pemksm/2019 Tentang Peresmian



- Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar
Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 3 Mei 2021 yang telah dilegalisir;
- 210) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :
171.3/Kep.565-Pem.Otda/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Atas
Nama Saptono Tanggal 28 September 2021 yang telah dilegalisir;
- 211) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :
171/Kep.721-Pem.Otda/2021 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Sisa Masa Jabatan
Tahun 2019-2024 Atas Nama Fahrul Hoerudin, S.I.P. Tanggal 18 November
2021 yang telah dilegalisir;
- 212) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :
171/Kep.921-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Masa Jabatan
Tahun 2014-2019 Tanggal 24 Juli 2014 yang telah dilegalisir;
- 213) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 900/119-DPRD perihal Usulan
Kenaikan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
tanggal 3 Mei 2017 yang telah dilegalisir;
- 214) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat
DPRD Kota Banjar Nomor : 175/86-Um Tentang Pengangkatan Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun
Anggaran 2018 a.n. Riky Husni Taupik tanggal 02 Januari 2018 yang telah
dilegalisir;
- 215) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
027.01.31/10-PPB/Setwan/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang telah
dilegalisir;
- 216) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
027.01.31/09-PPB/Setwan/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang telah
dilegalisir;
- 217) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
027/19-BASTP/Setwan/2018 tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 218) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
027/18-BAPP/Setwan/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir;
- 219) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
027.01.16/16-PPB/Setwan/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang telah
dilegalisir;
- 220) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
027.01.16/15-PPB/Setwan/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang telah
dilegalisir;



- 221) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas Nomor : 900/179-DPRD tanggal 28 Desember 2018 perihal Laporan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 yang telah dilegalisir;
- 222) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tanggal 20 Maret 2006 yang telah dilegalisir;
- 223) 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubagan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tanggal 12 Maret 2007 yang telah dilegalisir;
- 224) 1 (satu) eksemplar fotokopi Standar Operasional Prosedur Penyusunan standar satuan harga dan biaya barang/jasa yang telah dilegalisir;
- 225) 1 (satu) eksemplar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.083/BKPPD/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Suryamah tanggal 07 Oktober 2013 yang telah dilegalisir;
- 226) Petikan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.079/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabaran Administrator Dan Pengawa Di Ligkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Dra. Hj. Djubaedah, M.Si. Tanggal 22 Desember 2017 yang telah dilegalisir;
- 227) 1 (satu) eksemplar fotokopi Draft Laporan Kajian Pekerjaan Jasa Konsultasi No. File 00049/2.0151-00/PI/11/0354/I/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 228) 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi dari Ketua DPRD perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 229) 1 (satu) lembar fotokopi lembar disposisi dari Sekretaris DPRD Kota Banjar perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 230) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor 900/12-Umkeu Perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 Tanggal 18 Februari yang telah dilegalisir;
- 231) 1 (satu) lembar fotokopi dari PPTK Kegiatan Peningkatan Kaasitas Pimpinan dan Anggota DPRD perihal Laporan Tunjangan Perumahan Bagi Pimmpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) eksemplar fotokopi Nota Dinas perihal Laporan Hasil Appraisal Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah dilegalisir;
- 233) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/46-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 a.n. Dra. Sri Tisngapiah, M.Si. Tanggal 6 Februari 2019 yang telah dilegalisir;
- 234) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/081-Um Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 a.n. Dra. Erni Suwartini, M.AP. Tanggal 21 September 2020 yang telah dilegalisir;
- 235) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/04-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
- 236) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/45-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 237) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 175/001-Um Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 238) 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar Nomor : 800/089-Umkeu Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 239) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.039/BKPPD/2017 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) Dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tanggal 05 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 240) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/035/BKPPD/2017 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, MP tanggal 06 April 2017 yang telah dilegalisir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 241) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan a.n. Ir. Hj. Rachmawati, MP tanggal 06 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 242) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.89.a-BPPKAD/2017 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.01-BPPKAD/2017 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 April 2017 yang telah dilegalisir;
- 243) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/Kpts.9-BPPKAD/2018 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 yang telah dilegalisir;
- 244) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/2/2019 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019 yang telah dilegalisir;
- 245) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/15/2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang telah dilegalisir;
- 246) 1 (satu) Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 900/10/2021 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 Januari 2021 yang telah dilegalisir;
- 247) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 821.2/Kpts.150/BKPSDM/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P. tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 248) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/335/BKPSDM/2022 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 249) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 800/336/BKPSDM/2022 a.n. Ir. Hj. Rachmawati, M.P tanggal 21 Maret 2022 yang telah dilegalisir;
- 250) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2018 yang telah dilegalisir;
- 251) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2020 yang telah dilegalisir;
- 252) 1 (satu) eksemplar kertas kerja KJPP Anton Dan Rekan Tahun 2021 yang telah dilegalisir;
- 253) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02.25/04.0/0025/LS/4.02.0.00.0.00.01.00/M/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Daftar Penerimaan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota



DPRD Kota Banjar Bulan Januari 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;

- 254) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02.25/04.0/0027/LS/4.02.0.00.0.00.01.00/M/01/2022 Tanggal 03 Januari 2022 dan Daftar Penerimaan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Banjar Bulan Januari 2022 tanggal 03 Januari 2022 yang telah dilegalisir;
- 255) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.942/Pemksm/2018 Tanggal 25 September 2018 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Banjar Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019 28 September 2018 a.n. Dedi Suryadi, S.IP yang telah dilegalisir;
- 256) 1 (satu) buku asli Register Surat Keluar Ketua DPRD Kota Banjar Tahun 2017;
- 257) 1 (satu) buku asli Register Surat Keluar Ketua DPRD Kota Banjar Tahun 2018;
- 258) 1 (satu) ekslemplar legalisir fotocopy peraturan Walikota Banjar Nomor: 16 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Banjar;
- 259) 1 (satu) ekslemplar legalisir fotocopy peraturan Walikota Banjar Nomor: 16.a Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Banjar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 260) Uang Tunai senilai Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Nana Suryana" beserta lampirannya;
- 261) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Gun Gun Gunawan" beserta lampirannya;
- 262) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo, S.IP" beserta lampirannya;
- 263) Uang Tunai senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 28 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo, S.IP" beserta lampirannya;

- 264) Uang Tunai senilai Rp78.875.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutopo" beserta lampirannya;
- 265) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Jojo Juarno" beserta lampirannya;
- 266) Uang Tunai senilai Rp38.000.000,00 (dtiga puluh delapan juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sutarno" beserta lampirannya;
- 267) Uang Tunai senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Hendri Purnomo" beserta lampirannya;
- 268) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 14 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 269) Uang Tunai senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 270) Uang Tunai senilai Rp100.875.000,00 (Seratus Juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ade Komara, S.Hut" beserta lampirannya;
- 271) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 272) Uang Tunai senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 13 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 273) Uang Tunai senilai Rp.50.175.000,00 (lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Ating" beserta lampirannya;
- 274) Uang Tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 27 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP., M.Si" beserta lampirannya;
- 275) Uang Tunai senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 11 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP., M.Si" beserta lampirannya;
- 276) Uang Tunai senilai Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP" beserta lampirannya;
- 277) Uang Tunai senilai Rp9.875.000,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Dalijo, S.IP" beserta lampirannya;
- 278) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 279) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 4 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 280) Uang Tunai senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 281) Uang Tunai senilai Rp875.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 24 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Annur, MM" beserta lampirannya;
- 282) Uang Tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 9 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Cecep Dani Sufyan, S.Pd.I" beserta lampirannya;
- 283) Uang Tunai senilai Rp66.875.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni

Halaman 262 dari 265 Put No 69./Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 262



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Cecep Dani Sufyan S.Pd.I., S.Sos" beserta lampirannya;
- 284) Uang Tunai senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Mei 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Husin Munawar, S.H., S.IP" beserta lampirannya;
- 285) Uang Tunai senilai Rp.61.875.000,00 (enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n H. Husin Munawar, S.H., S.IP" beserta lampirannya;
- 286) Uang Tunai senilai Rp.131.750.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 12 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si melalui Kuasa Hukum an. Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H." beserta lampirannya;
- 287) Uang Tunai senilai Rp.52.000.00,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 16 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Oman Ismail Marjuki, S.IP" beserta lampirannya;
- 288) Uang Tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Iwa Kertiwa" beserta lampirannya;
- 289) Uang Tunai senilai Rp.128.875.000 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Sudarsono" beserta lampirannya;
- 290) Uang Tunai senilai Rp76.875.000,00 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Esson Ambarita" beserta lampirannya;
- 291) Uang Tunai senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Budi Kusmono" beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 292) Uang Tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Supriyadi" beserta lampirannya;
- 293) Uang Tunai senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 20 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Asep Hidayat" beserta lampirannya;
- 294) Uang Tunai senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan asli Slip Setor Bank BRI Tanggal 17 Juni 2025 ke Rek. 0162-01-000947-30-9 a.n RPL 025 PDT KEJARI BANJAR deskripsi "Uang titipan Tipikor a.n Hartono" beserta lampirannya.

Dirampas untuk negara sebagai bagian dari pengembalian kerugian keuangan negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, oleh **Gatot Ardian Agustriono**, S.H., Sp.N., selaku Hakim Ketua; **Denny Riswanto**, S.H., M.H. dan **Darjono Abadi**, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Wicaksono Dwi Putranto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banjar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Denny Riswanto, S.H., M.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Darjono Abadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Syarfina Syaharuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)